課程名稱：刑法15

00:00:03 - 00:00:06
好，那個今天是司律一試，所以有些同學可能去考試了。

00:00:07 - 00:00:12
我這邊跟同學大概講一下，因為我不確定我第一堂課有沒有跟同學講過這件事。

00:00:12 - 00:00:13
有的話也沒差啦。

00:00:13 - 00:00:14
我真的忘了，所以我大概跟同學講一下。

00:00:15 - 00:00:18
因為今天剛好一試嘛，所以剛好想到這個問題，就是

00:00:19 - 00:00:24
我相信來上課的同學，或者是來買這個函授的同學，應該絕大多數都是要考司律的。

00:00:25 - 00:00:26
那司律的一試

00:00:27 - 00:00:30
我在課程當中其實不會特別去強調它。

00:00:30 - 00:00:35
為什麼呢？因為司律一試其實是一個不用特別準備的東西。

00:00:35 - 00:00:37
我以刑法這課來說啦。

00:00:37 - 00:00:38
其他課我不敢說，但是

00:00:38 - 00:00:43
以刑法這課來說，司律一試其實真的是一個不太需要特別準備的東西，真的。

00:00:44 - 00:00:47
因為司律一試刑法的35題當中

00:00:47 - 00:00:48
這35題裡面啊

00:00:49 - 00:00:52
呃

00:00:55 - 00:01:00
35題當中,絕大多數的考點都會跟二試有關。

00:01:00 - 00:01:01
真的

00:01:01 - 00:01:05
35題當中,絕大多數的考題所涉及的考點都會跟二試有關。

00:01:05 - 00:01:11
那反而那一種純一試,就是純粹的法條題,或者純粹問你說,這四個選項,依照實務見解,哪一個才是實務見解。

00:01:17 - 00:01:19
這種純一試就不會考在二試的。

00:01:19 - 00:01:24
在35題當中，大概每年佔的題數三題以下上下。

00:01:24 - 00:01:25
最多

00:01:25 - 00:01:25
不會到五題。

00:01:25 - 00:01:27
最多不會超過五題，不太會。

00:01:27 - 00:01:29
最多大概就四題、五題這樣。

00:01:30 - 00:01:31
是超過五題不太可能的。

00:01:32 - 00:01:35
所以刑法這一科，真的一試不用特別準備啦，真的。

00:01:35 - 00:01:39
因為這個一試的考點跟二試是高度重疊的。

00:01:39 - 00:01:44
所以我課堂平常在講的時候，我也不會特別帶你們去看選擇題，就是這樣，因為我覺得不需要。

00:01:44 - 00:01:48
我們好好學二試的知識，一試就可以過。

00:01:48 - 00:01:50
那有些同學是跟我說

00:01:52 - 00:01:53
他不會寫選擇題。

00:01:53 - 00:01:56
這個我是持比較保留的態度啦。

00:01:56 - 00:01:59
因為至少以我自己學習的經驗

00:01:59 - 00:02:00
我們

00:02:00 - 00:02:02
我不覺得有什麼不會寫選擇題這種事,

00:02:02 - 00:02:05
我其實對我來說很難理解什麼叫不會寫選擇題。

00:02:05 - 00:02:07
我就做一個比喻啊。

00:02:08 - 00:02:11
相信同學都有在使用一些那種串流音樂的平臺,

00:02:12 - 00:02:15
那種平臺裡面不是可以收錄你喜歡聽的歌嗎?

00:02:15 - 00:02:15
對不對？

00:02:15 - 00:02:18
所以你的歌單裡面可能有上百首歌嘛。

00:02:18 - 00:02:19
你想啊,

00:02:21 - 00:02:23
如果啊，你有能力，

00:02:23 - 00:02:24
給你一張白紙。

00:02:25 - 00:02:26
你列得出上面的歌,

00:02:27 - 00:02:29
就是你給你一張白紙,

00:02:29 - 00:02:31
你有能力列得出你在上面收藏的歌,

00:02:32 - 00:02:33
你有這個能力,

00:02:33 - 00:02:35
然後呢,你跟我說,

00:02:35 - 00:02:39
你要四選一，選哪一首不在你的歌單裡面，你選不出來？

00:02:39 - 00:02:40
你覺得有可能嗎？

00:02:41 - 00:02:42
我是很難想像嘛。

00:02:43 - 00:02:43
對啊，

00:02:43 - 00:02:45
就是如果你給你一張白紙，

00:02:45 - 00:02:47
白紙喔，什麼都沒有喔。

00:02:47 - 00:02:50
你有能力列出你上面收入的十首歌。

00:02:50 - 00:02:55
可是如果給你四首歌，要你選哪一首不在你的歌單上，你跟我說你選不出來，

00:02:55 - 00:02:56
我不信欸。

00:02:56 - 00:02:57
對啊，我覺得不可能啊。

00:02:57 - 00:03:23
因為如果你能從白紙當中

00:03:23 - 00:03:41
列出你有什麼歌，

00:03:42 - 00:03:43
那你怎麼可能選不出來？

00:03:44 - 00:03:46
所以申論題跟選擇題的關係就是這樣子啊，

00:03:46 - 00:03:47
申論題就是一張白紙，

00:03:48 - 00:03:50
你要從無到有全部寫出來。

00:03:51 - 00:03:52
選擇題相對來講簡單，為什麼？

00:03:53 - 00:03:53
被動嘛。

00:03:54 - 00:03:55
你只要選出哪個對哪個錯就好了。

00:03:56 - 00:03:59
所以你會寫申論題的話，選擇題不可能不會啦。

00:03:59 - 00:04:00
我說了。

00:04:00 - 00:04:00
考試申論題大概也可以拿一半以上的分數，但為什麼選擇題分數那麼慘？

00:04:05 - 00:04:07
那這個必須要很嚴肅的講啦，這可能是一個殘酷的事實。

00:04:08 - 00:04:10
就是同學根本沒有念熟。

00:04:10 - 00:04:11
等等，因為你想好。

00:04:13 - 00:04:16
四題申論題，一般等國家考試是四題申論題。

00:04:16 - 00:04:21
四題申論題應該不太可能說四題把刑法的考點全包，不太可能，對吧？

00:04:22 - 00:04:23
它一定是偏某些單元嘛。

00:04:24 - 00:04:28
那選擇題的話，它有35題，35題的話，那不就剛好刑法一個單元一題嘛。

00:04:29 - 00:04:32
所以選擇題考的範圍是不是比申論題更全面？對，沒有錯。

00:04:33 - 00:04:40
所以有些同學說，他的申論題得分還不錯啊，之前考過幾次都拿50幾分啊。

00:04:40 - 00:04:40
可是為什麼到選擇題變那麼慘？

00:04:41 - 00:04:42
那很可能就是同學沒有讀透嘛。

00:04:43 - 00:04:46
就剛好申論題考的都是同學會的，所以分數還不錯。

00:04:46 - 00:04:50
那選擇題，因為它題數多，測驗範圍全面，所以就考到同學的弱點啊。

00:04:51 - 00:04:52
很多時候是這樣，你知道嗎？

00:04:52 - 00:04:53
所以這個是一個很殘酷的現實,必須要跟同學來講。

00:04:55 - 00:04:58
所以我就說,利用一試的機會跟同學說啦,就是刑法一試的選擇題。

00:05:00 - 00:05:02
真的啦,不用特別花功夫去準備,你好好準備二試。

00:05:03 - 00:05:05
好好吸收我們上個講的考點,那一試的選擇題在刑法這一顆。

00:05:07 - 00:05:09
你自然會拿到一個會過的分數，這個是我自己教學還有以前在準備考試的心得。

00:05:12 - 00:05:13
其他科我不敢講喔。

00:05:13 - 00:05:15
你說什麼公司法什麼的，那個我不知道，那個你不要問我。

00:05:16 - 00:05:18
但至少就刑法這一科是這樣的狀況。

00:05:19 - 00:05:20
好，那我們就接著上一次的進度來。

00:05:20 - 00:05:20
好。

00:05:29 - 00:05:29
好。

00:05:29 - 00:05:31
我們來看到346頁，我們上次講完身分共犯的問題。

00:05:33 - 00:05:35
接著我們來看到346頁，犯罪的參與論。

00:05:36 - 00:05:39
我們應該是最後的兩個單元，對，這個第七章是終止跟脫離。

00:05:45 - 00:05:47
然後第八章是那個必要的參與犯。

00:05:48 - 00:05:51
第七章，講犯罪參與的中止跟脫離，我們要講什麼呢？

00:05:53 - 00:05:59
多數行為人來犯罪的時候，如果有人後來不想做了，那他要離開

00:06:00 - 00:06:03
做到什麼程度，才能去適用中止未遂，或者他要做到什麼程度，才可以不算事共同正犯，這個單元在講的是這個問題。

00:06:09 - 00:06:12
首先第一個，我們來看比較簡單的，這個法有明文的，這個叫做參與關係的中止未遂

00:06:17 - 00:06:18
這一段在講什麼呢？

00:06:20 - 00:06:21
我們說一個人犯罪可以中止，那當然，多數人犯罪，可不可以中止呢？

00:06:25 - 00:06:32
那這裡說，當今天有多數人犯罪的時候，這時候要怎麼去中止，來，我們看喔，27條第二項怎麼說。

00:06:35 - 00:06:39
他說前項規定在正犯、共犯中的一人或數人，

00:06:39 - 00:06:41
因起意，防止犯罪結果發生，

00:06:41 - 00:06:45
或者是結果的不發生，非防止行為所致，

00:06:45 - 00:06:48
而行為人已盡力為防止行為者，亦適用之。

00:06:48 - 00:06:51
所以我們看，多人犯罪可不可以中止未遂？

00:06:51 - 00:06:56
可以，只是啊，我們來看到括號一這邊，第一個小細節，請各位留意。

00:06:58 - 00:07:00
多人犯罪的中止當中，

00:07:00 - 00:07:04
行為人一定要做到積極防止結果這件事。

00:07:05 - 00:07:06
他跟單人犯罪不一樣喔。

00:07:07 - 00:07:11
單人犯罪我們畫了一個圖嘛，推手推車過山坡，有印象嘛。

00:07:11 - 00:07:19
那推手推車過山坡那個圖不是講說，未了未遂的話，我們只要放棄就OK，既了未遂，我們還要積極防果，對不對？

00:07:19 - 00:07:20
多人犯罪不適用那個圖喔。

00:07:21 - 00:07:24
因為在多人犯罪的情況，大家是一個共同體。

00:07:24 - 00:07:25
你跑掉沒有用。

00:07:26 - 00:07:27
別人會繼續殺。

00:07:27 - 00:07:30
所以在多人犯罪的情況，你要中止，你怎麼做？

00:07:31 - 00:07:32
就是要積極防果，知道吧？

00:07:32 - 00:07:36
所以多人犯罪不適用那個既遂未遂跟未了未遂那個圖。

00:07:37 - 00:07:38
所以這個條文他寫的，

00:07:39 - 00:07:44
你應該就看得出來，他並沒有寫中止，他只有寫防止，必須要防止。

00:07:44 - 00:07:46
所以不是啊，應該說，

00:07:47 - 00:07:48
對，他這邊就寫防止，

00:07:48 - 00:07:50
並沒有中止那兩個字。

00:07:50 - 00:07:52
所以這個是第一個比較特別的小細節，提醒各位。

00:07:53 - 00:07:57
然後再來，因為這個條文它的文義本身是講正犯跟共犯。

00:07:58 - 00:08:00
所以看起來好像在處理,

00:08:00 - 00:08:00
有多人涉及同一犯罪的情形都會有這個條文的適用

00:08:03 - 00:08:06
可是學理上學者講,說不是

00:08:06 - 00:08:10
說這個條文,我們解釋上要做一個限縮,好,什麼意思呢

00:08:11 - 00:08:12
347頁這邊

00:08:14 - 00:08:24
括號啊，這裡說，本項的射程範圍不及於被教唆幫助的單獨正犯跟被利用的直接正犯，為什麼

00:08:25 - 00:08:28
我叫你去殺人，我叫你去殺人

00:08:28 - 00:08:29
啊你也殺了

00:08:29 - 00:08:30
殺了之後你後悔了

00:08:30 - 00:08:33
或者是你還在瞄準的時候你就後悔了，你想啊

00:08:34 - 00:08:39
被教唆幫助的正犯，跟間接正犯當中那個工具人

00:08:39 - 00:08:41
其實他本質上就是單獨正犯，對不對

00:08:41 - 00:08:47
他跟我剛講那個多人犯罪，你一個人退出沒有用啊，其他人會繼續砍，那個顧慮完全不一樣嘛，對吧

00:08:48 - 00:08:54
所以如果是那一種被教唆被幫助的正犯，或者是間接正犯當中的工具人，因為他們本質上就是一種單獨正犯

00:08:57 - 00:09:00
所以那些人的中止，我們是回到27條第一項的

00:09:01 - 00:09:02
回到27條第一項

00:09:02 - 00:09:05
所以27條第二項，它是指什麼

00:09:05 - 00:09:07
共犯，還有共同正犯

00:09:07 - 00:09:11
而沒有包含那個被教唆、被幫助的正犯，還有工具人

00:09:11 - 00:09:12
不包含這個在內

00:09:14 - 00:09:14
好

00:09:14 - 00:09:17
那各種形態的運用呢，我們來看第二點這邊

00:09:17 - 00:09:19
第一個是共同正犯

00:09:19 - 00:09:22
好，共同正犯的中止，其實這個事情我們前面有講過

00:09:24 - 00:09:26
多人參與同一個犯罪

00:09:26 - 00:09:27
中間有人想退出了

00:09:28 - 00:09:31
那這個退出的人呢,也最後順利阻止了犯罪的計遂

00:09:32 - 00:09:36
那麼這個中間退出的人啊,當然有機會適用中止未遂

00:09:36 - 00:09:39
那麼我們前面講過,中止未遂的性質叫什麼呢

00:09:40 - 00:09:43
個人前免刑法是有，記得這個字

00:09:44 - 00:09:45
個人，它是一種個人的刑法

00:09:45 - 00:09:47
這邊是有喔，所以既然我們講說它是個人的前免刑法事由的話

00:09:47 - 00:09:52
代表什麼事啊，代表這個東西不及於其他沒有做中止行為的參與者

00:10:00 - 00:10:00
所以你想喔，多人去砍人，砍到一半，突然有人不想砍了，這個A啊，不想砍了，趕快退出喔，趕快打電話叫醫護，被害人沒有死。

00:10:10 - 00:10:12
A論中止未遂沒有問題，其他的同夥B、C的，當然不能論，因為他們沒有做。

00:10:16 - 00:10:17
這個是第一個喔。

00:10:18 - 00:10:22
好，那再來教唆犯、幫助犯、正犯及轉犯。

00:10:22 - 00:10:23
這個也很簡單喔。

00:10:23 - 00:10:25
我們講個人前面刑法事由

00:10:26 - 00:10:30
我叫你去殺人，你殺到一半不想殺了，你把被害人送醫。

00:10:30 - 00:10:33
那理論中止，所以要干我什麼事，對不對？

00:10:33 - 00:10:34
反過來也是嘛。

00:10:34 - 00:10:35
我後悔了。

00:10:36 - 00:10:37
我打119，救了被害人並送醫。

00:10:38 - 00:10:39
那干你什麼事。

00:10:39 - 00:10:41
有沒有可能兩個人都打？

00:10:41 - 00:10:42
有啊，當然有可能啊。

00:10:42 - 00:10:42
是這樣子喔。

00:10:42 - 00:10:44
所以記得有做的人才能論喔。

00:10:45 - 00:10:45
好，這個不難。

00:10:46 - 00:10:48
接著我們來看下面p348第二點，參與犯的脫離。

00:10:52 - 00:10:54
脫離這個東西啊，在近年的考試很喜歡考。

00:10:55 - 00:10:56
去年的司律2試是有考。

00:10:57 - 00:10:58
今年的高考法制又考。

00:10:59 - 00:11:01
脫離這個東西喔。

00:11:01 - 00:11:01
跟你們講。

00:11:01 - 00:11:05
以前我在唸大學的時候啊，脫離這個東西，國考基本上不會考。

00:11:06 - 00:11:11
因為以前那個年代會說，這個是某些流派老師特別喜歡的獨門暗器。

00:11:11 - 00:11:13
然後國考應該不會考這個東西。

00:11:13 - 00:11:13
可是現在不是喔。

00:11:14 - 00:11:17
現在這個東西不管留日或留德老師都會討論。

00:11:17 - 00:11:18
國考也考出來了。

00:11:18 - 00:11:21
所以我們常跟同學說，就越晚考上你要讀的東西越多了。

00:11:22 - 00:11:24
現在被歸類成那種法研所才會的東西。

00:11:25 - 00:11:27
你信不信到10年之後，國考就會出現。

00:11:27 - 00:11:28
真的啦，一定是這樣啦。

00:11:30 - 00:11:31
所以我們來看一下喔。

00:11:31 - 00:11:31
第二點。

00:11:31 - 00:11:32
參與犯的脫離。

00:11:33 - 00:11:34
那脫離要處理的問題是這樣。

00:11:35 - 00:11:35
就是說喔，多人去犯罪。

00:11:40 - 00:11:40
即使呢，有人不想做了。

00:11:43 - 00:11:44
有人不想做，他就想退出嘛。

00:11:44 - 00:11:46
好，那如果這個退出也順利阻止犯罪既遂的話。

00:11:47 - 00:11:49
那沒有問題啊，全體都未遂啊。

00:11:49 - 00:11:50
所以退出那個人就適用什麼？

00:11:50 - 00:11:52
中止未遂嘛，我們剛講過，對不對？

00:11:52 - 00:11:53
這是沒有問題的。

00:11:53 - 00:11:55
會有問題的是什麼情況？

00:11:56 - 00:11:57
多人去犯罪，好，然後呢？

00:11:59 - 00:12:00
這個人醒了。

00:12:00 - 00:12:00
想退出，

00:12:01 - 00:12:04
他也誠摯努力地阻止犯罪結果的發生。

00:12:04 - 00:12:06
結果啊，阻止失敗。

00:12:06 - 00:12:08
最後犯罪還是既遂了。

00:12:08 - 00:12:11
那麼這個中間退出的人該怎麼論？

00:12:12 - 00:12:14
你看喔，從原本現行法的條文來講，

00:12:15 - 00:12:18
要論中止未遂，前提是犯行未既遂。

00:12:19 - 00:12:21
那假設你不承認脫離理論的話，

00:12:22 - 00:12:23
那那個人有什麼用？

00:12:23 - 00:12:24
對啊，他想退出啊。

00:12:25 - 00:12:26
可是最後犯罪也是既遂啦。

00:12:26 - 00:12:30
那最後犯罪還是既遂的話，不就一人既遂，全體既遂？

00:12:30 - 00:12:32
他就既遂了欸，對不對？

00:12:32 - 00:12:36
所以你會發現，在原本如果你不承認脫離理論的話，

00:12:37 - 00:12:41
那麼在共同正犯這種多數人犯罪的情況當中，

00:12:41 - 00:12:43
中間想退出的人，

00:12:43 - 00:12:45
那他就要有能力讓犯罪未遂喔。

00:12:46 - 00:12:48
如果他沒有這個能力，最後犯罪還是既遂了。

00:12:48 - 00:12:50
那很遺憾他沒有效果,他依然既遂了。

00:12:51 - 00:12:53
好,這樣的話會造成什麼結果?

00:12:53 - 00:12:57
會造成啊,最後這個人可不可以用中止未遂,取決於偶然。

00:12:58 - 00:13:12
而且跟單人犯罪最大的不同是,

00:13:12 - 00:13:20
單人犯罪的情形,

00:13:20 - 00:13:30
最後犯罪要不要既遂,

00:13:30 - 00:13:46
行為人個人所能掌控的程度相對高。

00:13:46 - 00:13:47
可是多人犯罪不是喔,

00:13:48 - 00:13:49
你想喔,

00:13:49 - 00:13:50
一群人去殺人,

00:13:51 - 00:13:52
突然有人說他不想殺了。

00:13:53 - 00:13:54
欸你覺得同夥會聽他的嗎?

00:13:55 - 00:13:55
不見得吧。

00:13:56 - 00:13:57
對不對？他說我不想殺了，

00:13:58 - 00:14:00
同夥可能就覺得你神經病，我們都走到這一步了，你還想退出喔。

00:14:00 - 00:14:00
脫離理論再講一次喔。

00:14:01 - 00:14:02
他要處理的問題就是

00:14:04 - 00:14:06
有些人退出了

00:14:06 - 00:14:10
可是其他人依然做到後面的行為階段

00:14:10 - 00:14:12
比如說其他人依然既遂了

00:14:12 - 00:14:21
那麼這個前面退出的人，他的共同正犯，可不可以，他的共同正犯的刑責，可不可以負到他退出那一刻為止

00:14:22 - 00:14:24
之後的事不干他的事

00:14:24 - 00:14:24
可不可以這樣認定

00:14:25 - 00:14:26
這個是脫離的問題

00:14:26 - 00:14:27
所以這邊提醒各位

00:14:28 - 00:14:29
脫離跟中止未遂

00:14:30 - 00:14:32
雖然我們經常放在一起想

00:14:32 - 00:14:34
但是它們寫作的位置完全不一樣

00:14:35 - 00:14:36
中止未遂我放哪裡

00:14:36 - 00:14:38
三階外一定的

00:14:38 - 00:14:38
為什麼

00:14:38 - 00:14:41
因為中止未遂那個叫做個人減免刑罰事由

00:14:41 - 00:14:41
所以

00:14:41 - 00:14:43
它的位置一定放在三階之外

00:14:44 - 00:14:45
可是脫離不是喔

00:14:45 - 00:14:47
脫離這裡涉及到的是

00:14:49 - 00:14:51
行為人還是不是共同正犯

00:14:52 - 00:14:54
他的交互作用要到什麼時候

00:14:55 - 00:14:57
所以脫離到放在哪裡檢討

00:14:57 - 00:14:59
構成要件

00:14:59 - 00:14:59
知道嗎

00:14:59 - 00:14:59
脫離

00:15:00 - 00:15:00
你必須放在構成要件

00:15:01 - 00:15:02
這個很多人寫錯喔

00:15:02 - 00:15:04
我每次在司律的集訓班出這個東西

00:15:05 - 00:15:07
一定有一半以上的同學把脫離寫成三階之外

00:15:08 - 00:15:08
不對

00:15:09 - 00:15:11
因為有沒有脫離,那個會影響到他既遂未遂

00:15:12 - 00:15:13
會影響到他有罪無罪

00:15:13 - 00:15:16
所以我再講一次，有沒有脫離，那個是什麼層次的問題

00:15:17 - 00:15:18
構成要件的問題

00:15:18 - 00:15:20
那不是三階段的問題

00:15:20 - 00:15:20
OK喔

00:15:20 - 00:15:21
好,那我們隨便來看一下喔

00:15:23 - 00:15:24
349頁

00:15:24 - 00:15:25
我們來看實務見解

00:15:26 - 00:15:27
關於脫離喔

00:15:27 - 00:15:32
傳統實務是分著手前還有著手後

00:15:32 - 00:15:34
那我這邊不講得那麼細

00:15:34 - 00:15:37
因為我覺得講太細同學會混淆

00:15:37 - 00:15:38
所以我這邊跟同學講一個簡單的結論

00:15:39 - 00:15:41
目前的實務解釋認為說

00:15:42 - 00:15:44
不管是什麼著手前、著手後脫離都一樣

00:15:44 - 00:15:46
不管是什麼時候脫離

00:15:46 - 00:15:50
你要脫離的話，就要消滅你原本的因果貢獻

00:15:51 - 00:15:53
這個叫做因果關係切斷說

00:15:54 - 00:15:56
你要切斷你原本的因果貢獻

00:15:56 - 00:15:57
所以喔

00:15:57 - 00:15:59
物理上的沒有疑問

00:15:59 - 00:15:59
比如說

00:16:00 - 00:16:03
你是一個共同討論犯罪計畫的人。

00:16:03 - 00:16:05
你討論的是一個殺人的計畫。

00:16:05 - 00:16:07
而你也給了一把刀給你的同夥。

00:16:08 - 00:16:11
行兇前一天，你突然說你不想殺了。

00:16:11 - 00:16:16
這時候啊，你覺得要跟你的同夥說這件事，說你不想殺了。

00:16:16 - 00:16:19
此外，你還要怎麼樣？

00:16:19 - 00:16:19
要把刀拿回來啊。

00:16:19 - 00:16:20
瞭解吧？

00:16:20 - 00:16:22
不然的話，你單純說你不想殺了。

00:16:22 - 00:16:24
那只是切斷心理上的因果啊。

00:16:25 - 00:16:26
刀子是你給的，你沒有切斷物理上的因果，這怎麼行呢？

00:16:28 - 00:16:29
所以我們講啊。

00:16:30 - 00:16:33
脫離的人就是這樣，有貢獻，就要切斷。

00:16:34 - 00:16:36
心理上的切斷比較不會有疑問。

00:16:36 - 00:16:38
告知同夥，勸阻同夥，那個叫心理上的切斷。

00:16:39 - 00:16:40
這比較不會有疑問。

00:16:41 - 00:16:42
有疑問的是物理上的切斷。

00:16:42 - 00:16:44
物理上切斷是怎麼樣？

00:16:45 - 00:16:46
有貢獻就有切割喔。

00:16:46 - 00:16:48
刀子是你的，你想要拿回來喔。

00:16:49 - 00:16:51
或者比如說以前政大的法研所考過。

00:16:52 - 00:16:53
要去偷東西，其中一個共謀者。

00:16:54 - 00:16:57
他探聽到那個保險箱的密碼。

00:16:58 - 00:16:59
他有探聽到那個密碼。

00:16:59 - 00:17:00
他就跟他的同夥講。

00:17:00 - 00:17:03
後來那個講密碼的人，他突然後悔了，不想去了。

00:17:04 - 00:17:04
那你想想。

00:17:05 - 00:17:07
這個人既然問得到密碼。

00:17:07 - 00:17:11
那他應該有能力，叫那個管密碼的人把密碼改掉，對吧？

00:17:11 - 00:17:14
所以有提供犯罪資訊的人，他想脫離的話。

00:17:16 - 00:17:18
那他就要設法讓這個資訊變得無用，知道嗎？

00:17:19 - 00:17:22
否則的話，他光是說我不想去了，這樣不行喔，知道嗎？

00:17:22 - 00:17:22
所以物理貢獻的話，你有貢獻就要切斷。

00:17:25 - 00:17:27
當然啦，有些人他可能沒有物理貢獻。

00:17:29 - 00:17:30
那沒提供當然就沒有切斷的問題。

00:17:31 - 00:17:31
知道嗎？

00:17:31 - 00:17:36
所以如果這個人他只是參與討論犯罪計畫，他沒有物理上的貢獻的話，那沒有貢獻就不會有切斷嘛，OK喔。

00:17:36 - 00:17:38
所以實務上的說法是，不管你是著手前還是著手後的脫離。

00:17:42 - 00:17:43
反正你要做什麼事？

00:17:44 - 00:17:46
因果關係的切斷。

00:17:46 - 00:17:48
你貢獻的部分，你就要把它切斷。

00:17:49 - 00:17:50
所以有切斷的話效果是什麼呢？

00:17:52 - 00:17:54
從切斷的那一刻起，不再是共同正犯，知道嗎？

00:17:57 - 00:17:59
從切斷那一刻起，不再是。

00:18:00 - 00:18:01
共同正犯。

00:18:02 - 00:18:03
相對的喔，

00:18:04 - 00:18:06
我們講，有脫離的話是，

00:18:07 - 00:18:11
從切斷的那一刻起，不再是共同正犯。

00:18:12 - 00:18:14
那反過來說如果沒有成功切斷的話怎麼樣?

00:18:15 - 00:18:16
就還是共同正犯,

00:18:16 - 00:18:18
還要為最後的結果去負責,

00:18:18 - 00:18:18
OK喔。

00:18:19 - 00:18:22
好，所以這個是我們講脫離，實務上的看法是這樣子。

00:18:22 - 00:18:24
不論著手前，著手後，

00:18:24 - 00:18:26
基本上呢，就是講說啊，

00:18:27 - 00:18:32
只要你有參與這個犯罪，你就必須要切斷關係，

00:18:32 - 00:18:35
沒有切斷的話呢，就還是要為最後的結果去負責。

00:18:36 - 00:18:37
OK，所以這個是實務見解。

00:18:38 - 00:18:40
所以我說現在來講，這個東西會變得比較簡單。

00:18:41 - 00:18:44
因為以前還分這個什麼，著手前脫離，著手後脫離。

00:18:44 - 00:18:46
現在沒有這樣分了。

00:18:46 - 00:18:47
現在的話，反正就是怎麼樣？

00:18:48 - 00:18:50
不管怎麼樣，都是因果關係把它切斷。

00:18:50 - 00:18:51
OK哦。

00:18:51 - 00:18:52
好。

00:20:00 - 00:20:03
的話，那你要有本事做到中止未遂，

00:20:03 - 00:20:05
要讓犯行為既遂。

00:20:05 - 00:20:06
如果你沒這個本事，

00:20:06 - 00:20:09
你著手後單純自己跑掉,沒用,

00:20:09 - 00:20:10
知道嗎?沒用。

00:20:10 - 00:20:11
照樣要論共同正犯。

00:20:12 - 00:20:13
這是以前的說法喔。

00:20:15 - 00:20:16
以前這個說法,

00:20:16 - 00:20:18
像我大學的時候，大家都採這個說法啊。

00:20:18 - 00:20:21
所以我記得，我大一的寒假，

00:20:21 - 00:20:24
那時候啊，我還跟我一個表弟分享過這件事。

00:20:25 - 00:20:26
真的啊。

00:20:27 - 00:20:29
我有一個表弟，舅公的孫子。

00:20:29 - 00:20:31
六等親啊,就比較遠的那個表弟。

00:20:32 - 00:20:36
那個表弟,他本身的成長背景還蠻可憐的。

00:20:37 - 00:20:41
他是,算是新移民的後代啦,

00:20:41 - 00:20:42
他的媽媽是印尼人,

00:20:43 - 00:20:47
然後他的媽媽嫁來臺灣之後遇到婆媳問題,

00:20:47 - 00:20:54
所以他就被他的媽媽在這個小孩還很小的時候，就被婆婆逼到瘋掉，

00:20:54 - 00:20:56
最後在他們家頂樓引火自焚死掉。

00:20:56 - 00:20:59
他，他的媽媽是一個這樣的身世。

00:20:59 - 00:21:02
然後我這個表弟的爸爸，就是我的表舅。

00:21:02 - 00:21:06
那個表舅是一個智商有點問題的人。

00:21:06 - 00:21:09
沒有到智障，但就是介於一般人跟智障之間。

00:21:10 - 00:21:11
他的爸爸是這樣的人。

00:21:11 - 00:21:13
然後，你在想，

00:21:14 - 00:21:16
他的媽媽很早就自殺死掉，

00:21:16 - 00:21:19
他的爸爸是一個智商有點問題的人。

00:21:19 - 00:21:21
然後他的阿公跟阿媽,

00:21:21 - 00:21:24
他的阿媽就是逼死他媽媽的人嘛,

00:21:24 - 00:21:27
所以你可以想像那個人個性，那個人應該是一個很可怕的人吧。

00:21:27 - 00:21:29
然後他的阿公就是一個濫好人,

00:21:29 - 00:21:31
大概是一個這樣的組合。

00:21:31 - 00:21:36
我這個表弟啊,從小就面臨到一些不太好的對待,

00:21:36 - 00:21:38
比如說他阿嬤會拿打火機燒他的手之類的,

00:21:38 - 00:21:40
然後從小也沒有人教他功課什麼的,

00:21:40 - 00:21:44
所以這個小孩到後來就出現了一些偏差的行為。

00:21:44 - 00:21:46
像我記得他國中的時候,

00:21:47 - 00:21:48
我去他們家，

00:21:48 - 00:21:52
那時候啊，他就跟我說他爸買了一把瓦斯槍，

00:21:52 - 00:21:54
可以擊發BB彈那一種。

00:21:54 - 00:21:57
我就想說奇怪，那個智障爸爸買這個東西幹什麼？

00:21:57 - 00:21:58
對，他爸就買一把瓦斯槍。

00:21:58 - 00:22:00
然後我表弟就跟我說呢,

00:22:00 - 00:22:00
他會拿那個瓦斯槍去到處打。

00:22:02 - 00:22:04
他說他會去池塘打鴨子。

00:22:04 - 00:22:07
而且還跟我說他的槍法很準,可以把鴨子爆頭。

00:22:07 - 00:22:09
那我就說,那所以你要吃牠的肉嗎?

00:22:09 - 00:22:11
他說沒有，他打好玩的。

00:22:11 - 00:22:15
然後他會拿這個瓦斯槍，比如說去打，打什麼鄰居小孩的玩具。

00:22:15 - 00:22:17
去打流浪狗，把那個狗打得哀叫，他覺得很開心。

00:22:18 - 00:22:19
高中的時候他就有這個偏差行為。

00:22:20 - 00:22:21
後來他小我三歲嘛。

00:22:21 - 00:22:23
那後來上大學的時候。

00:22:25 - 00:22:27
後來我上大學，他就唸高中嘛。

00:22:28 - 00:22:30
他就跟我說他會跟人家去鬥毆。

00:22:30 - 00:22:30
什麼的。

00:22:30 - 00:22:33
我聽到想說蠻嚴重的，跟人家去打架。

00:22:33 - 00:22:35
那當時因為我大一還待在家裡準備轉學考。

00:22:36 - 00:22:37
我就剛好唸到這一段。

00:22:38 - 00:22:40
當時的實務建議認為著手後不可以脫離。

00:22:40 - 00:22:42
然後我就跟我表弟講說，我跟你講。

00:22:43 - 00:22:45
如果你們一群人要去打打殺殺。

00:22:45 - 00:22:48
殺到一半你不想殺了，你不能自己走掉喔。

00:22:49 - 00:22:52
你要打119，要讓被害人沒有死掉喔。

00:22:52 - 00:22:57
不然你自己走掉，如果其他人繼續殺，被害人還是死了，那你還是殺人的刑責很重喔，知道嗎？

00:22:58 - 00:22:59
我表弟點點頭，知道。

00:23:00 - 00:23:01
你說他會聽進去啊？

00:23:01 - 00:23:02
我也不知道。

00:23:02 - 00:23:04
反正我以前跟我那個表弟分享過這件事。

00:23:04 - 00:23:06
因為當時著手後不能脫離。

00:23:07 - 00:23:08
但後來改的啦。

00:23:08 - 00:23:10
現在的話只要有因果關係切斷就可以了。

00:23:11 - 00:23:12
後來。

00:23:12 - 00:23:14
可能有人會想說，那我跟這個表弟後來怎麼樣了。

00:23:15 - 00:23:17
因為後來舅公過世之後。

00:23:17 - 00:23:19
其實我們跟他們家也沒有怎麼在聯絡。

00:23:19 - 00:23:21
所以後來我也不知道我這個表弟到底怎麼了。

00:23:21 - 00:23:23
大概十幾年沒有碰到他了啦。

00:23:23 - 00:23:25
然後一直到前幾年。

00:23:25 - 00:23:27
我們跟另外一個表舅碰面。

00:23:27 - 00:23:29
不是這個智障表舅。

00:23:29 - 00:23:30
是另外一個正常的。

00:23:30 - 00:23:31
跟另外一個表就碰面。

00:23:31 - 00:23:33
我就問另外那個表就說，那我那個表弟現在怎麼了？

00:23:34 - 00:23:37
另外的表就說呢，他後來改名字了，改叫什麼什麼東西。

00:23:37 - 00:23:38
我想，原來改名字喔。

00:23:38 - 00:23:40
難怪Google都找不到。

00:23:41 - 00:23:42
後來。

00:23:43 - 00:23:44
聽到他的新名字之後。

00:23:44 - 00:23:45
我馬上去搜尋。

00:23:46 - 00:23:48
有找到臉書跟IG。

00:23:48 - 00:23:50
然後我就跟我另外那個表姊講。

00:23:50 - 00:23:52
我另外表就說就鬆了一口氣，因為很久沒有看到那個人。

00:23:52 - 00:23:56
我另外一個表就還擔心說，他是不是死掉了，想說這個人還活著嗎？

00:23:56 - 00:23:59
後來發現還活著這樣，至少IG上還有在發動態。

00:24:00 - 00:24:00
在發動態。

00:24:01 - 00:24:03
然後我就想說Google沒有搜尋到什麼東西嘛，你們知道嗎？

00:24:04 - 00:24:06
如果Google沒有搜尋到一個人的資訊，你可以改用另外的東西搜尋，叫做法院判決書查詢系統。

00:24:10 - 00:24:13
真的，我就改用這個判決書查詢系統去查這個人的名字。

00:24:13 - 00:24:16
後來就查到，真的有一些小case。

00:24:17 - 00:24:18
但不是什麼嚴重的事。

00:24:19 - 00:24:21
酒後駕車、侵佔偷禮物。

00:24:21 - 00:24:23
還有什麼欠錢被中華電信告。

00:24:23 - 00:24:26
還好啦，至少沒有走到很嚴重的事。

00:24:26 - 00:24:27
我就跟我另外那個表舅講。

00:24:28 - 00:24:29
另外表舅聽到，好，就這樣，對。

00:24:30 - 00:24:31
就這樣子。

00:24:31 - 00:24:31
所以

00:24:32 - 00:24:35
當時我找到那個表弟的臉書跟IG的時候，我一度想說，要不要去加他，跟他相認一下，實際也沒有見。

00:24:39 - 00:24:40
但後來想不對。

00:24:40 - 00:24:43
那個人連電信費都繳不出來被中華電信告。

00:24:43 - 00:24:45
那我加他的話，

00:24:45 - 00:24:49
他是不是會想說，我這表哥看起來好像混得還不錯，整天來跟我借錢。

00:24:49 - 00:24:53
我覺得鐵定會，就想說算了算了，假裝不認識，繼續默默關注他就好。

00:24:53 - 00:24:56
所以每次瞧這個東西呢，都會想到我之前這個表弟。

00:24:57 - 00:25:02
好，所以這個上過我的課的同學都認識我的親戚，認識我的叔叔，認識我的表弟這樣。

00:25:02 - 00:25:03
好啦。

00:25:03 - 00:25:05
總之，目前實務對脫離這個東西的看法，無論是著手前還是著手後，都是採取一樣的標準喔。

00:25:09 - 00:25:11
因果關係切斷說。

00:25:11 - 00:25:12
好。

00:25:12 - 00:25:13
下面350頁。

00:25:13 - 00:25:15
這個進階問題。

00:25:16 - 00:25:19
進階問題是學者對參與關係的看法。

00:25:19 - 00:25:22
括號一的因果關係切斷說我不贅述。

00:25:22 - 00:25:23
因為這個目前實務上已經踩了。

00:25:24 - 00:25:26
再來我們翻過來352頁，括號二。

00:25:26 - 00:25:26
括號二。

00:25:29 - 00:25:30
括號二。

00:25:30 - 00:25:30
這個是許玉安老師多年前的一篇文章，談從德國法的角度談共同正犯關係的脫離。

00:25:30 - 00:25:30
許老師這篇文章，他是從德國法切入。

00:25:30 - 00:25:30
因果關係切斷說，那個是日本法的說法。

00:25:30 - 00:25:31
是一個德國的說法，一個日本的說法，兩邊的思考會有點不太一樣。

00:25:31 - 00:25:31
可是就考試的觀點來講，結論其實差不多。

00:25:31 - 00:25:31
那真正的差別在哪裡？

00:25:31 - 00:25:32
許老師這個文章，他提出一個點是這樣子。

00:25:32 - 00:25:32
他認為說共同

00:26:00 - 00:26:00
正犯的脫離

00:26:02 - 00:26:03
共同正犯的脫離

00:26:03 - 00:26:06
脫離的人，是要消滅他的犯罪貢獻

00:26:07 - 00:26:11
沒有錯嘛，這一點講的跟我們關係切斷說是一樣的，對不對，脫離的人要消滅他的犯罪貢獻

00:26:12 - 00:26:13
好，那不同在哪裡

00:26:14 - 00:26:16
照實務看的見解

00:26:16 - 00:26:20
脫離的人，如果沒有消滅他的犯罪貢獻的話

00:26:20 - 00:26:22
那是不是沒有成功脫離

00:26:22 - 00:26:26
那沒有成功脫離的話，他就依然是本罪的共同正犯，要一起負責，對吧

00:26:27 - 00:26:28
那徐老師的說法是說

00:26:29 - 00:26:31
你脫離失敗沒關係

00:26:31 - 00:26:36
脫離失敗，雖然你還是要為最後的結果負責，但這沒有錯。

00:26:36 - 00:26:39
但是因為你終究有切斷的行為，

00:26:39 - 00:26:44
所以這個時候在犯罪的評價上，可以改論比較輕的共犯形態。

00:26:45 - 00:26:54
也就是視具體的情況，看這個人是提供犯意比較多，還是提供幫助比較多，進而呢，改論行為人，叫做唆使犯或幫助犯。

00:26:55 - 00:26:55
可以改這樣論

00:26:55 - 00:26:56
知道嗎，改成這樣論

00:26:56 - 00:26:59
所以這個是徐老師的說法

00:27:00 - 00:27:03
就是我們352頁的括號二這邊

00:27:05 - 00:27:06
括號這邊

00:27:06 - 00:27:07
好

00:27:07 - 00:27:08
然後還有一件事

00:27:09 - 00:27:12
共同正犯，如果著手後脫離

00:27:13 - 00:27:16
那個脫離成功的人，我們通常說論什麼呢

00:27:16 - 00:27:16
論未遂，對不對

00:27:17 - 00:27:20
好，那論未遂的話，有沒有中止未遂適用的空間

00:27:21 - 00:27:22
有喔

00:27:22 - 00:27:22
照學說都有喔

00:27:23 - 00:27:24
你說人死了怎麼中止

00:27:24 - 00:27:25
可以

00:27:25 - 00:27:27
我們等一下看下面的考題就知道了

00:27:27 - 00:27:28
好

00:27:28 - 00:27:30
我們來看他353,353頁下面這一題

00:27:31 - 00:27:32
這一題，你看

00:27:32 - 00:27:33
102，多久啦，12年前

00:27:34 - 00:27:35
但它很重要

00:27:35 - 00:27:38
這一題就是共同正犯脫離最經典的題目

00:27:40 - 00:27:44
所以我就說嘛，我會放在課本的題目，年代久遠的一定代表它很重要很經典，我才沒有拿掉

00:27:45 - 00:27:46
來我們來看這一題

00:27:46 - 00:27:48
你們一邊看，我一邊寫它的答題架構

00:32:01 - 00:32:05
好，利用這個題目跟同學講，共同正犯我們怎麼寫。

00:32:05 - 00:32:07
我講啊，共同正犯兩種寫法。

00:32:07 - 00:32:09
之前可能跟同學大概提過，兩種寫法。

00:32:10 - 00:32:14
一種寫法是把大家全部寫在同一個標。

00:32:14 - 00:32:15
這個叫一起寫。

00:32:16 - 00:32:17
一起寫應該不會有問題。

00:32:18 - 00:32:19
很簡單嘛。

00:32:19 - 00:32:21
如果一個題目跟你說，

00:32:22 - 00:32:25
甲乙兩個人，我們講最簡單的版本。

00:32:25 - 00:32:27
甲乙兩個人想殺A。

00:32:27 - 00:32:30
所以他們呢，兩個人各持一把刀。

00:32:30 - 00:32:32
在A家門口堵A。

00:32:32 - 00:32:36
A出來之後，兩個人一起持刀捅向A。

00:32:36 - 00:32:41
甲的刀捅向A的脖子，乙的刀捅向A的胸腔，A當場死亡。

00:32:42 - 00:32:42
這時候我們怎麼寫？

00:32:44 - 00:32:51
一起寫的寫法就是，甲乙持刀捅A的行為，成立殺人罪的共同正犯。

00:32:51 - 00:32:52
這個叫一起寫，知道嗎？

00:32:52 - 00:32:54
所以一起寫的話沒有什麼問題啊。

00:32:54 - 00:32:57
就是原本你說甲拿刀捅A成立殺人罪的共同正犯。

00:32:58 - 00:32:59
那一起寫就會變成怎麼樣？

00:32:59 - 00:33:01
兩個人合在一個標。

00:33:01 - 00:33:04
假使一起拿到捅人的行為成立殺人罪的共同正犯。

00:33:05 - 00:33:07
然後這個時候呢，客觀上你檢討共同正犯的要件。

00:33:08 - 00:33:09
二人以上犯意聯絡，行為分擔。

00:33:10 - 00:33:11
主觀上檢討故意。

00:33:11 - 00:33:11
就這樣啊，這個沒有什麼啊。

00:33:12 - 00:33:14
所以一起寫的題目，同學應該比較不會有問題。

00:33:15 - 00:33:19
這一題，是一個非常典型適合分開寫的題目。

00:33:19 - 00:33:20
分開寫什麼意思？

00:33:21 - 00:33:22
就是各個人切開。

00:33:23 - 00:33:26
我們不會把好幾個人合在同一個標題，這個叫做分開寫。

00:33:28 - 00:33:31
我們講共同正犯的一起寫跟分開寫。

00:33:32 - 00:33:33
那個不是對錯的問題。

00:33:34 - 00:33:35
那個也不是學派的問題。

00:33:36 - 00:33:38
那個叫做策略的問題。

00:33:38 - 00:33:39
就這麼簡單，知道嗎？

00:33:39 - 00:33:44
共同正犯的一起寫我分開寫，它就是很單純策略的問題，好，怎麼說呢？

00:33:47 - 00:33:48
就像比如說。

00:33:49 - 00:33:50
呃，比如說什麼呢？

00:33:50 - 00:33:51
好，比如說。

00:33:51 - 00:33:55
從這邊到東吳大學城中校區。

00:33:55 - 00:33:56
該怎麼去？

00:33:57 - 00:33:59
對啊，以前我大學研究所在那個城中嘛，你去林。

00:34:00 - 00:34:01
也不算太遠，要怎麼去？

00:34:01 - 00:34:03
有好幾種方式。

00:34:04 - 00:34:06
第一個，可以選擇走路。

00:34:07 - 00:34:08
真的走路。

00:34:09 - 00:34:11
其實不會到很遠，大概20幾分鐘。

00:34:11 - 00:34:14
如果天氣沒有很熱，又沒有下雨的話，走路其實還蠻舒服的。

00:34:15 - 00:34:16
走路，20幾分鐘。

00:34:17 - 00:34:19
再來，也可以選擇搭公車。

00:34:20 - 00:34:23
搭公車的話,在那個,那個哪裡啊?

00:34:24 - 00:34:25
中華路那邊,

00:34:25 - 00:34:27
靠小南門那邊,就桂林路家樂福對面,

00:34:27 - 00:34:29
在那個地方搭265,超快。

00:34:30 - 00:34:34
那個265,那個司機都非常的勇猛,很像賽車手一樣。

00:34:34 - 00:34:36
搭這個265超快，那個密度又高，

00:34:36 - 00:34:38
所以搭265也是一個選擇。

00:34:38 - 00:34:39
搭捷運也可以。

00:34:40 - 00:34:41
但這一段我不太會搭捷運，

00:34:41 - 00:34:44
因為搭捷運我覺得其實要走蠻遠的。

00:34:45 - 00:34:46
搭265還比較快。

00:34:46 - 00:34:50
然後還有一個方式是,如果你錢多啦,

00:34:51 - 00:34:53
你也可以搭計程車,當然也可以。

00:34:53 - 00:34:56
又或者是如果你要騎Ubike,也是可以,

00:34:57 - 00:34:58
雖然我們補習班附近可能沒有站,

00:34:58 - 00:35:00
但你走去228公園那邊也會有站。

00:35:01 - 00:35:04
所以你想，從我們補習班到東吳大學的城中校區，

00:35:05 - 00:35:06
有好幾種策略。

00:35:06 - 00:35:07
你可以走路，

00:35:07 - 00:35:08
可以搭公車。

00:35:08 - 00:35:09
可以搭捷運,

00:35:09 - 00:35:11
可以騎腳踏車，你也可以搭計程車。

00:35:12 - 00:35:16
這幾種手法，我們說這個叫工具的選擇，沒有對錯嘛。

00:35:16 - 00:35:18
你要搭計程車，那你錢多你就搭啊，

00:35:18 - 00:35:20
這沒有不行啊，對不對？

00:35:20 - 00:35:23
所以共同正犯的這個答題方式也是一樣。

00:35:24 - 00:35:25
我們講啊,

00:35:26 - 00:35:28
有些時候適合一起寫,

00:35:29 - 00:35:31
有些時候適合分開寫,

00:35:32 - 00:35:33
就像我剛剛講的問題,

00:35:33 - 00:35:36
我從這個補習班要去東吳大學城中校區，

00:35:37 - 00:35:39
假設現在外面下著雨，

00:35:40 - 00:35:41
我要騎腳踏車去，

00:35:42 - 00:35:43
沒有說不行啦，

00:35:43 - 00:35:44
只是很不方便嘛。

00:35:45 - 00:35:46
我要穿雨衣,

00:35:46 - 00:35:48
然後騎腳踏車，去到那邊有夠狼狽。

00:35:49 - 00:35:50
為什麼不乾脆搭車就好？

00:35:51 - 00:35:52
他沒有不行啊，只是不方便啊。

00:35:53 - 00:35:55
所以這種題目也是，共同正犯的題目怎麼寫？

00:35:56 - 00:35:59
這一題，有些人說我可不可以一起寫？

00:36:00 - 00:36:00
一起寫不是不行

00:36:00 - 00:36:02
但是很難寫

00:36:03 - 00:36:03
你看喔

00:36:04 - 00:36:07
甲乙丙三個人在這題當中涉及的角色都不一樣

00:36:08 - 00:36:11
甲是一個從頭到尾做完全程的人

00:36:11 - 00:36:14
乙是一個著手後脫離的人

00:36:15 - 00:36:17
而丙是一個自著手前脫離的人

00:36:18 - 00:36:23
三個人所涉及的角色,所涉及的參與程度都不一樣

00:36:23 - 00:36:27
如果這三個人你說你要一起寫

00:36:28 - 00:36:29
我當初就試過

00:36:29 - 00:36:30
超難寫

00:36:31 - 00:36:33
真的超難寫，寫到最後會爆炸

00:36:33 - 00:36:35
所以這種題目呢，我絕對建議同學分開來寫

00:36:36 - 00:36:37
好，所以分開寫我們怎麼寫呢

00:36:37 - 00:36:39
首先我們先寫甲的部分

00:36:39 - 00:36:42
記得喔，共同正犯如果你要選擇分開來寫的話

00:36:42 - 00:36:46
分開來寫你第一個要寫的

00:36:46 - 00:36:46
絕對是誰

00:36:47 - 00:36:51
行為做得最多最完整，甚至他自己就已經可以成立單獨正犯的人

00:36:52 - 00:36:53
一定要先寫這種角色

00:36:53 - 00:36:57
知道嗎,行為做得完整,已經可以成立單獨正犯的人

00:36:57 - 00:36:58
所以這一題絕對是甲

00:36:59 - 00:37:02
這一題應該不會有人想說他想先寫丙吧

00:37:03 - 00:37:04
你先寫丙那個俗辣幹什麼

00:37:05 - 00:37:06
他什麼事都沒做完嘛，對不對？

00:37:06 - 00:37:07
所以共同正犯一起寫

00:37:08 - 00:37:12
我們一定是先寫行為做得最完整的人，也就是這個題目當中的甲

00:37:13 - 00:37:14
然後啊

00:37:14 - 00:37:16
這一題當中的甲

00:37:16 - 00:37:19
也請同學不要浪費太多的篇幅去寫它

00:37:20 - 00:37:22
甲的部分

00:37:22 - 00:37:23
絕對不值得多寫

00:37:23 - 00:37:24
好嗎，甲的部分絕對不值得多寫

00:37:24 - 00:37:25
因為你看嘛

00:37:26 - 00:37:27
甲有什麼好說的

00:37:28 - 00:37:31
他就是一個從頭到尾

00:37:31 - 00:37:32
全部做完的人

00:37:32 - 00:37:33
他有什麼好說的

00:37:33 - 00:37:33
對啊

00:37:33 - 00:37:34
甲的部分

00:37:34 - 00:37:36
我之前在補習班出過這個題目

00:37:36 - 00:37:38
有同學寫假寫半面

00:37:38 - 00:37:39
不需要好嗎

00:37:39 - 00:37:40
甲的部分不是重點

00:37:41 - 00:37:42
好，重點是以哏假

00:37:42 - 00:37:45
來，乙跟甲會不會成立殺人既遂的共同正犯

00:37:46 - 00:37:47
所以我們看喔

00:37:47 - 00:37:48
構成要件的層次

00:37:48 - 00:37:49
我們會先說啊

00:37:49 - 00:37:54
乙跟甲，看起來好像具有犯意的行為分擔

00:37:54 - 00:37:56
看起來好像是共同正犯，沒有錯

00:37:57 - 00:37:59
可是乙是不是感覺做著手後的脫離

00:38:02 - 00:38:03
你看乙做了什麼事。

00:38:04 - 00:38:05
當下於心不忍。

00:38:05 - 00:38:07
急忙阻止甲的攻擊。

00:38:07 - 00:38:10
並且把A送往最近的醫院。

00:38:10 - 00:38:13
短短兩句話，完全兩句話都是重點，為什麼呢？

00:38:14 - 00:38:17
阻止甲的攻擊，這個叫做心理上的切斷。

00:38:18 - 00:38:20
因為就代表他不想進去，他也勸退同夥嘛，對不對？

00:38:20 - 00:38:22
他做了心理上的切斷。

00:38:22 - 00:38:24
然後他把A送往最近的醫院。

00:38:24 - 00:38:27
這個叫什麼呢？物理上的切斷。

00:38:27 - 00:38:28
看到了嗎？

00:38:28 - 00:38:30
所以這個人他兩個部分的階段都有。

00:38:30 - 00:38:34
心理上還有物理上，他都做了切斷。

00:38:34 - 00:38:34
所以啊。

00:38:36 - 00:38:37
他可不可以認為是著手後的脫離？

00:38:38 - 00:38:39
那我剛說了。

00:38:39 - 00:38:41
著手後可不可以脫離。

00:38:41 - 00:38:43
傳統上有否定說，說著手後不準脫離。

00:38:44 - 00:38:46
可是這個說法現在應該沒有人採了啦。

00:38:46 - 00:38:50
現在的學者都認為說呢，著手後確實可以脫離。

00:38:50 - 00:38:53
好，所以如果你認為著手後可以脫離的話。

00:38:53 - 00:38:55
這件有沒有符合脫離的要件？

00:38:55 - 00:38:56
有嗎？

00:38:56 - 00:38:59
你採因果關係學說的話，確實兩個都切斷了。

00:39:00 - 00:39:04
那就算你採許育安老師的看法，其危險有沒有徹底消滅？

00:39:04 - 00:39:05
他原本的犯罪貢獻。

00:39:05 - 00:39:05
有嗎？

00:39:05 - 00:39:05
對不對？

00:39:05 - 00:39:06
所以確實他脫離了。

00:39:07 - 00:39:07
好。

00:39:07 - 00:39:08
所以他脫離的話，乙跟甲就不算是殺人既遂的共同正犯。

00:39:13 - 00:39:14
因此我們看下一個標，怎麼論呢？

00:39:15 - 00:39:18
以單獨論殺人未遂，271第二項，OK嗎？

00:39:19 - 00:39:21
以單獨論殺人未遂，好，那你看喔。

00:39:22 - 00:39:25
以單獨論殺人未遂的話，該當違法有責，都沒有疑問。

00:39:27 - 00:39:29
接著三階之外。

00:39:30 - 00:39:32
你要不要論中止未遂？

00:39:33 - 00:39:34
我講這個就是同學常見的誤會。

00:39:34 - 00:39:37
很多人說不行啊，你怎麼論中止未遂，A死了。

00:39:38 - 00:39:39
不對，不對，你不能這樣想。

00:39:40 - 00:39:41
A死了，沒有錯。

00:39:42 - 00:39:44
可是問題是A的死亡結果。

00:39:45 - 00:39:47
乙在法律上需要負責嗎？

00:39:47 - 00:39:48
沒有啊。

00:39:48 - 00:39:51
因為乙他脫離了，脫離只負未遂的刑責啊。

00:39:52 - 00:39:53
所以在法律上是未遂。

00:39:54 - 00:39:55
A死掉在法律上不干乙的事。

00:39:56 - 00:39:57
所以乙可不可以中止未遂。

00:39:58 - 00:39:59
當然可以，好嗎？

00:39:59 - 00:39:59
如果。

00:40:00 - 00:40:02
你這邊一直糾結說，可是A死掉，乙要怎麼中止？

00:40:03 - 00:40:04
那就不對了

00:40:04 - 00:40:06
因為A死掉，乙不負責的，已成功脫離了，知道吧？

00:40:08 - 00:40:11
所以這個部分，乙確實可以論中止未遂哦。

00:40:12 - 00:40:13
好，最後我們來看到丙。

00:40:14 - 00:40:16
那丙跟甲怎麼論罪？

00:40:17 - 00:40:24
丙跟甲的部分，我們說結論上成立殺人罪的共同正犯，而且是殺人既遂的共同正犯喔。

00:40:24 - 00:40:25
你們看我這邊的寫法。

00:40:26 - 00:40:30
客觀上確實符合共同正犯的要件，二人以上分擔行為。

00:40:30 - 00:40:33
那麼丙可被認為是著手前脫離。

00:40:34 - 00:40:35
那我們講喔。

00:40:35 - 00:40:37
就算是著手前脫離。

00:40:37 - 00:40:39
行為人也必須做到什麼程度？

00:40:40 - 00:40:43
一樣嘛，消除物理上跟心理上的貢獻，對不對？

00:40:44 - 00:40:44
而丙是怎麼樣？

00:40:45 - 00:40:47
題目說丙是沒有出現。

00:40:48 - 00:40:52
所以可見得丙完全沒有做任何的切斷。

00:40:52 - 00:40:57
那所以丙完全沒有做任何切斷的情況之下，他會有脫離這種東西嗎？

00:40:57 - 00:40:58
不可能，對不對？

00:40:58 - 00:40:59
當然不可能。

00:40:59 - 00:41:05
丙的話要怎麼樣？跟甲成立殺人既遂的共同正犯喔，這個是丙的部分。

00:41:05 - 00:41:05
好。

00:41:07 - 00:41:09
有些聰明的同學會想到一個問題。

00:41:11 - 00:41:12
丙當天他怕事沒有出現。

00:41:13 - 00:41:17
所以丙他行為當下完全沒有出場。

00:41:18 - 00:41:20
那丙是不是等於是共謀共同正犯？

00:41:21 - 00:41:22
會啊，那丙是共謀共同正犯的話。

00:41:23 - 00:41:24
接下來的問題來了。

00:41:24 - 00:41:27
共謀共同正犯我們可以無條件承認嗎？

00:41:28 - 00:41:29
我們上禮拜講過三說嘛。

00:41:30 - 00:41:32
?? 是自一理就全面肯定。

00:41:32 - 00:41:33
學說上不是分兩說嗎？

00:41:33 - 00:41:36
嚴格犯罪支配論跟溫和犯罪支配論，又分這兩說嘛，對不對？

00:41:37 - 00:41:39
對，然後是有同學會探討我說，那丙的話。

00:41:40 - 00:41:42
對，他沒有脫離成功，沒錯。

00:41:43 - 00:41:45
可是丙看起來也是一個共謀者。

00:41:45 - 00:41:49
那是不是要接著探討說，餅能不能當作一個合格的共謀共同正犯？

00:41:49 - 00:41:50
那我跟你們說。

00:41:50 - 00:41:53
這個問題理論上存在，但這一題不用寫，為什麼呢？

00:41:54 - 00:41:58
因為以這一題給的線索來講，你根本就探討不下去這個問題。

00:41:59 - 00:41:59
你想嘛。

00:42:01 - 00:42:05
要從學理的角度探討丙是不是一個合格的共謀共同正犯的話

00:42:05 - 00:42:10
那題目還要給你線索講說，那丙參與這個犯罪參與到什麼程度

00:42:10 - 00:42:14
丙在事前謀議，到底有沒有重要的角色

00:42:14 - 00:42:19
到底有沒有達到這個所謂組織犯罪情節，或者是共同實行犯罪計畫

00:42:19 - 00:42:21
你要探討這個東西耶

00:42:21 - 00:42:24
可是這一題給你的線索，就沒有啊，知道吧

00:42:24 - 00:42:25
所以我說啊

00:42:26 - 00:42:28
丙沒有成功在著手前脫離

00:42:28 - 00:42:30
那麼丙會不會是一個合格的共謀共同正犯這件事

00:42:33 - 00:42:35
理論上他是這一點沒有錯,可是以這一題所給的線索

00:42:37 - 00:42:39
這個考點你寫不下去

00:42:39 - 00:42:40
線索根本就不夠

00:42:40 - 00:42:45
所以我們可以合理的推論，丙是不是一個合格的共謀共同正犯

00:42:45 - 00:42:49
也就是共謀共同正犯的肯定否定這些爭議，應該在這個題目當中

00:42:49 - 00:42:51
不是出題者設的考點，瞭解吧

00:42:52 - 00:42:53
所以我們結論講

00:42:53 - 00:42:57
著手前脫離，如果沒有脫離成功的話

00:42:59 - 00:43:00
那麼他依然是什麼

00:43:01 - 00:43:03
本罪的共謀共同正犯喔

00:43:03 - 00:43:04
通常就是這樣喔，知道嗎？

00:43:04 - 00:43:10
著手前脫離而沒有脫離成功的人，他依然會是本罪的共謀共同正犯喔。

00:43:11 - 00:43:11
好。

00:43:11 - 00:43:13
所以這個是脫離的問題。

00:43:14 - 00:43:15
然後我再補充講，剛剛我可能沒有特別講到這一點。

00:43:17 - 00:43:19
那著手前脫離，如果脫離成功的話呢

00:43:21 - 00:43:24
假設這個丙，他不是單純的悶不吭聲

00:43:25 - 00:43:27
丙啊，他力勸甲不要殺

00:43:28 - 00:43:29
可是勸的沒有用

00:43:29 - 00:43:30
甲還是殺了

00:43:31 - 00:43:33
如果丙有做心理上的切斷的話

00:43:34 - 00:43:36
那他脫離成功嘛，對不對

00:43:36 - 00:43:36
各位

00:43:37 - 00:43:40
著手手前脫離有脫離成功的人，他固然就不再是共同正犯了

00:43:42 - 00:43:45
固然不用為最後的既遂結果負責沒有錯，可是你不要忘記一件事喔

00:43:47 - 00:43:49
著手先脫離成功的人啊

00:43:50 - 00:43:51
他十之八九有預備過,對吧

00:43:52 - 00:43:53
他預備過是無從否認的嘛

00:43:53 - 00:43:59
所以著手先脫離有脫離成功的人,如果那條罪有罰預備的話,他通常會論本罪的預備

00:44:00 - 00:44:01
預備犯哦

00:44:01 - 00:44:02
知道吧

00:44:02 - 00:44:03
預備過無從否認

00:44:03 - 00:44:03
OK哦

00:44:03 - 00:44:07
所以這件事情呢

00:44:07 - 00:44:07
在

00:44:07 - 00:44:07
實務見解

00:44:07 - 00:44:12
就是在349頁這個94年3515號的判決有講到

00:44:12 - 00:44:13
也就是

00:44:13 - 00:44:17
著手前脫離的人

00:44:17 - 00:44:20
他就算有脫離成功

00:44:20 - 00:44:25
但他陰謀不過，預備過這個無從否認

00:44:25 - 00:44:27
所以脫離成功的

00:44:27 - 00:44:31
著手前的人還是有機會論陰謀犯

00:44:31 - 00:44:32
論預備犯

00:44:32 - 00:44:32
好

00:44:32 - 00:44:37
所以這個是脫離

00:44:37 - 00:44:39
我們就講到這邊

00:44:39 - 00:44:40
脫離啊

00:44:40 - 00:44:40
著手

00:44:40 - 00:44:42
的脫離

00:44:42 - 00:44:43
去年司律二試就有考

00:44:43 - 00:44:46
對

00:44:46 - 00:44:47
去年司律二試就考這個東西

00:44:47 - 00:44:50
所以我覺得我去年集訓班命題有命中

00:44:50 - 00:44:54
因為我去年集訓班就我在考左手後脫離

00:44:54 - 00:44:58
出了一個四人大亂鬥

00:44:58 - 00:45:02
同學說寫到很痛苦

00:45:02 - 00:45:03
結果

00:45:03 - 00:45:07
隔幾個月到智障秀真的是這種題目啊

00:45:07 - 00:45:10
所以我就說我不是亂出餿主意

00:45:10 - 00:45:13
我不是惡意刁難同學

00:45:13 - 00:45:15
因為真的考試就會這樣出

00:45:15 - 00:45:16
所以

00:45:16 - 00:45:19
左手的脫離呢

00:45:19 - 00:45:23
去年已經有考過了

00:45:23 - 00:45:24
然後我記得

00:45:24 - 00:45:25
因為

00:45:25 - 00:45:28
共同正犯很多爭議嘛

00:45:28 - 00:45:31
我記得前年這集訓班結束之後

00:45:31 - 00:45:31
因為

00:45:31 - 00:45:32
我去

00:45:32 - 00:45:35
前年的集訓班結束之後

00:45:35 - 00:45:36
因為

00:45:36 - 00:45:40
跟同學們關係也都還不錯

00:45:40 - 00:45:43
也會聊天啊什麼的

00:45:43 - 00:45:45
所以一群同學呢

00:45:45 - 00:45:49
就約我去唱歌

00:45:49 - 00:45:52
他們考完試之後就約我去那個好樂迪唱歌

00:45:52 - 00:45:55
他們好像還蠻早開包廂的

00:45:55 - 00:45:57
七八點就開了

00:45:57 - 00:45:58
但我有課

00:45:58 - 00:46:00
大概快九點才下課

00:46:00 - 00:46:02
是課本的內容喔。

00:46:02 - 00:46:05
那左手後脫離今年的高考法治也有考,

00:46:05 - 00:46:06
我們來看一下考題。

00:46:24 - 00:46:26
23頁第二題，

00:46:26 - 00:46:26
我們來看一下。

00:46:27 - 00:46:28
23頁第二題。

00:47:55 - 00:47:56
這一題一樣建議各位分開寫。

00:47:57 - 00:47:59
因為兩個人的結論會不一樣。

00:47:59 - 00:47:59
分開寫，

00:47:59 - 00:48:00
知道嗎？

00:48:00 - 00:48:01
把那個人打死啊，

00:48:01 - 00:48:03
打其他非致命部位也是可以的啊，

00:48:03 - 00:48:04
所以這一題當中，

00:48:04 - 00:48:06
確實，確實呢。

00:48:06 - 00:48:08
你的部分要講到正當防衛，

00:48:08 - 00:48:08
但不會過，

00:48:08 - 00:48:09
這是防衛過當。

00:48:10 - 00:48:10
好。

00:48:12 - 00:48:12
那餅呢？

00:48:13 - 00:48:14
餅怎麼論罪？

00:48:14 - 00:48:15
你看喔，

00:48:16 - 00:48:17
餅見椅手上有槍，

00:48:18 - 00:48:21
怕事情鬧大，趁亂悄悄離開。

00:48:22 - 00:48:23
這裡會涉及兩個問題,

00:48:24 - 00:48:25
一個叫共同正犯的愉悅,

00:48:26 - 00:48:28
一個叫做著手後的脫離。

00:48:29 - 00:48:30
兩個問題都有,

00:48:30 - 00:48:33
共同正犯的愉悅跟著手後的脫離。

00:48:34 - 00:48:36
這一題啊,這一題,

00:48:37 - 00:48:39
來，有沒有共同正犯的愉悅？

00:48:39 - 00:48:39
有，

00:48:40 - 00:48:43
因為看起來原本他們的犯意點都是什麼？

00:48:43 - 00:48:44
要去救老大。

00:48:45 - 00:48:48
那應該頂多是傷害或最多最多重傷的犯意吧。

00:48:49 - 00:48:50
應該不會到殺人吧，

00:48:50 - 00:48:50
對不對？

00:48:51 - 00:48:53
所以這一題當中，就比來說，

00:48:54 - 00:48:55
很明顯遇到什麼問題？

00:48:55 - 00:48:56
共同正犯的愉悅

00:48:56 - 00:48:57
知道嗎？

00:48:57 - 00:49:17
因為餅的部分

00:49:17 - 00:49:34
所做的事，

00:49:34 - 00:49:40
已經

00:49:40 - 00:49:41
不是丁啦，

00:49:41 - 00:49:42
呃，餅啦！

00:49:43 - 00:49:44
柄做的事,

00:49:45 - 00:49:46
呃，乙啦，

00:49:46 - 00:49:50
乙做的事情已經超過他原本跟柄犯意聯絡的範圍了，

00:49:50 - 00:49:51
所以第一個呢會有逾越。

00:49:52 - 00:49:53
那我們講逾越是怎麼樣？

00:49:53 - 00:49:55
超出的部分不負責嗎？

00:49:57 - 00:49:59
那原本約好一起去傷害，

00:50:00 - 00:50:00
沒有

00:50:01 - 00:50:02
悄悄離開，對不對？他們有做因果關係的階段。

00:50:04 - 00:50:06
所以沒有成功脫離的人我們怎麼論？

00:50:09 - 00:50:11
沒有成功脫離的人。

00:50:11 - 00:50:13
照通說是不是還是主犯？

00:50:14 - 00:50:14
對。

00:50:14 - 00:50:17
可是如果照許老師的說法呢？

00:50:17 - 00:50:20
沒有成功脫離的人，可以改作共犯。

00:50:20 - 00:50:22
所以如果我們採取這樣的看法的話,

00:50:23 - 00:50:27
比雖然最後還消除傷害罪，但他的參與形態會降成共犯。

00:50:28 - 00:50:29
瞭解嗎？會降成共犯。

00:50:29 - 00:50:34
所以最後這一題，比會變成只有傷害罪的幫助犯。

00:50:35 - 00:50:37
這一題有點要繞個幾圈了。

00:50:37 - 00:50:43
就是你要探討有沒有越界，有越界的話就包含的部分去論罪，然後再去看有沒有脫離，不是那麼好寫。

00:50:44 - 00:50:46
你們想看完整的解答的話，公職網上面有。

00:50:47 - 00:50:48
這一份經典是我解的。

00:50:49 - 00:50:50
你們應該放上去了啦，應該啦。

00:50:50 - 00:50:52
因為這一份，這一份其實

00:50:53 - 00:50:55
當初考完我就應該要解

00:50:55 - 00:50:57
可是我一直到補習班叫我解，我一直忘記這件事

00:50:58 - 00:51:00
直到我上禮拜去臺南班

00:51:00 - 00:51:02
他們的學員跟我說，老師啊，你怎麼還沒有解法事？

00:51:02 - 00:51:03
我說哈，那是我解的。

00:51:03 - 00:51:04
我一次忘記哈,

00:51:04 - 00:51:06
所以我上禮拜趕快解完給他們。

00:51:07 - 00:51:10
所以這一份你們可以看那個詳解的話,

00:51:10 - 00:51:11
公職網上面有。

00:51:11 - 00:51:12
然後第三題我們有講過嗎?

00:51:13 - 00:51:13
第三題。

00:51:14 - 00:51:15
捐錢給詐騙集團的一題。

00:51:16 - 00:51:17
有嗎？我們講過嗎？

00:51:18 - 00:51:18
第三題。

00:51:19 - 00:51:20
有有有有講過，是吧？

00:51:21 - 00:51:22
有哈，好，

00:51:22 - 00:51:23
所以這個我就不再去多說了。

00:51:24 - 00:51:24
OK，

00:51:24 - 00:51:26
那所以，脫離我們講到這哈，

00:51:27 - 00:51:28
最後來350字頁。

00:51:29 - 00:51:30
最難的我們看完了啦。

00:51:30 - 00:51:33
最後這個單元，第八節，必要的參與犯，這個簡單。

00:51:35 - 00:51:36
我們來看這個第八小節哈，

00:51:36 - 00:51:37
必要的參與犯。

00:51:38 - 00:51:39
這個單元

00:51:39 - 00:51:44
在談的是啊，我們刑法分則的犯罪當中，有些犯罪就是那種本質上

00:51:44 - 00:51:48
要好多個人一起做[redacted] 才有辦法實現的。

00:51:48 - 00:51:51
這一種犯罪我們叫做必要的參與犯，或者傳統上叫它必要共犯。

00:51:55 - 00:52:00
不難理解，有些犯罪本質上要很多人才能參與才能完成的。

00:52:00 - 00:52:02
這一種犯罪我們叫做必要的參與犯。

00:52:03 - 00:52:04
像比如說什麼呢,

00:52:04 - 00:52:05
聚眾的犯罪嘛,一定的嘛,

00:52:05 - 00:52:06
你一個人怎麼聚眾,

00:52:07 - 00:52:09
聚眾的犯罪一定要多數人才能完成的,

00:52:10 - 00:52:12
所以這一種東西呢,我們叫做必要的參與犯。

00:52:13 - 00:52:15
好，還有像什麼是必要的參與犯呢？

00:52:15 - 00:52:19
那個那個，比如說以前的那種通姦罪，

00:52:19 - 00:52:21
五年前刪掉了，

00:52:21 - 00:52:24
但像以前的通姦罪，它就是一種必要的參與犯。

00:52:25 - 00:52:26
一個人怎麼通姦？

00:52:26 - 00:52:28
那一定要有相對人才能完成啊，對不對？

00:52:28 - 00:52:30
這一種也叫做必要的參與犯。

00:52:31 - 00:52:33
我們探討必要的參與犯在談什麼問題？

00:52:34 - 00:52:39
參與者之間有沒有28、29、30條的適用？

00:52:40 - 00:52:42
比如說一群人聚眾妨礙公務。

00:52:43 - 00:52:47
十幾個人啊，聚在派出所外面叫囂，甚至還毆打警察。

00:52:48 - 00:52:55
這些人之間，除了各自成立一三六之外，有沒有成立二八共同正犯的可能？

00:52:55 - 00:52:58
這一種，或者比如說我們講另外一種形態，

00:52:58 - 00:53:02
那種對象犯，那行為人之間可不可以成立共同正犯，就在談這個問題。

00:53:02 - 00:53:03
好，那我們看喔，

00:53:05 - 00:53:07
必要的參與犯，這個真的不難。

00:53:08 - 00:53:11
我們把必要的參與犯分成這兩類：

00:53:12 - 00:53:13
聚合犯，

00:53:14 - 00:53:15
跟對象犯。

00:53:31 - 00:53:34
我們分成兩類，聚合犯跟對象犯。

00:53:34 - 00:53:35
什麼叫聚合犯？

00:53:35 - 00:53:40
這一群人，大家都朝著相同的目標去前進，

00:53:40 - 00:53:44
彼此的方向目的都是一樣的，這一種叫做聚合犯。

00:53:44 - 00:53:47
比如說我們看到那種聚眾的犯罪，

00:53:47 - 00:53:51
聚眾妨害公務，聚眾施暴這一種。

00:53:51 - 00:53:56
你看到那種聚眾的犯罪,他們一定就是聚合犯,

00:53:56 - 00:53:57
這個是第一類。

00:53:58 - 00:53:59
再來第二類叫做對...

00:54:00 - 00:54:00
向犯,

00:54:01 - 00:54:03
對向犯的意思是這個行為人之間,

00:54:04 - 00:54:06
彼此啊立於對立而合致的地位,

00:54:06 - 00:54:07
這個叫對向犯,

00:54:08 - 00:54:09
買賣的雙方,

00:54:09 - 00:54:11
行賄受賄的雙方,

00:54:11 - 00:54:14
還有像以前通姦罪那個通姦的一方跟相姦的一方

00:54:14 - 00:54:16
這一種叫做對向犯。

00:54:16 - 00:54:17
好，

00:54:17 - 00:54:17
我們說了，

00:54:18 - 00:54:19
探討必要的參與犯，

00:54:19 - 00:54:20
實益在哪裡？

00:54:21 - 00:54:23
這些必要的參與者之間，

00:54:23 - 00:54:24
123，

00:54:24 - 00:54:26
他們可不可以論共同正犯？

00:54:26 - 00:54:28
這兩個參與者之間，

00:54:28 - 00:54:28
12，

00:54:29 - 00:54:30
他們可不可以論共同正犯？

00:54:30 - 00:54:31
或者可不可以論教唆犯、

00:54:32 - 00:54:32
幫助犯，

00:54:32 - 00:54:33
我們談的是這個問題。

00:54:34 - 00:54:37
參與者之間可不可以成立28、29、30條？

00:54:38 - 00:54:38
好,

00:54:38 - 00:54:39
我們先講第一個,

00:54:39 - 00:54:40
聚合犯。

00:54:41 - 00:54:42
聚合犯很簡單。

00:54:43 - 00:54:44
聚合犯的話,

00:54:44 - 00:54:47
參與者之間程度相同的,

00:54:48 - 00:54:50
才可以成立共同正犯.

00:54:51 - 00:54:52
程度不同的,

00:54:52 - 00:54:53
當然不可以.

00:54:53 - 00:54:55
所以你看那個136,

00:54:55 - 00:54:56
聚眾妨害公務罪

00:54:56 - 00:54:57
這個就是一個典型的代表

00:54:57 - 00:54:58
我們來看136

00:55:05 - 00:55:08
136條的聚眾妨害公務罪

00:55:09 - 00:55:09
各位你看喔

00:55:10 - 00:55:11
這個條文他說,

00:55:12 - 00:55:13
他罰什麼人？

00:55:13 - 00:55:14
他是不是罰三種？

00:55:15 - 00:55:16
首謀,

00:55:16 - 00:55:18
下手施暴。

00:55:18 - 00:55:20
還有在場助勢。

00:55:20 - 00:55:22
有沒有看到三種角色？

00:55:22 - 00:55:23
首謀，

00:55:23 - 00:55:24
下手施暴，

00:55:24 - 00:55:25
在場助勢。

00:55:26 - 00:55:27
所以什麼意思啊？

00:55:27 - 00:55:30
下手施暴的人之間可不可以論共同正犯？

00:55:31 - 00:55:31
可以。

00:55:32 - 00:55:34
在場助勢的人之間可不可以論共同正犯？

00:55:34 - 00:55:35
當然也可以。

00:55:36 - 00:55:38
那在場助勢的人跟首謀的人可不可以論共同正犯？

00:55:38 - 00:55:39
不可以,

00:55:39 - 00:55:41
因為那個罪名根本就不一樣,

00:55:41 - 00:55:41
知道嗎？

00:55:42 - 00:55:42
就這麼簡單。

00:55:42 - 00:55:44
所以聚合犯的話我們說呢,

00:55:44 - 00:55:48
參與情態相同的人之間可以論共同正犯。

00:55:49 - 00:55:50
不同的人之間不可以,

00:55:51 - 00:55:51
各論各的,

00:55:51 - 00:55:52
就這樣。

00:55:52 - 00:55:54
所以我們來看一下之前的考題。

00:55:55 - 00:55:57
355頁這個經典考題，

00:55:58 - 00:56:00
九年前的高考法

00:56:00 - 00:56:01
法治這一份。

00:56:03 - 00:56:03
好，你看喔。

00:56:05 - 00:56:06
他們聚眾妨礙公務。

00:56:06 - 00:56:08
公務員要突破人牆的時候啊，你看哦，來。

00:56:08 - 00:56:13
假使在場指揮，大聲號令群眾用雞蛋攻擊公務員，所以假使是什麼角色？

00:56:15 - 00:56:16
首謀。

00:56:16 - 00:56:18
一三六的首謀，假使是首謀。

00:56:18 - 00:56:21
還有乙跟丙，兩個人沒有親自丟雞蛋。

00:56:22 - 00:56:25
只是乙幫忙搬運雞蛋。

00:56:25 - 00:56:27
所以乙是什麼角色？

00:56:28 - 00:56:32
乙是下手施暴的幫助犯，好嗎？

00:56:32 - 00:56:35
乙是那個136，下手施暴的幫助犯。

00:56:36 - 00:56:37
然後餅是什麼角色？

00:56:40 - 00:56:43
什麼吼叫嘛，所以餅叫做在場注視。

00:56:43 - 00:56:45
瞭解吧，所以三個人角色不一樣喔。

00:56:45 - 00:56:49
一個是首謀，一個是下手施暴的幫助犯。

00:56:49 - 00:56:51
還有一個是在場注視。

00:56:51 - 00:56:54
所以最後你要講，三個人不可以為共同正犯。

00:56:55 - 00:56:56
各論各的。

00:56:56 - 00:56:56
就這麼簡單。

00:56:56 - 00:56:57
OK喔，這題就這樣。

00:56:58 - 00:56:58
來。

00:56:59 - 00:57:00
接著我們翻過來喔。

00:57:00 - 00:57:01
那對象犯呢？

00:57:03 - 00:57:05
我們講對象犯是黑板上這個樣子。

00:57:06 - 00:57:07
黑板上這樣子。

00:57:07 - 00:57:07
雙方的當事人。

00:57:08 - 00:57:10
立於對立而合致的地位，這個叫對象犯。

00:57:11 - 00:57:12
哎，我再講一次喔。

00:57:13 - 00:57:15
我們這裡談必要參與犯是在講什麼？

00:57:16 - 00:57:20
這些參與者之間，所謂的他們的內部關係，有沒有28、29、30條的適用？

00:57:23 - 00:57:24
我們是講他們的內部喔。

00:57:25 - 00:57:26
外部沒差。

00:57:26 - 00:57:27
外部不重要，知道嗎？

00:57:27 - 00:57:29
外部不重要，我們等下會講這是什麼意思喔。

00:57:31 - 00:57:32
來，對象範式這樣。

00:57:34 - 00:57:34
對象範式喔。

00:57:35 - 00:57:38
有些是雙方都有罰，甚至罰的一樣。

00:57:40 - 00:57:41
像以前的通姦罪，通姦的人。

00:57:43 - 00:57:44
就是出軌的那一方，跟相姦的人。

00:57:47 - 00:57:48
就是小王小三那一方。

00:57:49 - 00:57:50
兩個都有罰，而且罰的一樣。

00:57:50 - 00:57:50
這是一種。

00:57:52 - 00:57:53
還有的對象犯是兩方都有罰沒錯。

00:57:54 - 00:57:55
但兩方罰的不一樣，像貪汙的犯罪行賄跟受賄。

00:57:59 - 00:57:59
你看喔。

00:58:00 - 00:58:00
貪汙的犯罪,

00:58:00 - 00:58:02
行賄受賄都有罰,沒有錯。

00:58:03 - 00:58:03
受賄啊,

00:58:04 - 00:58:05
那個刑度高的嚇人,

00:58:06 - 00:58:07
跟殺人差不多。

00:58:07 - 00:58:08
行賄輕很多,

00:58:09 - 00:58:11
很多行賄的人是有機會緩刑的。

00:58:11 - 00:58:12
所以像貪汙的犯罪呢,

00:58:13 - 00:58:13
它是怎麼樣?

00:58:14 - 00:58:15
雙方也都有罰，沒有錯，

00:58:15 - 00:58:16
但是呢,

00:58:16 - 00:58:16
他只罰,

00:58:17 - 00:58:18
但是其中一方比較輕,

00:58:18 - 00:58:18
一方比較重,

00:58:19 - 00:58:19
這是一種。

00:58:20 - 00:58:21
還有一種對象犯很特別,

00:58:22 - 00:58:24
他只罰其中的一邊，

00:58:24 - 00:58:25
只罰其中的一邊，

00:58:25 - 00:58:26
這個在指什麼呢？

00:58:27 - 00:58:28
像那個販賣的犯罪，

00:58:28 - 00:58:30
比如說販賣毒品，

00:58:30 - 00:58:32
販賣猥褻物品,

00:58:32 - 00:58:33
他只罰賣的那一方,

00:58:34 - 00:58:36
買的那一方是沒有罰的。

00:58:36 - 00:58:37
好,

00:58:37 - 00:58:37
那我們講,

00:58:38 - 00:58:38
對象犯是這樣子喔。

00:58:40 - 00:58:43
對象犯的相對人之間，

00:58:44 - 00:58:46
沒辦法論共同正犯。

00:58:48 - 00:58:48
也不能論教唆，

00:58:48 - 00:58:49
也不能論幫助。

00:58:50 - 00:58:51
所以對象犯很簡單,

00:58:51 - 00:58:53
對象犯的相對人之間就是,

00:58:54 - 00:58:55
如果雙方都有罰,

00:58:55 - 00:58:57
那就各論各的罪。

00:58:57 - 00:58:59
啊如果其中只罰一方的話,

00:59:00 - 00:59:01
那麼他方就是無罪

00:59:01 - 00:59:04
你不能再迂迴地去論他共同正犯或共犯

00:59:05 - 00:59:06
就這麼簡單

00:59:06 - 00:59:06
好嗎？

00:59:06 - 00:59:07
所以對象犯的話

00:59:07 - 00:59:08
我去舉個例子，

00:59:08 - 00:59:09
來行賄，

00:59:09 - 00:59:11
122的一項跟三項，

00:59:11 - 00:59:12
我們來看一下。

00:59:14 - 00:59:15
行賄跟受賄。

00:59:15 - 00:59:16
122的一項是受賄,

00:59:17 - 00:59:19
122的三項是行賄。

00:59:20 - 00:59:20
你想喔,

00:59:21 - 00:59:21
如果說啊,

00:59:22 - 00:59:24
我去行賄公務員,

00:59:25 - 00:59:25
那我是

00:59:26 - 00:59:27
然後公務員也收我的錢

00:59:28 - 00:59:29
公務員叫一項受賄

00:59:30 - 00:59:30
而我給他錢

00:59:30 - 00:59:31
我叫三項行賄嘛

00:59:31 - 00:59:32
對不對？

00:59:33 - 00:59:34
我行賄公務員，

00:59:34 - 00:59:36
你可不可以論我說我叫唆受賄？

00:59:36 - 00:59:37
當然不行啊，

00:59:37 - 00:59:38
有行賄就論行賄啊。

00:59:38 - 00:59:39
你論什麼教唆受賄，

00:59:40 - 00:59:40
不可以這樣論，

00:59:41 - 00:59:41
知道嗎？

00:59:41 - 00:59:42
所以我講，

00:59:42 - 00:59:44
對象犯的雙方當事人就怎麼樣？

00:59:44 - 00:59:45
各論各的罪,

00:59:46 - 00:59:46
瞭解嗎?

00:59:46 - 00:59:47
就是各論各的罪。

00:59:49 - 00:59:51
我們在這裡並不會迂迴地去論行為人,

00:59:52 - 00:59:53
什麼正犯或共犯,

00:59:54 - 00:59:54
不會。

00:59:54 - 00:59:54
好嗎？

00:59:55 - 00:59:55
不會喔。

00:59:57 - 00:59:57
好。

00:59:57 - 01:00:00
那對象犯當中有些

01:00:00 - 01:00:00
是隻拔其中一邊的,比如說我們剛剛講,那個販賣猥褻物品,235條,販賣猥褻物品。

01:00:09 - 01:00:13
235條這個販賣猥褻物品的犯罪是這樣子喔。

01:00:13 - 01:00:15
他只有罰賣的這一方喔。

01:00:16 - 01:00:18
買的這一方是不罰的喔。

01:00:19 - 01:00:20
好,所以我舉例喔。

01:00:20 - 01:00:26
如果有一天我去光華商場要買電腦的時候，我發現門口有人在賣A片。

01:00:26 - 01:00:31
我想說天啊都2025年了，怎麼還有人在賣實體的A片。

01:00:31 - 01:00:32
這引起我的興趣啦。

01:00:32 - 01:00:34
於是我就過去跟那個賣A片的人講話。

01:00:34 - 01:00:37
我說大哥啊，難得有人在賣A片。

01:00:37 - 01:00:38
我想買A片。

01:00:39 - 01:00:43
他生意不好都快睡著了，聽到有聲音上門啦，很高興啊，說你要買什麼A片。

01:00:43 - 01:00:48
我說，那個一般日本AV我沒有興趣，看多了看膩的，沒有興趣。

01:00:48 - 01:00:50
我想看口味重一點的A片。

01:00:51 - 01:00:52
有沒有人獸交啊。

01:00:53 - 01:00:54
口味重一點，有沒有人送膠？

01:00:55 - 01:00:56
我超喜歡豬。

01:00:56 - 01:00:58
有沒有人跟豬的，最好是人跟豬的。

01:00:58 - 01:01:01
人幹豬或豬幹人都沒關係，我要看人跟豬的。

01:01:01 - 01:01:02
假設我都這樣問。

01:01:02 - 01:01:04
結果賣A片的人說，有啊。

01:01:05 - 01:01:07
人跟豬的是我的壓箱寶，一片500要不要？

01:01:07 - 01:01:09
我說要啊，當然要，我那麼喜歡豬。

01:01:09 - 01:01:10
於是我跟他買了。

01:01:12 - 01:01:15
我跟各位強調一下，以前下課有同學說老師你胃口好重喔，沒有啦我只舉例而已。

01:01:16 - 01:01:21
我會講人獸交是因為依照461期賣那個才犯法，我沒有真的想看的一種，好嗎，我舉例而已。

01:01:22 - 01:01:23
好。

01:01:24 - 01:01:27
那個，所以他賣人獸交的一片給我犯什麼罪？

01:01:29 - 01:01:30
235那個叫什麼呢？

01:01:30 - 01:01:32
販賣猥褻物品，對不對？

01:01:32 - 01:01:35
那我叫他賣給我，你可不可以說我教唆他販賣？

01:01:36 - 01:01:37
不可以啦，你知道嗎，當然不可以。

01:01:37 - 01:01:38
因為你想嘛，為什麼立法者在235沒有罰買受的這一邊？

01:01:43 - 01:01:44
這裡有不難想像啊。

01:01:44 - 01:01:47
235你罰販賣的那一邊。

01:01:47 - 01:01:50
你勉強說什麼他傷風敗俗，什麼好了，勉強說得過去。

01:01:51 - 01:01:53
買的這一邊總不值得處罰了吧。

01:01:54 - 01:01:56
我買A片回家看礙到誰啦，對不對？

01:01:57 - 01:02:00
所以對象犯不處罰他方理論。

01:02:00 - 01:02:00
的事情。

01:02:01 - 01:02:03
他方立法者就是不想罰，於是你當然不能再迂迴地去論正犯跟共犯，瞭解吧，就這個意思。

01:02:07 - 01:02:11
所以我講對很簡單，有罰雙方的，那各論各的罪。

01:02:12 - 01:02:16
沒有罰的，那其中另外一方也不能再去論共犯，就這樣子。

01:02:17 - 01:02:24
好，那我剛剛講，我們以上探討的問題講的是必要參與者的內部關係。

01:02:24 - 01:02:26
我們是講他們的內部關係喔。

01:02:26 - 01:02:27
所以像我剛剛說，

01:02:27 - 01:02:28
我去買A片，

01:02:28 - 01:02:30
那麼賣給我的人論販賣，

01:02:30 - 01:02:32
而我的買受方呢，

01:02:32 - 01:02:35
我這個買受方沒辦法去論教唆販賣

01:02:35 - 01:02:36
或販賣的共同正犯，

01:02:36 - 01:02:37
不可以。

01:02:37 - 01:02:39
可是，可是。

01:02:40 - 01:02:44
如果是外部關係，外部關係沒這個問題哦。

01:02:45 - 01:02:46
知道嗎，外部關係沒這個問題哦。

01:02:47 - 01:02:54
比如說，路伯言他有一天跟我聊天，他跟我說你知道嗎，我家超多那個庫存的人獸交DVD。

01:02:54 - 01:02:55
你說該怎麼辦啊。

01:02:55 - 01:02:58
我就跟路伯彥說，那你還，你就拿去賣啊。

01:02:59 - 01:03:03
你那麼有名，那你長得那麼『猥褻』，你去賣人獸交DVD。

01:03:03 - 01:03:03
生意應該很好。

01:03:03 - 01:03:04
路伯彥也說對，有道理。

01:03:05 - 01:03:07
他就真的做起這個賣A片生意了。

01:03:07 - 01:03:09
這樣我可不可以論235的教唆犯？

01:03:09 - 01:03:10
廢話，當然可以。

01:03:11 - 01:03:11
這從來不是問題。

01:03:11 - 01:03:12
你知道嗎？

01:03:12 - 01:03:12
這當然可以喔。

01:03:13 - 01:03:15
好，所以我講，以上的問題是在探討什麼？

01:03:16 - 01:03:17
內部關係、外部關係。

01:03:18 - 01:03:19
不會有這個東西喔。

01:03:19 - 01:03:20
好，然後提醒各位。

01:03:21 - 01:03:23
我們再講一次，必要的參與犯是什麼意思？

01:03:24 - 01:03:29
這種犯罪本質上要多數的行為人才能成立，知道嗎？多數的行為人才能成立。

01:03:31 - 01:03:33
所以殺人罪是不是必要的參與犯啊？

01:03:34 - 01:03:36
不是啦，被殺的那個叫被害人啊，知道吧？

01:03:36 - 01:03:38
所以我們這邊講的是行為人，被害人不算喔。

01:03:39 - 01:03:40
這個定義同學不要搞混了。

01:03:43 - 01:03:45
好，所以這個是聚合犯對象犯。

01:03:45 - 01:03:45
我們看到這邊。

01:03:46 - 01:03:48
357頁下面這一題，這個。

01:03:50 - 01:03:51
我到土地罪再說。

01:03:51 - 01:03:53
因為這個涉及到土地罪的問題。

01:03:54 - 01:03:55
我等土地罪再說。

01:03:56 - 01:03:57
好，那我們這邊先休息一下，犯者的參與我們就看到這邊。

01:04:00 - 01:04:00
休息一下，

01:04:00 - 01:04:02
等一下我們再來講過失犯。

01:04:02 - 01:04:02
OK,

01:04:03 - 01:04:04
我們先休息10分鐘。

01:04:06 - 01:04:06
好,

01:04:06 - 01:04:09
我們接著就來看到第九章過失犯,

01:04:10 - 01:04:12
那個最煩的單元犯罪參與論我們都看完了

01:04:12 - 01:04:15
所以我們接著呢就來看到過失犯的部分。

01:04:15 - 01:04:15
來，

01:04:16 - 01:04:16
這個第九章啊，

01:04:16 - 01:04:17
我們講到過失犯。

01:04:18 - 01:04:18
首先，

01:04:19 - 01:04:20
我們在講過失犯的時候呢,

01:04:20 - 01:04:21
我們先講這個原則,

01:04:22 - 01:04:24
第一個我們說刑法原則上不罰過失的。

01:04:25 - 01:04:26
那種有罰過失的犯罪,

01:04:27 - 01:04:28
條文會特別的寫,

01:04:28 - 01:04:30
說這個什麼過失犯罰之類的,

01:04:31 - 01:04:33
所以那個沒有罰過失的犯罪,

01:04:33 - 01:04:34
過失就是無罪，

01:04:34 - 01:04:34
知道嗎?

01:04:34 - 01:04:35
所以第一個，

01:04:35 - 01:04:37
刑法上以處罰故意犯為原則,

01:04:37 - 01:04:38
過失犯為例外,

01:04:38 - 01:04:39
有要罰過失的犯罪,

01:04:39 - 01:04:40
那個條文會特別講,

01:04:40 - 01:04:41
這是第一個。

01:04:42 - 01:04:42
好,

01:04:42 - 01:04:42
那再來第二個呢,

01:04:43 - 01:04:46
這個也是我們從課程的一開始就特別強調的概念,

01:04:46 - 01:04:47
我們講說,

01:04:48 - 01:04:51
無故意並不是必然有過失。

01:04:51 - 01:04:52
我講了，

01:04:52 - 01:04:54
沒有故意的人，

01:04:54 - 01:04:55
他可能會有過失，

01:04:55 - 01:04:56
沒有錯，

01:04:56 - 01:05:00
可是並不代表無故意就一定是過失。

01:05:00 - 01:05:01
沒有這個說法，

01:05:01 - 01:05:01
知道嗎？

01:05:02 - 01:05:04
無故意不代表他一定是過失。

01:05:05 - 01:05:05
像我講過嘛，

01:05:06 - 01:05:08
我說這個你去山上打獵，

01:05:08 - 01:05:09
你要獵山豬,

01:05:09 - 01:05:11
結果你把另外一個獵人打死,

01:05:11 - 01:05:11
對,

01:05:11 - 01:05:12
你通常是過失沒有錯,

01:05:13 - 01:05:16
可是如果被誤當山豬打死的那個人,

01:05:17 - 01:05:18
他趴在草叢裡,

01:05:19 - 01:05:21
穿著山豬顏色的衣服跟褲子,

01:05:21 - 01:05:23
頭上還戴了一個山豬的頭套,

01:05:24 - 01:05:26
而且他還躲在草叢裡面學豬叫,

01:05:26 - 01:05:27
如果是這樣,

01:05:28 - 01:05:30
你說誰想得到有這麼無聊的人

01:05:30 - 01:05:31
那可能沒有過失

01:05:31 - 01:05:32
所以無故意呢

01:05:33 - 01:05:34
不代表我過失喔。

01:05:34 - 01:05:35
那第三點這邊

01:05:35 - 01:05:37
關於過失的種類，

01:05:38 - 01:05:38
過失啊，

01:05:38 - 01:05:40
我們現行法分成兩種，

01:05:40 - 01:05:42
有認識過失跟無認識過失，

01:05:42 - 01:05:44
這個其實我們前面也講過。

01:05:44 - 01:05:45
什麼叫有認識過失，

01:05:46 - 01:05:49
就是行為人有想到這個犯罪可能會發生，

01:05:49 - 01:05:51
但是他過度自信，

01:05:51 - 01:05:52
認為應該沒事吧，

01:05:52 - 01:05:54
這個叫做有認識過失。

01:05:54 - 01:05:55
所以有認識過失就是說呢,

01:05:56 - 01:05:57
行為人對於犯罪的實現,

01:05:57 - 01:05:58
他事實上是有想到的,

01:05:59 - 01:06:00
只是他過度

01:06:00 - 01:06:00
過度的自信。

01:06:01 - 01:06:03
而相對的什麼叫做無認識過失？

01:06:04 - 01:06:13
無認識的意思是說，行為人他事實上沒有想到，但我們覺得他應該要想到，這個叫做無認識過失。

01:06:13 - 01:06:15
好，所以舉例來說，如果是

01:06:17 - 01:06:23
我們講車輛的這個輪胎的胎紋不夠，導致打滑發生的事故。

01:06:23 - 01:06:27
假設這個人，他開車上路前

01:06:27 - 01:06:29
瞄了一下輪胎，哎，

01:06:29 - 01:06:32
啊輪胎怎麼磨成這樣子啊，

01:06:32 - 01:06:35
都快磨到沒有胎紋欸。

01:06:35 - 01:06:40
但這個人想，還好吧，我去市區再買一下，不要開快應該沒事吧。

01:06:40 - 01:06:40
結果

01:06:40 - 01:06:46
他過度自信了，剛好遇到一個水坑，他的車打滑了，把機車騎士撞飛了。

01:06:46 - 01:06:50
這樣的情況叫什麼呢？有認知。

01:06:50 - 01:06:55
有想到，但過度自信覺得應該沒事，這個叫做有認知過失。

01:06:57 - 01:06:58
所以什麼要叫無認識?

01:06:58 - 01:07:06
那如果這個人他是從來不看自己的輪胎。

01:07:06 - 01:07:06
他

01:07:06 - 01:07:12
就心想,反正本來就會去驗車,本來就會去保養嘛。

01:07:12 - 01:07:20
保養驗車的時候,那個師傅一定會跟我講,輪胎是不是該換。

01:07:20 - 01:07:23
所以這個人他平常從來不檢查自己的胎紋。

01:07:24 - 01:07:31
結果這個人有一天在路上，車子打水漂打滑了。

01:07:31 - 01:07:31
後來

01:07:31 - 01:07:33
發現這個胎紋根本就不夠。

01:07:33 - 01:07:34
所以

01:07:34 - 01:07:35
這個叫什麼？無認識過失。

01:07:35 - 01:07:35
知道嗎？

01:07:35 - 01:07:37
這個叫無認識過失哈。

01:07:37 - 01:07:41
他事實上沒有想到，但我們覺得作為一個理性謹慎的人，

01:07:41 - 01:07:44
他應該要想到，這個叫做無認識過失。

01:07:46 - 01:07:48
這兩者沒有什麼區別實益。

01:07:48 - 01:07:53
所以我們考試在寫過失犯的時候，你不用特別講他是有認識或無認識過失。

01:07:53 - 01:07:53
我跟

01:07:53 - 01:07:53
你們說啦。

01:07:53 - 01:07:54
現在的學理

01:07:54 - 01:07:57
在操作過失犯的時候，條文一點都不重要。

01:07:57 - 01:07:57
瞭解嗎？

01:07:57 - 01:08:00
就是過失犯的操作，過失犯的寫作，14條的條文一點都不重要。

01:08:00 - 01:08:02
想啊，因注意能注意而不注意。

01:08:02 - 01:08:04
那個條文講那麼籠統，你能做什麼判斷？

01:08:05 - 01:08:06
他篩不出什麼東西,知道嗎?

01:08:07 - 01:08:16
所以過失犯的寫作,重點是他體系的審查,客觀規則的審查那些,而不是他的條文本身。

01:08:16 - 01:08:25
所以你看我的解題書,我在寫過失犯的時候,我從來不會去寫什麼,他是有認識還無認識什麼的,從來不會去寫這種東西。

01:08:25 - 01:08:25
好。

01:08:26 - 01:08:28
我們來看過失犯的體系,這個我簡單說。

01:08:29 - 01:08:33
以前啊,有所謂的舊過失論,那個就是古典犯罪體系。

01:08:34 - 01:08:42
古典犯罪體系的前期,故意犯跟過失犯的步伐完全一樣,故意跟過失是到罪責才分道揚鑣的,這個以前我們有講過。

01:08:43 - 01:08:47
那現在的過失犯呢,我們翻過來364頁這邊。

01:08:49 - 01:08:50
現在的過失犯。

01:08:51 - 01:08:54
構成要件的層次,我們看什麼事情呢?

01:08:55 - 01:08:57
這邊有兩套不同的體系。

01:08:58 - 01:09:01
我不知道如果同學以前有學過刑法學的是哪一套。

01:09:02 - 01:09:11
傳統體系，其實在現在還是踩的人比較多，就是所謂有沒有注意義務的違反，有沒有預見可能性什麼的。

01:09:12 - 01:09:14
所以你來看，傳統體系就是第二點這邊。

01:09:16 - 01:09:18
結果原因看條件理論。

01:09:18 - 01:09:21
行為不法，看有沒有違反注意義務等等。

01:09:22 - 01:09:25
結果不法，就看那個風險有沒有實現，結果可不可避免。

01:09:26 - 01:09:27
這個是傳統體系的過失論。

01:09:28 - 01:09:33
我跟你們講，就學者的人數來講，傳統體系的過失論，其實還是比較佔優勢。

01:09:34 - 01:09:40
像現在你們看到幾本那個主流的刑總教科書，王皇玉老師啊，許澤天老師啊，林書楷老師啊，他們其實還是踩這種傳統過失論。

01:09:42 - 01:09:44
這個在人數上比較佔優勢。

01:09:44 - 01:09:48
不過我上課習慣都是教第一套，客觀規則體系。

01:09:49 - 01:09:53
那一套也有人才，像林鈺雄老師、林東茂老師，他們採的是第一套。

01:09:54 - 01:09:56
第一套叫做客觀規則體系。

01:09:56 - 01:09:59
我上課會教第一套，我解題書都寫第一套，理由很簡單。

01:09:59 - 01:10:00
因為

01:10:00 - 01:10:00
我跟你講這一套最簡單，

01:10:00 - 01:10:02
你過失犯不用再另外學另外一個三階的版本，

01:10:02 - 01:10:03
完全不需要。

01:10:04 - 01:10:05
客觀規則體系的過失犯就是，

01:10:06 - 01:10:06
來，我跟你們說，

01:10:06 - 01:10:08
過失犯的構成要件只看兩個東西，

01:10:08 - 01:10:09
一個是條件因果，

01:10:09 - 01:10:09
一個是客觀注意義務，

01:10:10 - 01:10:11
兩個都通過就是有過失。

01:10:11 - 01:10:12
就這麼簡單,

01:10:12 - 01:10:12
知道嗎?

01:10:12 - 01:10:13
你說不用講注意義務違反嗎?

01:10:13 - 01:10:14
不用,

01:10:14 - 01:10:15
因為注意義務的違反,

01:10:16 - 01:10:18
那就是製造法所不容許的風險的問題。

01:10:18 - 01:10:19
這個叫客觀規則體系，

01:10:19 - 01:10:20
知道嗎？

01:10:20 - 01:10:21
所以你採客觀規則體系的話，

01:10:22 - 01:10:22
我再講一次喔！

01:10:22 - 01:10:25
過失犯的構成要件，你變成只要檢討兩個東西就夠了，

01:10:25 - 01:10:26
一個叫做條件因果，

01:10:26 - 01:10:27
一個叫做客觀歸責。

01:10:28 - 01:10:29
這兩個都通過了，

01:10:29 - 01:10:31
那行為人就有過失。

01:10:31 - 01:10:31
就這樣，

01:10:31 - 01:10:32
就有過失，

01:10:32 - 01:10:34
那什麼預見可能性、注意義務違反什麼的，

01:10:34 - 01:10:35
管他都不用寫，

01:10:35 - 01:10:35
知道嗎？

01:10:35 - 01:10:36
不需要寫喔,

01:10:36 - 01:10:37
這個是客觀規則體系。

01:10:37 - 01:10:38
那我跟同學會講啊,

01:10:39 - 01:10:41
假設你以前在學校學的是傳統體系,

01:10:41 - 01:10:42
就是重視注意義務違反那一派,

01:10:43 - 01:10:43
那個當然沒有不對,

01:10:43 - 01:10:56
那個依然是

01:10:56 - 01:11:15
現在學界的通說

01:11:15 - 01:11:17
所以如果你原本就習慣寫這套的話,

01:11:17 - 01:11:18
當然OK繼續保持,

01:11:18 - 01:11:18
這不會有任何的問題。

01:11:19 - 01:11:19
那只是我是說，

01:11:20 - 01:11:21
假設你沒有習慣的體系的話，

01:11:22 - 01:11:24
那你不妨就學我教的這一套客觀規則體系，

01:11:24 - 01:11:25
因為簡單好寫不會錯。

01:11:26 - 01:11:26
瞭解嗎？

01:11:26 - 01:11:26
就這樣子而已。

01:11:26 - 01:11:27
它就是簡單好寫不會錯。

01:11:28 - 01:11:30
反正客觀規則因果關係我們故意犯都學過了，

01:11:30 - 01:11:31
過失犯就搬過來用，

01:11:31 - 01:11:31
一模一樣。

01:11:32 - 01:11:35
所以這個呢，或許是一個比較好操作的版本。

01:11:36 - 01:11:36
來，

01:11:36 - 01:11:38
然後接下來，

01:11:38 - 01:11:42
我們不管是採傳統體系，或者是採這個客觀規則體系，

01:11:42 - 01:11:43
請各位永遠記得一件事。

01:11:44 - 01:11:45
過失犯的主觀一點都不重要。

01:11:47 - 01:11:47
瞭解嗎？

01:11:47 - 01:11:50
不管你採傳統的注意義務違反體系，

01:11:50 - 01:11:51
或者是你採客觀歸責體系，

01:11:51 - 01:11:52
欸，一定要記得一件事喔！

01:11:53 - 01:11:54
過失犯的判斷重點

01:11:54 - 01:11:56
永遠在客觀，而不在主觀。

01:11:57 - 01:11:57
知道嗎？

01:11:57 - 01:11:59
過失犯的判斷重點永遠在客

01:12:00 - 01:12:00
在客觀，而不在主觀喔，因為超多同學寫過失犯都把重點放在他的主觀，錯了啦，不會這樣寫啦。

01:12:09 - 01:12:11
我講一個常見的錯誤版本。

01:12:12 - 01:12:17
很多同學在論過失犯的時候，客觀要件竟然只剩下一個東西叫條件因果。

01:12:19 - 01:12:23
然後把注意義務違反跟預見可能性什麼東西全部都塞到主觀。

01:12:24 - 01:12:26
那個是我看到大概一半的同學會寫的錯誤版本。

01:12:26 - 01:12:28
學理上沒有這種體系。

01:12:28 - 01:12:29
沒有，好嗎？

01:12:29 - 01:12:33
就算你採取的是像林山田老師那一種傳統版的過失論。

01:12:33 - 01:12:36
他的判斷重點也在客觀。

01:12:37 - 01:12:39
注意義務的違反。

01:12:39 - 01:12:41
那是客觀的問題，那個不是主觀的問題。

01:12:42 - 01:12:46
所以我們一般在論過失犯的時候，構成要件我們根本不會寫主觀。

01:12:47 - 01:12:50
因為客觀通過就有過失啦，你寫主觀幹什麼？

01:12:50 - 01:12:51
知道吧，完全不用喔。

01:12:52 - 01:12:56
有些同學就把過失犯的重點錯置在主觀，真的超常見。

01:12:57 - 01:12:59
沒有這種寫法，知道嗎？

01:12:59 - 01:13:02
過失犯的重點就在客觀，不在主觀喔。

01:13:02 - 01:13:07
甚至有些同學在過失犯，你寫主觀就算了，還特別在主觀講一句話。

01:13:07 - 01:13:09
說主觀上行為人非出於故意。

01:13:10 - 01:13:11
這句話真的不需要。

01:13:13 - 01:13:15
同學啊，故意跟過失不是排斥的概念。

01:13:16 - 01:13:17
他們是包含的概念，知道嗎？

01:13:18 - 01:13:20
我開槍打死你，我對你故意殺人。

01:13:20 - 01:13:22
我也有沒有同時對你過失致死？

01:13:22 - 01:13:23
有啊，當然有啊。

01:13:24 - 01:13:27
你不要很白爛的跟我說我都故意的，我怎麼會過失？

01:13:27 - 01:13:29
不對啦，有故意的人，他同時也會是過失的啦。

01:13:30 - 01:13:31
你不要被法條騙了，知道嗎？

01:13:31 - 01:13:33
我們說過失犯的判斷法條不重要。

01:13:34 - 01:13:37
我們要用體系，要用學說理論去做判斷。

01:13:37 - 01:13:39
所以不管你在哪一個理論。

01:13:39 - 01:13:42
過失犯的判斷重點，永遠放哪裡？

01:13:42 - 01:13:43
放客觀。

01:13:43 - 01:13:46
過失犯的構成要件的主觀，你根本就不用寫，知道嗎？

01:13:47 - 01:13:47
根本就不用寫。

01:13:48 - 01:13:50
好，那過失犯有一個很特別的地方喔。

01:13:51 - 01:13:56
我們過失犯的構成要件，判斷的是行為人有沒有盡到一般人該有的注意。

01:13:57 - 01:14:00
那個一般人不是我們普遍理解的

01:14:00 - 01:14:01
國民的平均，

01:14:01 - 01:14:01
不是喔，

01:14:02 - 01:14:04
那個一般人是一個虛擬出來的標準。

01:14:04 - 01:14:06
理性謹慎的第三人,

01:14:07 - 01:14:12
也就是我們過失犯的構成要件看的是行為人有沒有盡到一個理性謹慎之人所應有的注意,

01:14:13 - 01:14:16
那當然並不是每個人都有那樣的能力嘛,

01:14:16 - 01:14:20
所以如果行為人個人的能力特別差怎麼辦?

01:14:20 - 01:14:22
那個東西我們放罪責,

01:14:23 - 01:14:23
好嗎？

01:14:23 - 01:14:24
那個東西我們放罪責，

01:14:25 - 01:14:27
所以各位啊，這個體系你要先熟悉喔，

01:14:28 - 01:14:31
我假設，新手駕駛第一天開上高速公路，

01:14:32 - 01:14:35
結果他在高速公路上壓到鐵釘，他的車爆胎了。

01:14:36 - 01:14:39
新手駕駛開國道已經夠緊張了，結果他車又爆胎，

01:14:39 - 01:14:41
這新手完全慌掉了，

01:14:41 - 01:14:45
他方向盤亂打，導致車子翻車，車上的乘客受傷，

01:14:46 - 01:14:47
這個新手駕駛有沒有過失啊？

01:14:47 - 01:14:47
來怎麼判斷？

01:14:48 - 01:14:50
他在構成要件的層次有沒有過失？

01:14:50 - 01:14:53
有，因為一個理性謹慎的人遇到爆胎，他不該這麼做。

01:14:53 - 01:14:56
所以確實在構成要件這個層次他有過失。

01:14:56 - 01:14:58
可是在罪責的層次呢？

01:14:58 - 01:15:01
他沒有履行注意義務的個人能力。

01:15:01 - 01:15:08
所以我們講，過失犯當中，那種行為人個人的能力特別差的情形，

01:15:09 - 01:15:10
我們放哪一個層次？

01:15:11 - 01:15:11
放罪責，

01:15:12 - 01:15:12
知道嗎？

01:15:12 - 01:15:13
放罪責。

01:15:13 - 01:15:20
所以再講一次喔，新手駕駛在國道上犯的一些很低級的錯誤，導致他的車子翻掉，車上的乘客受傷。

01:15:20 - 01:15:23
構成要件的層次，他有過失喔。

01:15:23 - 01:15:25
只是我們考量到那誰沒有當過新手。

01:15:26 - 01:15:26
在所難免嘛。

01:15:27 - 01:15:28
他個人就沒那個能力啊。

01:15:28 - 01:15:31
所以這個時候在罪責的部分才會把它阻卻掉,

01:15:32 - 01:15:33
都是這樣寫,知道嗎?

01:15:34 - 01:15:37
所以,過失犯的操作,

01:15:37 - 01:15:40
構成要件看的是一般人的注意,

01:15:40 - 01:15:42
而罪責看的是個人的能力,

01:15:42 - 01:15:44
這兩個層次我們一定要做區分

01:15:44 - 01:15:48
當然啦，有些同學可能聽過另外一種說法叫做個別化理論

01:15:49 - 01:15:55
有一種說法是，個人能力直接拉到過失犯的主觀構成要件去判斷

01:15:56 - 01:15:57
有，有這個說法

01:15:57 - 01:15:58
這個叫做個別化理論

01:15:59 - 01:16:00
相對的,

01:16:00 - 01:16:01
我們通說的過失犯,

01:16:01 - 01:16:04
構成要件的層次判斷一般人的注意,

01:16:04 - 01:16:06
罪責的層次判斷行為人個人的注意,

01:16:06 - 01:16:08
那個叫做一般化理論。

01:16:09 - 01:16:09
我不知道你有沒有聽過,

01:16:09 - 01:16:10
沒聽過沒關係,

01:16:10 - 01:16:14
這個是90年代那個許玉秀老師他曾經有提過的東西。

01:16:15 - 01:16:20
就90年代啊,那個許玉秀老師還沒有去當大法官,他還在政大專任的時候,

01:16:20 - 01:16:23
當時他指導的幾本碩士論文有在寫這個東西,

01:16:23 - 01:16:25
一般化理論跟個別化理論。

01:16:26 - 01:16:29
簡單講結論就是說，我們通說的過失犯叫一般化，

01:16:29 - 01:16:33
因為構成要件看的是他有沒有盡到一般人的注意義務。

01:16:33 - 01:16:36
那行為人個人的能力放哪？放罪責嘛，有沒有？

01:16:36 - 01:16:36
這通說的體系。

01:16:37 - 01:16:39
而少數說叫個別化理論,

01:16:39 - 01:16:46
個別化理論是我們直接把行為人個人的能力拉到過失犯的主觀構成要件去判斷。

01:16:46 - 01:16:54
所以如果照那個個別化理論的話,新手駕駛第一天上國道遇到爆胎,他慌了,所以讓車子翻掉,

01:16:55 - 01:16:55
那會怎麼樣?

01:16:56 - 01:16:59
雖然他過失傷害的客觀結果有該當,

01:16:59 - 01:17:01
但他主觀上沒那個能力，所以主觀就否定掉了。

01:17:02 - 01:17:03
但我跟各位說那個是少數說。

01:17:04 - 01:17:08
個別化理論在國內，我沒有印象有哪個學者特別採它欸。

01:17:08 - 01:17:09
我沒有印象。

01:17:10 - 01:17:14
就大概20幾年前許玉秀老師在政大指導的幾本碩論博論有在談這個東西。

01:17:14 - 01:17:15
就當時的爭議啦,

01:17:16 - 01:17:17
現在比較沒有人在爭這個東西了。

01:17:18 - 01:17:22
所以我說，現在通說的過失犯，

01:17:22 - 01:17:24
構成要件不用寫主觀。

01:17:24 - 01:17:25
為什麼？

01:17:25 - 01:17:29
因為行為人個人的能力是放在罪責做判斷的。

01:17:29 - 01:17:31
對吧？是放在罪責做判斷。

01:17:31 - 01:17:34
所以過失犯的客觀構成要件，

01:17:34 - 01:17:35
就是什麼東西？

01:17:36 - 01:17:36
第一個條件因果。

01:17:37 - 01:17:40
再來,如果你採客觀規則體系的話,就是客觀規則,

01:17:40 - 01:17:43
如果你採傳統體系的話,就是不注意違反那些東西。

01:17:44 - 01:17:44
OK齁,

01:17:45 - 01:17:46
不用寫主觀喔。

01:17:47 - 01:17:47
罪責再判斷,

01:17:48 - 01:17:48
個人能力。

01:17:49 - 01:17:51
你看我講那麼多遍,因為一堆人都會寫錯。

01:17:51 - 01:17:53
搞清楚啊,這很多人都會寫錯的東西。

01:17:54 - 01:17:57
來,接著我們往下看,365頁,

01:17:57 - 01:17:59
我們來看這個過失犯的構成要件。

01:18:00 - 01:18:03
好，我們看喔，過失犯的構成要件啊，

01:18:05 - 01:18:07
第一個我們說叫條件因果，這個沒有什麼疑問。

01:18:08 - 01:18:09
再來我們來看客觀歸責。

01:18:10 - 01:18:13
其實過失犯的客觀歸責沒有什麼特別的東西，

01:18:13 - 01:18:14
甚至你想一想，

01:18:14 - 01:18:17
我們之前在學刑總的客觀規則的時候,

01:18:17 - 01:18:19
刑總的客觀規則理論,

01:18:19 - 01:18:22
其實你們有想過裡面的案例其實絕大多數都是過失犯。

01:18:23 - 01:18:23
真的啊。

01:18:24 - 01:18:25
對，對不對？

01:18:25 - 01:18:29
我們在學客觀規則的時候，除了什麼醫院案、救護車案，那個是故意犯之外，

01:18:29 - 01:18:31
其他的案例幾乎都過失犯嘛。

01:18:31 - 01:18:32
對，沒有錯。

01:18:32 - 01:18:37
所以其實客觀歸責理論，它本來就是一個要用來處理過失犯為主的理論。

01:18:37 - 01:18:38
好，所以我們來看。

01:18:39 - 01:18:41
過失犯的客觀歸責有什麼會特別發生的問題呢?

01:18:42 - 01:18:44
好,第一個製造法所不容許的風險,

01:18:45 - 01:18:46
裡面會遇到信賴原則。

01:18:48 - 01:18:49
好,信賴原則的概念是這樣,

01:18:49 - 01:18:52
信賴原則是說,它最早發生在這種交通的案件。

01:18:53 - 01:18:55
在交通事故當中,我們講說啊,

01:18:55 - 01:18:57
遵守交通規則的人,

01:18:58 - 01:19:00
可以合理的信賴別人,

01:19:01 - 01:19:02
也會遵守交通規則。

01:19:04 - 01:19:11
所以遵守交通規則的人,如果他撞到了不遵守交通規則的人的話,

01:19:11 - 01:19:12
那誰的錯啊?

01:19:12 - 01:19:14
不遵守交通規則的那一方的錯,

01:19:15 - 01:19:17
而不是遵守交通規則那一方的錯,

01:19:17 - 01:19:18
這個叫做信賴原則。

01:19:19 - 01:19:20
所以我這樣講,

01:19:20 - 01:19:24
你開車綠燈直行，經過前面綠燈的路口，

01:19:25 - 01:19:25
同學啊，

01:19:26 - 01:19:28
經過綠燈的路口要不要減速？

01:19:28 - 01:19:29
當然不要啊。

01:19:30 - 01:19:30
對啊。

01:19:31 - 01:19:34
你經過綠燈路口還要減速看一下左右有沒有闖紅燈的話,

01:19:34 - 01:19:35
那還要紅綠燈幹嘛？

01:19:35 - 01:19:36
知道吧？

01:19:36 - 01:19:38
所以你經過綠燈的路口當然不需要減速。

01:19:38 - 01:19:40
我是講綠燈路口喔,

01:19:40 - 01:19:42
沒有號誌跟閃燈的，你要減速喔。

01:19:43 - 01:19:43
知道吧？

01:19:44 - 01:19:45
考過駕照都知道，

01:19:45 - 01:19:47
你經過綠燈路口當然不用特別減速。

01:19:48 - 01:19:52
所以如果你經過綠燈路口的時候，你就照一般的速限通過。

01:19:53 - 01:19:53
結果啊,

01:19:54 - 01:19:59
很像有個闖紅燈的機車騎士或腳踏車騎士被你撞飛,

01:19:59 - 01:20:00
誰的錯?

01:20:00 - 01:20:00
錯。

01:20:01 - 01:20:03
那個撞後燈的人的錯,就不是你的錯。

01:20:04 - 01:20:09
所以這個時候就不能說，欸，如果你有減速，你稍微左右看一下的話，你就不會撞到那個撞後燈的人啊。

01:20:10 - 01:20:11
你不會負有這種義務，知道嗎？

01:20:11 - 01:20:15
所以信賴原則就是一個什麼理論，用來限縮注意義務的理論。

01:20:16 - 01:20:21
意思就是說，在這種情況的話，你就不負有這種奇奇怪怪的注意義務，就是這個意思，知道嗎？

01:20:23 - 01:20:23
好。

01:20:24 - 01:20:27
所以信賴原則，它就是來自這種交通的案件。

01:20:27 - 01:20:34
那當然除了交通案件之外，在其他的領域當中，當然也可以有信賴原則的適用。

01:20:34 - 01:20:35
好，比如說什麼呢？

01:20:35 - 01:20:38
我們翻過來366頁。

01:20:38 - 01:20:42
在這種可以合理信賴別人的情況，也會有信賴原則的適用喔。

01:20:43 - 01:20:45
像比如說，圈圈一。

01:20:47 - 01:20:48
比如說，醫療領域。

01:20:49 - 01:20:50
好，比如說醫療領域。

01:20:51 - 01:20:54
假設，因為這個，比如說我們講去洗牙。

01:20:55 - 01:20:58
這個，不知道同學有沒有好好地去洗牙。

01:20:58 - 01:20:59
半年要洗一次。

01:21:00 - 01:21:01
好嗎？半年要洗一次喔。

01:21:01 - 01:21:04
我都有遵守規定，都有半年去一次。

01:21:04 - 01:21:06
我覺得洗牙是一件又痛又爽的事。

01:21:07 - 01:21:09
真的啦，當下會覺得爽會覺得痛。

01:21:09 - 01:21:11
但心理層面會覺得爽，覺得我的牙齒又乾淨了，真的。

01:21:12 - 01:21:13
所以我很喜歡去洗牙。

01:21:14 - 01:21:15
這個。

01:21:16 - 01:21:17
洗牙的時候啊，呃，洗牙應該比較還好。

01:21:19 - 01:21:20
我們講補牙好了。

01:21:21 - 01:21:24
你去補牙齒，或者你去拔牙的時候，

01:21:25 - 01:21:26
一定會流血。

01:21:27 - 01:21:28
尤其是拔牙一定會，有沒有拔過智齒？

01:21:29 - 01:21:30
有吧？

01:21:30 - 01:21:30
應該有吧？

01:21:31 - 01:21:32
對啊，我全部都拔掉了啦。

01:21:33 - 01:21:34
我大三的暑假，先拔了哪一邊啊？

01:21:37 - 01:21:38
左邊吧。

01:21:38 - 01:21:40
好像先拔左邊，一次拔兩顆，因為長歪了。

01:21:42 - 01:21:44
然後五年前，我又拔了右邊，所以一次拔兩顆。

01:21:46 - 01:21:47
有人說你很勇敢，怎麼一次拔兩顆？

01:21:48 - 01:21:48
我說我不幹咧。

01:21:49 - 01:21:52
一次是因為拔那個很不舒服，拔完之後傷口會腫。

01:21:53 - 01:21:57
一次拔一顆的話，那等於是要把一次可以解決的痛苦分成兩次。

01:21:58 - 01:21:59
那個痛苦時間會延長，那我不要。

01:21:59 - 01:21:59
欸。

01:22:00 - 01:22:01
一次把它解決掉啊。

01:22:01 - 01:22:01
你想啊。

01:22:03 - 01:22:05
拔牙絕對會流血。

01:22:05 - 01:22:07
那拔牙的時候你想喔。

01:22:07 - 01:22:13
拔牙的時候，萬一那個拔牙的病患他血液裡面有病菌怎麼辦？

01:22:13 - 01:22:16
比如說他有愛滋，他有B型肝炎。

01:22:17 - 01:22:18
那個都會透過血液傳染啊。

01:22:19 - 01:22:22
所以比如說，愛滋當然沒那麼普遍，但肝炎可能還蠻常見的。

01:22:23 - 01:22:27
萬一有個病患他是肝炎的帶原者，B肝帶原者，他去拔牙。

01:22:27 - 01:22:29
他跟醫師講，我有B肝喔。

01:22:29 - 01:22:30
醫師好，知道。

01:22:30 - 01:22:33
所以後來呢，手術的器械，他就拿給牙助去做消毒。

01:22:34 - 01:22:41
結果牙助沒有好好消毒，就把這個器械還給醫師，醫師再讓下一個病患使用，然後下一個病患感染肝炎了。

01:22:42 - 01:22:42
誰的問題啊？

01:22:43 - 01:22:45
牙助的問題，不是牙醫的問題。

01:22:46 - 01:22:50
因為牙醫可以合理地信賴他的助理會好好消毒這個器械。

01:22:50 - 01:22:51
這就是信賴原則。

01:22:52 - 01:22:54
所以你會發現這個思考跟民事侵權行為完全不一樣喔。

01:22:55 - 01:23:02
因為如果你到了民事侵權行為的領域的話，反而會變成說牙助的錯牙醫也要承擔，變成僱用人責任，對不對。

01:23:02 - 01:23:04
可是刑法上不是這樣喔。

01:23:06 - 01:23:06
好。

01:23:06 - 01:23:07
還有圈圈二號，這是以前食物上發生過的案例。

01:23:10 - 01:23:11
這個案例很特殊。

01:23:11 - 01:23:12
也很莫名。

01:23:13 - 01:23:14
電線桿。

01:23:14 - 01:23:15
這個。

01:23:15 - 01:23:18
會不會現在的小朋友很多都沒有看過電線桿了。

01:23:19 - 01:23:21
有沒有發現現在都會區幾乎沒有電線桿這個東西。

01:23:22 - 01:23:23
對啊，幾乎沒有啊。

01:23:24 - 01:23:26
很多電線桿真的莫名其妙不見了，都地下化了。

01:23:27 - 01:23:29
現在應該只有比較郊外的地方會有吧。

01:23:29 - 01:23:30
好。

01:23:30 - 01:23:32
我們想像一個畫面，波爾先生有沒有看過？

01:23:33 - 01:23:34
波爾先生啊，就是那個。

01:23:36 - 01:23:37
我這邊沒用。

01:23:37 - 01:23:43
波爾先生呢,就是戴個帽子,戴個眼鏡,有個翹翹的鬍子,拿了一根釣竿,衣服吊兒郎當的樣子,問一下波爾先生。

01:23:45 - 01:23:48
你們想，波爾先生拿著釣竿走在路上，一邊走一邊吹口哨，就一副很屌的樣子。

01:23:48 - 01:23:50
這邊甩來甩去甩這個釣竿，結果他那個釣竿啊。

01:23:51 - 01:23:54
剛好甩到一個電線桿上面，那個波爾先生觸電被電死了。

01:23:56 - 01:23:57
誰有問題啊。

01:23:58 - 01:23:59
當然不是臺電的問題，當然不是。

01:24:00 - 01:24:01
因為法律說，依法設置電纜的人

01:24:03 - 01:24:10
當然可以合理地信賴，不會有人高舉導電之物，通過電纜的下方，所以如果有這種無理智的人，拿著一個長長的鐵條通過電線的下方，然後他觸電死掉

01:24:17 - 01:24:19
當然是誰的問題？

01:24:19 - 01:24:21
那個觸電的人的問題,所以這個叫做

01:24:23 - 01:24:23
信賴原則

01:24:24 - 01:24:32
好,所以我們說,信賴原則除了用在交通案件之外,這種一方可以相信他方的情況呢,也會有信賴原則的適用喔

01:24:32 - 01:24:33
好,我們來看到限制喔

01:24:35 - 01:24:37
有什麼情況不能主張信賴原則?

01:24:37 - 01:24:42
首先第一個來，（一號），行為人違規在先

01:24:42 - 01:24:51
因為我們說，信賴原則的想法是，遵守交通規則的人，可以合理的現在別人，也會遵守交通規則

01:24:51 - 01:24:59
所以如果今天導致事故的這一方，他根本沒有遵守交通規則的話，那我們說呢，信賴基礎就不見了

01:25:00 - 01:25:02
所以這個時候是不能主張信賴原則的

01:25:02 - 01:25:04
所以行為人違規在先的情況呢，不可以主張

01:25:04 - 01:25:11
像比如說，以前考試有考過，說駕駛人在國小上下課的時間，開車經過學校的附近

01:25:11 - 01:25:21
但他沒有特別的減速慢行，就開一般的道路速限，結果突然有學童從那個車縫當中穿出來

01:25:21 - 01:25:23
這個駕駛人當場把學童撞飛

01:25:23 - 01:25:25
這種案例可不可以適用現在原則？

01:25:25 - 01:25:26
不可以喔

01:25:26 - 01:25:30
因為我們注視，其有講到道路

01:25:30 - 01:25:34
交通安全規則有規定，說你行經學校附近要減速慢行，不可以用一般的車速去開

01:25:36 - 01:25:39
所以這種情況呢，就不能主張信賴原則

01:25:40 - 01:25:40
好

01:25:41 - 01:25:43
那圈圈二這個東西喔

01:25:44 - 01:25:47
這個是之前國考出現過的一個問題

01:25:47 - 01:25:48
也就是說

01:25:49 - 01:25:52
在，有一種情況比較特殊

01:25:53 - 01:25:56
行為人沒有遵守規範

01:25:56 - 01:25:57
行為人本身違規

01:25:58 - 01:25:59
造成事故的發生

01:26:00 - 01:26:00
可是我們後來發現

01:26:02 - 01:26:04
就算起為人不為歸

01:26:04 - 01:26:06
事故也一樣會發生

01:26:07 - 01:26:09
那這種人我們還可以讓他主張信賴原則嗎

01:26:10 - 01:26:11
這邊我本來看一個經典的考題喔

01:26:11 - 01:26:12
這個在

01:26:13 - 01:26:15
看一下喔，107還108的題目

01:26:25 - 01:26:26
35頁第20題

01:26:26 - 01:26:27
我們來看題目本

01:26:28 - 01:26:29
35頁第20題

01:26:29 - 01:26:30
我們直接用這個

01:26:30 - 01:26:32
題目來看，這個題目設計的非常好

01:28:38 - 01:28:39
好，我們來看一下，

01:28:40 - 01:28:42
這一題當中我們怎麼操作。

01:28:43 - 01:28:43
你看喔,

01:28:43 - 01:28:47
題目裡面說甲無照駕車，某日超速而來不及煞車,

01:28:48 - 01:28:52
撞上對向車道違規左轉的機車，以造成乙死亡。

01:28:52 - 01:28:53
蒐證時,

01:28:53 - 01:28:53
甲沒有超速。

01:28:54 - 01:28:55
而乙呢違規左轉又超速,

01:28:55 - 01:28:57
甲非常可能會撞到乙,

01:28:57 - 01:28:58
而且也會造成他的死亡。

01:28:59 - 01:29:40
題目就這樣。

01:29:40 - 01:29:42
甲是綠燈直行的車,

01:29:42 - 01:29:43
而這個乙呢,

01:29:43 - 01:29:45
他可能違規左轉,

01:29:45 - 01:29:46
所以在這個路口,

01:29:46 - 01:29:47
甲把乙給撞死了。

01:29:48 - 01:29:48
後來證實,

01:29:49 - 01:29:49
就算沒有超速,

01:29:50 - 01:29:50
就算只開50,

01:29:51 - 01:29:54
正常人的反應時間根本來不及煞車,

01:29:55 - 01:29:57
而且50撞上去這個人可能還是會死掉,

01:29:57 - 01:29:58
所以這一題當中,

01:29:58 - 01:29:59
甲怎麼論罪？

01:30:00 - 01:30:00
條件因果關係。

01:30:02 - 01:30:03
這一題，我們條件因果關係。

01:30:04 - 01:30:06
很多人在這邊就卡住了喔。

01:30:06 - 01:30:08
對啊，很多人在這邊就卡住。

01:30:08 - 01:30:11
有些同學跟我說他覺得這一題是條件因果的問題。

01:30:12 - 01:30:19
因為有些同學的說法是，就算甲不超速，他還是會被乙給撞死。

01:30:19 - 01:30:24
所以你的死亡結果跟甲的超速之間沒有因果關係。

01:30:25 - 01:30:28
有些同學說他直接用因果關係就可以把這個題目處理掉了。

01:30:29 - 01:30:32
我跟你說，用因果關係處理這個題目是錯的，為什麼呢？

01:30:33 - 01:30:35
這一題我回到一個更笨的問題。

01:30:35 - 01:30:37
這一題的標題我們要怎麼下？

01:30:38 - 01:30:41
同學啊，我們要說假設什麼行為成立過失致死罪。

01:30:43 - 01:30:45
你要說假設開車的行為。

01:30:47 - 01:30:49
你不能說假設超速的行為喔。

01:30:49 - 01:30:50
過失犯就是這樣。

01:30:50 - 01:30:54
過失犯你行為選錯的話，後面就會跟著錯。

01:30:55 - 01:30:58
有些同學會覺得本案是條件因果的問題，為什麼？

01:30:58 - 01:31:01
因為你把超速誤認成是行為。

01:31:02 - 01:31:11
假設你把超速認為是行為的話，那當然啊，就算不超速，也還是會有車禍，人還是會死掉，所以變成超速跟人死間沒有因果關係，會變成是這樣。

01:31:13 - 01:31:15
但我要提醒各位，你不能這樣選。

01:31:15 - 01:31:17
超速不是行為。

01:31:18 - 01:31:19
瞭解嗎？

01:31:19 - 01:31:19
超速不是行為。

01:31:20 - 01:31:22
我們刑法要評價的行為是一個自然事實。

01:31:24 - 01:31:25
超速當然不是行為啊。

01:31:25 - 01:31:28
超速是法律對這個行為的評價。

01:31:29 - 01:31:29
瞭解嗎？

01:31:30 - 01:31:31
超速不是行為啊，因為我們講

01:31:33 - 01:31:37
有沒有超速，是你用規範去評價這個事實之後得出來的結論嘛，懂這意思吧？

01:31:37 - 01:31:39
超速不是行為，超速是一個法律對行為的評價。

01:31:41 - 01:31:43
所以這裡的行為是什麼呢？

01:31:43 - 01:31:44
就是開車，知道嗎？

01:31:44 - 01:31:45
就是開車。

01:31:46 - 01:31:48
所以我們來看，在括號一這邊

01:31:49 - 01:31:50
有沒有條件果關係?

01:31:50 - 01:31:51
有喔,因為甲沒有開車在那個地方

01:31:54 - 01:31:55
也就不會被甲撞死啊,對不對?

01:31:55 - 01:31:57
所以本案的條件果關係有喔,是具備的。

01:31:59 - 01:31:59
那麼接著

01:32:00 - 01:32:00
判斷有沒有客觀規則。

01:32:04 - 01:32:07
整體當中，有沒有結果的客觀可規則性，可不可以規則化。

01:32:09 - 01:32:10
所以我們將要來看。

01:32:11 - 01:32:14
行為人有沒有製造法所不許的風險。

01:32:15 - 01:32:17
所以這裡會有信賴原則的問題。

01:32:19 - 01:32:20
這一題當中可以做到現行原則。

01:32:21 - 01:32:23
多數說認為不行嘛，為什麼？

01:32:25 - 01:32:26
來，我們這邊講。

01:32:26 - 01:32:28
假如有製造法所不許的風險。

01:32:29 - 01:32:30
我們分幾個層次來看。

01:32:32 - 01:32:35
原則上，我們會考量假如有製造法所帶來的風險。

01:32:36 - 01:32:38
我這邊修正一下，我們把它寫得完整一點。

01:32:43 - 01:32:46
第一個，我們原則上考量假如有製造法所帶來的風險，為什麼？

01:32:47 - 01:32:49
你要說是因為假無照嗎？

01:32:52 - 01:32:54
對吧，題目裡面說假無照。

01:32:55 - 01:32:55
來。

01:32:57 - 01:32:58
是因為假無照嗎？

01:32:58 - 01:32:59
我跟各位講，不是。

01:33:01 - 01:33:05
你不會說因為假無照，所以假製造法有所風險，不會。

01:33:05 - 01:33:06
為什麼呢？

01:33:06 - 01:33:13
因為你要知道啊，以臺灣的考照制度來說，有沒有駕照跟有沒有駕駛能力其實沒有什麼太大的關係。

01:33:14 - 01:33:15
這就是現實，真的。

01:33:15 - 01:33:18
臺灣的駕照真的太容易取得了。

01:33:18 - 01:33:22
只要你是個四肢健全智商正常的人，你一定考得到駕照。

01:33:23 - 01:33:23
你不覺得嗎？

01:33:24 - 01:33:26
臺灣的駕照跟駕駛能力其實沒有什麼關係。

01:33:27 - 01:33:29
我一直覺得臺灣的交通問題其實就是

01:33:30 - 01:33:32
其實很簡單，就是兩個原因。

01:33:33 - 01:33:34
第一個，駕照太容易取得。

01:33:35 - 01:33:37
第二個，汽車也太容易取得。

01:33:38 - 01:33:38
不就是這樣嗎？

01:33:39 - 01:33:41
就是有駕照的人根本沒有駕駛能力。

01:33:42 - 01:33:44
然後很奇怪，沒有車位的人也可以買車。

01:33:45 - 01:33:47
那廢話，沒有車位也可以買車，當然到處都亂停車嘛。

01:33:48 - 01:33:51
其實就這兩個問題啊，只是不管誰執政都不想真的解決這個問題啊。

01:33:52 - 01:33:53
因為會得罪太多既得利益者。

01:33:53 - 01:33:54
其實就是這樣。

01:33:54 - 01:33:55
所以我說

01:33:56 - 01:33:59
你說無照的部分，以臺灣的考照現狀來說

01:34:00 - 01:34:04
來說，有沒有駕照跟有沒有駕駛能力真的沒有太大的關係。

01:34:04 - 01:34:07
有太多人是有駕照但沒有駕駛能力。

01:34:07 - 01:34:09
說不定在座也有同學是這樣。

01:34:09 - 01:34:15
只是滿18歲那個暑假去考了駕照，但考了駕照之後就再也沒有上路過，然後後來就不會開車的。

01:34:15 - 01:34:16
我認識超多這樣的人。

01:34:17 - 01:34:17
應該蠻多的吼。

01:34:19 - 01:34:23
我們的考照啊，跟駕駛的實際狀況真的脫節太多了。

01:34:24 - 01:34:26
雖然好幾年前加入了路考制度沒有錯。

01:34:26 - 01:34:28
但那路考就是流於形式啦。

01:34:28 - 01:34:32
都都是帶你去一些路況很平和還不會有路況的地方。

01:34:33 - 01:34:33
我常覺得吼。

01:34:34 - 01:34:36
駕訓班的道路駕駛。

01:34:36 - 01:34:39
要帶就是要帶去那些真的有挑戰的地方。

01:34:40 - 01:34:40
比如說。

01:34:41 - 01:34:42
傍晚的時候。

01:34:43 - 01:34:45
從擁擠路那邊上市民高架。

01:34:46 - 01:34:50
然後呢，像市民高架之後啊，從我們臺北車站鄭州路這邊下來。

01:34:50 - 01:34:51
挑戰這一段。

01:34:52 - 01:34:54
這一段會開的話，應該就沒問題了。

01:34:55 - 01:34:56
或者新北的話呢。

01:34:56 - 01:34:57
那一樣。

01:34:57 - 01:34:59
就傍晚的時候，從新莊那邊上65。

01:35:00 - 01:35:03
上65之後啊，到五股那邊下來，轉接國一。

01:35:04 - 01:35:05
這一段不知道同學有沒有走過。

01:35:05 - 01:35:07
65接國一。

01:35:07 - 01:35:09
這個新手地獄啦，只能這麼說了。

01:35:10 - 01:35:12
這個我第一次拿到駕照上路。

01:35:13 - 01:35:14
我爸就帶我開過這一段。

01:35:15 - 01:35:17
就國一，那個時候我從內湖要去桃園嘛。

01:35:17 - 01:35:19
就從國一的五股那邊下來。

01:35:20 - 01:35:22
下來之後沒有接65，改接平面。

01:35:23 - 01:35:27
看著開的覺得天啊，怎麼這個是地獄吧，什麼，怎麼開車那麼難。

01:35:27 - 01:35:28
所以所以有這種感覺吼。

01:35:29 - 01:35:30
所以我覺得。

01:35:30 - 01:35:31
吼。

01:35:31 - 01:35:34
這樣駕訓班應該帶學員去這個地方嘛。

01:35:35 - 01:35:36
65接國一，真的吼。

01:35:36 - 01:35:38
65接國一那一段，永遠車都很多。

01:35:39 - 01:35:42
那一段你會開，那你駕駛技術就OK，真的啊，相信我。

01:35:42 - 01:35:45
所以如果平常沒有駕駛經驗的同學吼，就我剛說那兩個路段二擇一。

01:35:47 - 01:35:50
那市民高架上來吼，鄭州路下去。

01:35:50 - 01:35:53
或者是住新北的話，就那個65接國一。

01:35:53 - 01:35:55
這兩段會開的話，你技術就沒問題了。

01:35:56 - 01:35:57
駕訓班不會帶你去這個地方啊。

01:35:58 - 01:35:59
駕訓班都帶你去一些人煙稀少。

01:36:00 - 01:36:02
什麼山路啦，河堤啦，沒有人去的地方，那有什麼挑戰性？

01:36:04 - 01:36:06
所以我說，有沒有駕照跟有沒有關係。

01:36:07 - 01:36:11
而且在駕訓班的場地當中，不是在學一些很無聊的東西嗎？

01:36:11 - 01:36:13
那個什麼S型彎道，車子前面那一根桿子，碰到白線方向盤轉一圈。

01:36:17 - 01:36:22
然後倒車的話就是什麼車輪拱後面的磁鐵碰到白線方向盤轉一圈，不知道學這種無聊的東西。

01:36:23 - 01:36:26
你去外面開你會在你的車上面吸個磁鐵什麼的嗎？

01:36:26 - 01:36:27
都不可能啊，超無聊的。

01:36:28 - 01:36:30
所以我們說，要用無照而認定行為人有製造法所不容許的風險，不行。

01:36:35 - 01:36:37
我們要怎麼說行為人製造法所不容許的風險？

01:36:38 - 01:36:39
重點是他超速啦，重點是他超速。

01:36:41 - 01:36:46
因為啊，速限設置的目的就是希望行為人在遇到緊急狀況的時候，來得及反應。

01:36:47 - 01:36:48
煞得住。

01:36:48 - 01:36:54
所以我們要以超速來認定行為人製造法所不容許的風險呢，這是OK的。

01:36:55 - 01:36:57
我再補充一點，無照這件事。

01:36:58 - 01:37:01
我說，為什麼不能用無照製造法所不容許的風險？

01:37:02 - 01:37:10
除了因為有駕照的人也不見得真的會開車之外，還有一個原因，因為有些無照的人，他可能是因為違規的關係而被吊扣或吊銷駕照。

01:37:11 - 01:37:17
這種因為違規而被吊扣或吊銷駕照的人，他事實上會不會開車？他會，只是國家懲罰他不讓他開。

01:37:18 - 01:37:20
所以那種人其實是有駕駛能力的，知道嗎？

01:37:21 - 01:37:25
好，所以我們說，要說行為人製造法所不容許的風險，重點應該是他超速。

01:37:26 - 01:37:26
好。

01:37:26 - 01:37:27
那學者，我們可不可以用信賴原則？

01:37:34 - 01:37:37
來排除掉他製造的法所不容許的風險。

01:37:39 - 01:37:40
這就是第三步。

01:37:40 - 01:37:43
可不可以用信賴原則來排除掉他製造的法所不容許的風險？

01:37:44 - 01:37:45
所以這個是我剛講的兩說不同的看法。

01:37:46 - 01:37:49
多數說會覺得行為人本身既然已經違規了，那違規的人他當然不能主張信賴原則。

01:37:53 - 01:37:58
所以違規的人呢,當然有製造法所不容許的風險。

01:37:58 - 01:37:59
這個是多數說。

01:38:00 - 01:38:00
怎麼多數說認為既然行為人違規了

01:38:00 - 01:38:00
那他當然有製造法所不允許的風險

01:38:00 - 01:38:07
他就不能主張信賴原則了,這個是多數說。

01:38:09 - 01:38:12
而且我們講，多數說講的違規精確講是這個意思。

01:38:15 - 01:38:15
我舉個例子。

01:38:16 - 01:38:25
那如果有個駕駛人，他經過綠燈路口的時候啊，他遵守速限，他也沒有喝酒，他也沒有什麼特別的違規，反正他經過綠燈路口的時候啊。

01:38:27 - 01:38:30
就撞飛了一個闖紅燈的腳踏車騎士。

01:38:30 - 01:38:33
結果後來警方到場之後啊，發現兩件事。

01:38:34 - 01:38:35
第一個。

01:38:36 - 01:38:41
那個他的他沒有帶行照跟駕照。

01:38:41 - 01:38:43
第一個，沒帶行照駕照。

01:38:43 - 01:38:45
第二個，他沒繫安全帶。

01:38:46 - 01:38:49
第三個，他的車子懸掛的車牌是偽造的。

01:38:50 - 01:38:52
那你覺得這個人可不可以主張現行原則？

01:38:53 - 01:38:53
可以。

01:38:53 - 01:38:54
為什麼？

01:38:54 - 01:38:58
因為他違反的那三個規定，都跟交通安全沒有太直接的關係。

01:38:59 - 01:39:00
要帶行照駕照。

01:39:01 - 01:39:02
要掛車牌。

01:39:02 - 01:39:03
這個是行政管制的規範。

01:39:04 - 01:39:05
這跟交通安全沒有直接的關係。

01:39:06 - 01:39:07
要繫安全帶。

01:39:08 - 01:39:10
那叫保護駕駛人自己的規範，瞭解嗎？

01:39:10 - 01:39:14
所以我們其實多數說講，違規的人不能主張信賴原則。

01:39:14 - 01:39:16
這裡所謂的違規是指什麼呢？

01:39:17 - 01:39:20
違反保護他人安全的規範。

01:39:20 - 01:39:21
我們是指這個東西。

01:39:21 - 01:39:24
這一題當中，行為人有沒有違反保護他人安全的規範？

01:39:24 - 01:39:26
有啊，他超速對不對？

01:39:26 - 01:39:27
所以我們會說：

01:39:27 - 01:39:30
確實，因為他違反了一個保護他人安全的規範。

01:39:31 - 01:39:33
所以呢，他不能再主張信賴原則。

01:39:33 - 01:39:35
好，那其實問題在後面。

01:39:36 - 01:39:37
這裡

01:39:37 - 01:39:39
有少數說的說法,不行啦。

01:39:39 - 01:39:40
還是要讓他可以主張啦,為什麼?

01:39:41 - 01:39:43
因為多數說會覺得。

01:39:43 - 01:39:45
多數說,因為少數說了。

01:39:46 - 01:39:47
少數說會覺得。

01:39:47 - 01:39:48
他雖然違規沒有錯。

01:39:49 - 01:39:51
可是這一場車禍的發生，

01:39:51 - 01:39:53
是跟他違規有關嗎？

01:39:54 - 01:39:56
他就算不違規，難道事故就不會發生了嗎？

01:39:56 - 01:39:57
就不是啊。

01:39:57 - 01:39:59
就算不違規，事故還是會發生嘛。

01:39:59 - 01:40:00
是

01:40:00 - 01:40:00
所以這裡確實有一派少數的意見會認為說

01:40:03 - 01:40:04
對，沒有錯。

01:40:04 - 01:40:08
就算不違規，事故也還是會發生。

01:40:08 - 01:40:11
所以我們應該例外讓他可以主張現行原則才對。

01:40:11 - 01:40:12
有這個說法，有這個說法。

01:40:13 - 01:40:15
但是，我在這邊比較不支持這一說啦。

01:40:16 - 01:40:17
我會認為說

01:40:19 - 01:40:20
他不能主張現在原則。

01:40:20 - 01:40:21
因為行為已經違規。

01:40:22 - 01:40:26
但是，我也不認為行為人應該全力無視至死，為什麼呢？

01:40:27 - 01:40:30
因為到了風險實現的地方啊。

01:40:30 - 01:40:32
我們馬上可以遇到一個問題。

01:40:39 - 01:40:41
這個叫做結果的可避免性。

01:40:43 - 01:40:46
多數說之所以不會在信賴原則處理這個問題，

01:40:47 - 01:40:50
並不是多數說認為這種行為人就應該給他論罪，不是。

01:40:50 - 01:40:57
多數說的想法是，如果我們後來發現，就算行為人不違規，結果也還是會發生的話。

01:40:58 - 01:41:00
這本來在客觀歸責的第二階段

01:41:00 - 01:41:01
層次。

01:41:01 - 01:41:02
風險實現。

01:41:02 - 01:41:03
就有一個原則在處理它。

01:41:03 - 01:41:05
這個叫什麼？結果的可避免性。

01:41:06 - 01:41:08
還記不記得山羊毛案？

01:41:08 - 01:41:09
不就是一樣的情況嗎？

01:41:10 - 01:41:14
你想，工廠的男員工沒有好好地消毒山羊毛。

01:41:14 - 01:41:17
就把這個沾有細菌的羊毛交給女工去加工。

01:41:17 - 01:41:20
結果女工感染山羊毛上的細菌後來死掉了。

01:41:20 - 01:41:24
事後證實，女工感染的是一種非常頑強的細菌。

01:41:25 - 01:41:27
就算有消毒,根本殺不死。

01:41:28 - 01:41:29
不就一樣的問題嗎?

01:41:29 - 01:41:31
行為人他違反義務,對也沒有錯。

01:41:31 - 01:41:36
可是後來證實,就算行為人有遵守義務,那結果也還是會實現。

01:41:37 - 01:41:38
這一題不就是嗎?

01:41:38 - 01:41:41
行為人他超速又無照，他違規，對也沒有錯。

01:41:41 - 01:41:45
可是我們後來發現，這場車禍跟他超速無照沒有關係啊。

01:41:46 - 01:41:50
就算是有駕照又遵守速限的人，還是來不及反應。

01:41:51 - 01:41:55
就算照合法的速限撞下去，人也還是會死掉。

01:41:55 - 01:41:56
對吧？

01:41:56 - 01:41:58
所以這種案例我跟各位說

01:42:00 - 01:42:01
這種案例，

01:42:01 - 01:42:04
通說的看法並不是說要讓行為人有罪，

01:42:04 - 01:42:04
當然不是，

01:42:05 - 01:42:08
通說的看法是覺得這種案例

01:42:08 - 01:42:11
你不用提早在信賴原則就把它幹掉，

01:42:11 - 01:42:12
沒有必要，

01:42:12 - 01:42:14
因為這個問題本來就不是信賴原則要處理的，

01:42:15 - 01:42:17
行為人有遵守規範結果還不會實現，

01:42:17 - 01:42:21
那是客觀歸責第二層次，風險實現的問題。

01:42:21 - 01:42:22
我們不需要提早解決，

01:42:22 - 01:42:23
知道嗎？

01:42:23 - 01:42:26
所以通說會在風險實現的層次，

01:42:26 - 01:42:27
說呢，

01:42:27 - 01:42:28
這一件風險沒有實現。

01:42:28 - 01:42:31
因為結果不具避免的可能性。

01:42:32 - 01:42:32
好,

01:42:33 - 01:42:35
那接著我們再往下看,

01:42:35 - 01:42:36
接著往下看,

01:42:36 - 01:42:37
367頁的括號二。

01:42:38 - 01:42:39
那我們在

01:42:39 - 01:42:40
不對，對，括號二沒有錯

01:42:40 - 01:42:41
小括號二

01:42:41 - 01:42:43
所以信賴原則第一個要件呢

01:42:43 - 01:42:44
是我們說啊

01:42:44 - 01:42:45
這個行為人違規在先,

01:42:45 - 01:42:46
不可以主張。

01:42:46 - 01:42:48
再來第二種情況是（二），

01:42:48 - 01:42:51
行為人已有預見被害者的違規。

01:42:52 - 01:42:55
因為（二）這個要件在講的情況同樣是，

01:42:56 - 01:42:57
這個行為人，

01:42:58 - 01:43:17
他已經看到

01:43:17 - 01:43:40
被害人違規了

01:43:40 - 01:43:42
所以那個信賴基礎就不見了，

01:43:42 - 01:43:43
你們想像一個畫面喔。

01:43:45 - 01:43:46
傳統菜市場的周邊啊，

01:43:46 - 01:43:48
很多老人真的都不喜歡遵守交通規則。

01:43:49 - 01:43:51
這個是我平常觀察的心得，

01:43:51 - 01:43:53
以前我外婆還在的時候啊，

01:43:53 - 01:43:55
我外婆是會遵守交通規則的人，

01:43:55 - 01:43:56
她以前是國小老師。

01:43:56 - 01:43:59
他從小都教我們說要守規矩啊什麼的。

01:43:59 - 01:44:00
我外婆說啊,

01:44:00 - 01:44:04
所以括號這邊說的哈,當行為人已預見被害者的違規的時候,那這時候怎麼樣?

01:44:05 - 01:44:07
信賴基礎就消失了。

01:44:07 - 01:44:10
當然不可能再去主張信賴原則哈。

01:44:12 - 01:44:13
好，所以這個信賴原則的兩大限制。

01:44:14 - 01:44:16
其次，製造法所不允許的風險，括號二。

01:44:18 - 01:44:21
這個叫做違反法規範或工作規範。

01:44:21 - 01:44:26
因為我們在判斷行為人有沒有製造法所不允許的風險的時候，其實很多時候是沒有法律規定的。

01:44:27 - 01:44:36
所以是這樣，有法律規定的時候，我們經常會以法律規定作為我們的參考，請說沒有錯，但是有太多案例是沒有法律規定的情形。

01:44:36 - 01:44:37
像比如說你想喔。

01:44:39 - 01:44:42
這個媽媽去裡辦公處，拿了一包老鼠藥。

01:44:42 - 01:44:44
放在桌上，放在客廳的茶几上。

01:44:45 - 01:44:51
那個老鼠藥啊，我們知道同學們看過，就是綠色一塊一塊，做得好像大波露巧克力一塊一塊。

01:44:51 - 01:44:56
我小時候看我媽拿回來還想說那看起來好好吃喔，可不可以吃，我媽說不行啦，吃了你就死掉了。

01:44:56 - 01:44:59
當時我還懷疑想說真的嗎，長大時候才知道說，原來真的是這樣子。

01:44:59 - 01:45:00
老鼠藥蛤。

01:45:01 - 01:45:04
來，媽媽領的老鼠藥放在客廳的茶几上。

01:45:04 - 01:45:08
結果被他兩歲的小孩看到，以為那個是薄荷巧克力，吃掉，小朋友死掉了。

01:45:10 - 01:45:10
媽媽有沒有過失啊？

01:45:11 - 01:45:11
有。

01:45:11 - 01:45:14
那你要說這個媽媽有製造法所不允許的風險。

01:45:14 - 01:45:16
你要說媽媽違反什麼規範嗎？

01:45:17 - 01:45:18
好像沒有欸，對不對？

01:45:18 - 01:45:20
因為法律也不會跟你說老鼠藥要放在哪裡啊。

01:45:21 - 01:45:22
所以這個時候變成什麼？

01:45:22 - 01:45:23
利益衡量。

01:45:23 - 01:45:24
這時候變成說。

01:45:25 - 01:45:26
你就想，

01:45:27 - 01:45:31
在有小孩的家庭當中，把老鼠藥放在客廳的茶几上。

01:45:31 - 01:45:32
有什麼好處？

01:45:33 - 01:45:34
很少，就一時的方便。

01:45:34 - 01:45:36
有沒有危險？有，因為小孩會誤食。

01:45:36 - 01:45:42
所以在利益衡量之下，我們就會說，把老鼠藥放在桌上所造成的利益

01:45:42 - 01:45:44
所這個難達成的利益，跟行為人所造成的危險，哪一個更大？

01:45:44 - 01:45:48
危險更大，所以行為人呢，有製造法所不允許的風險，就會這樣判斷，知道嗎？

01:45:54 - 01:45:55
好，所以這個是括號二。

01:45:55 - 01:45:58
我們講違反法規範跟工作規範。

01:45:59 - 01:45:59
切記。

01:46:00 - 01:46:01
接下來，我們來看一個東西。

01:46:03 - 01:46:07
我們來看368頁，我們一起課程講完，因為跟這個案例可以做連接。

01:46:07 - 01:46:08
風險實現。

01:46:09 - 01:46:12
好，風險實現，常態觀點，規範保護目的都一樣。

01:46:13 - 01:46:15
結果的可避免性。

01:46:16 - 01:46:19
或者你要叫它結果的不可避免性也可以。

01:46:20 - 01:46:22
或者他又叫做義務違反的觀點性。

01:46:23 - 01:46:24
我前面都講過啊，有印象吧。

01:46:26 - 01:46:31
這個括號三，結果的可避免性，或者你叫結果的不可避免性。

01:46:31 - 01:46:35
或者你也可以叫做義務違反的觀點性，都可以。

01:46:36 - 01:46:37
這個東西啊。

01:46:37 - 01:46:39
剛剛我們講的嘛。

01:46:39 - 01:46:44
行為人就算遵守規範，結果也還是會發生，這個叫做結果的不可避免性。

01:46:45 - 01:46:48
像剛剛我們講這個例子，這就是一個例，這個就是一個典型的案例。

01:46:49 - 01:46:52
好，那再舉個例子喔，我們再以黑板上案例為例。

01:46:53 - 01:46:53
來。

01:46:54 - 01:46:55
我們假設。

01:46:56 - 01:46:57
這一場車禍。

01:46:58 - 01:47:00
假設是發生在晚上

01:47:01 - 01:47:02
11點整。

01:47:03 - 01:47:05
而假型的車速度。

01:47:06 - 01:47:09
時速是每小時65公里。

01:47:10 - 01:47:11
好，我們加這個要素。

01:47:11 - 01:47:13
車禍發生在晚上11點。

01:47:14 - 01:47:16
而假的時速是每小時65公里。

01:47:17 - 01:47:17
來。

01:47:18 - 01:47:20
如果你是他的家屬，你會怎麼說？

01:47:21 - 01:47:22
你的家屬一定會講。

01:47:23 - 01:47:25
這一場車禍怎麼會跟假的超速無關？

01:47:26 - 01:47:27
不會啊，有關啊。

01:47:28 - 01:47:30
因為如果他只開50公里的話。

01:47:30 - 01:47:33
那他可能23:05才抵達現場。

01:47:34 - 01:47:37
那隻開50，23:05抵達現場的話，怎麼還會撞到？你過去了，就撞不到了，有沒有道理？

01:47:39 - 01:47:41
好像有一點道理，對不對？

01:47:42 - 01:47:43
可是不能這樣講，為什麼？

01:47:45 - 01:47:47
那假會說，那如果我開80呢？

01:47:48 - 01:47:51
我開80的話,那2255就抵達現場了,一樣撞不到,所以我應該開更快。

01:47:53 - 01:47:54
想下去沒完沒了,對吧?

01:47:55 - 01:47:55
所以我們會講。

01:47:57 - 01:48:00
這種案例,你不能說,還是有關。

01:48:00 - 01:48:00
因為如果假車開得慢，假車就不會在2300抵達現場，就不會撞到，你不能這樣講，為什麼？

01:48:05 - 01:48:11
因為速限的目的，本來就不是要讓肇事者，遲延抵達現場。

01:48:12 - 01:48:12
知道吧？

01:48:12 - 01:48:15
我們要求假不能超過50公里，不是說你開慢一點，你就會晚一點到現場，就不會撞到，不是這個目的。

01:48:19 - 01:48:21
速限的目的是什麼呢？

01:48:22 - 01:48:28
讓駕駛人在遇到緊急狀況的時候，來得及反應，而且也煞得住。

01:48:28 - 01:48:30
速限的目的是這個。

01:48:30 - 01:48:30
知道吧？

01:48:30 - 01:48:34
所以從速限的目的來講，這件事我們才會怎麼說？

01:48:35 - 01:48:36
他就跟速限的目的已經沒有關係了嘛，因為就算遵守速限就還是會撞到啊，知道吧？

01:48:39 - 01:48:44
所以不能這樣講，你不能講說開得慢就會遲延抵達事故現場，不能這樣說。

01:48:46 - 01:48:46
好來。

01:48:46 - 01:48:49
右邊這個東西，風險升高理論。

01:48:50 - 01:48:52
這個其實也是20幾年前的爭議。

01:48:52 - 01:48:55
現在很少人在提，但是很多同學都對這個理論有誤解。

01:48:55 - 01:48:57
所以我必須要來跟同學澄清一下。

01:48:58 - 01:48:59
又是這個案例，

01:48:59 - 01:49:00
我們再看啊。

01:49:01 - 01:49:01
好。

01:49:02 - 01:49:04
那有一種情況麻煩，

01:49:04 - 01:49:04
同學想喔。

01:49:06 - 01:49:09
因為我以前在臉書PO過案例，也有同學提出這個疑問。

01:49:09 - 01:49:12
說可是在訴訟實務上面一定會面臨到一個問題。

01:49:13 - 01:49:14
我們無法證明，

01:49:15 - 01:49:17
如果假設他開在50之內，

01:49:19 - 01:49:21
以受到的傷害，會不會降低？

01:49:22 - 01:49:24
撞下去，已死掉了。

01:49:25 - 01:49:27
那如果只開50的話呢？

01:49:28 - 01:49:30
會不會因為撞擊力道減低的關係，

01:49:30 - 01:49:32
你就只會受傷而不會死。

01:49:33 - 01:49:34
不是不可能，

01:49:34 - 01:49:34
對吧？

01:49:34 - 01:49:39
或者如果你說只開50，搞不好腳就反應得出來了，就根本不會撞到啊。

01:49:39 - 01:49:40
有可能，

01:49:40 - 01:49:40
對吧？

01:49:40 - 01:49:42
所以我們這裡就會問，

01:49:42 - 01:49:45
那如果在黑板上這個案例啊，我們無法去定行為人有履行義務，

01:49:45 - 01:49:51
結果還會不會發生的話，那怎麼辦？

01:49:51 - 01:49:52
要這個意思吧？

01:49:53 - 01:49:59
因為我們這邊的假設情況是，我們已經確定了，就算假履行義務，也還是會被撞死。

01:49:59 - 01:50:00
可以了。

01:50:00 - 01:50:02
事實上來說往往會是怎麼樣？

01:50:02 - 01:50:03
無法確定嘛。

01:50:03 - 01:50:08
我們不知道假如履行義務，那結果是不是還真的會發生，對不對？

01:50:08 - 01:50:09
我們可能不知道。

01:50:09 - 01:50:10
對啊，所以這個時候怎麼辦？

01:50:12 - 01:50:14
多數說會說好,那就罪疑惟輕。

01:50:15 - 01:50:16
對啊,因為你無法確定嘛。

01:50:16 - 01:50:19
事實有所懷疑,應該對被告做有利的認定嘛。

01:50:19 - 01:50:21
所以無法確定的情況呢,應該要罪疑惟輕。

01:50:21 - 01:50:25
好,可是你看哦,有一個少數說叫風險升高理論,下面的括號一。

01:50:26 - 01:50:27
369的括號一,他說

01:50:29 - 01:50:33
行為人他所盡的義務是否有效，義務無法確定。

01:50:33 - 01:50:39
但因為行為人的違反義務的行為，已經將剛好可被容許的危險，進一步的升高。

01:50:40 - 01:50:44
逾越了容許風險的界限，所以這時候呢，就應該認為已經創造了一個法所不容許的風險。

01:50:45 - 01:50:48
結果真的有實現的話，就應該把這個結果歸責給行為人。

01:50:48 - 01:50:50
這個叫風險升高理論。

01:50:50 - 01:50:52
所以各位，風險升高理論適用的前提是什麼？

01:50:53 - 01:50:57
我們無法確定行為人有遵守義務，結果還會不會發生。

01:51:00 - 01:51:02
他用在這個地方。

01:51:02 - 01:51:05
多數說講罪疑惟輕，所以結果不可歸責給行為人。

01:51:06 - 01:51:12
可是風險升高理論卻說呢，這種情況還是要把結果歸給行為人去論，這個叫風險升高理論。

01:51:14 - 01:51:17
那有些人會講說不對吧，這個風險升高理論怎麼那麼爛？

01:51:18 - 01:51:20
他怎麼違反罪疑惟輕，怎麼還有人踩？

01:51:21 - 01:51:23
風險升高理論的辯護是我這個理論跟罪疑惟輕沒有關係。

01:51:25 - 01:51:25
為什麼？

01:51:26 - 01:51:30
因為罪疑惟輕在處理的是一個我們實際上已經發生的個案。

01:51:31 - 01:51:33
我們想講過的例子。

01:51:33 - 01:51:36
假如有兩個人，他們不認識，他們不約而同地去狙擊A。

01:51:36 - 01:51:38
一槍中頭，一槍中心臟，A死了。

01:51:38 - 01:51:40
但無法證明哪一槍先中。

01:51:41 - 01:51:44
這種已經發生的事實，無法證明誰先誰後的，OK，這個叫罪疑惟輕。

01:51:46 - 01:51:47
可是黑板上的例子不是喔。

01:51:48 - 01:51:49
這個案例不是已知的事實。

01:51:50 - 01:51:51
這叫假設的事實。

01:51:51 - 01:51:54
我們是在說假設假不超速，那假能不能反應得過來？

01:51:57 - 01:52:00
假設假如不超速，那以50公里

01:52:00 - 01:52:02
你的撞擊力道還會不會死掉？

01:52:03 - 01:52:05
這叫假設事實不明。

01:52:06 - 01:52:08
這不是發生的事實不明。

01:52:08 - 01:52:14
所以風險升高理論的說法是罪疑惟輕原則，它是適用在那種已經發生的確定事實。

01:52:15 - 01:52:20
可是黑板上這個例我們要處理的是假設情為人有履行義務，那結果會是什麼。

01:52:20 - 01:52:23
那個叫假設狀態，那假設狀態怎麼會有罪疑惟輕的適用。

01:52:24 - 01:52:26
知道嗎？

01:52:26 - 01:52:28
所以風險升高理論有他的辯駁。

01:52:28 - 01:52:28
很多人會說這是什麼爛理論違反罪疑惟輕。

01:52:28 - 01:52:29
沒有啦。

01:52:29 - 01:52:32
他的做法是罪刑為輕本來就不適用在這種假設的情境，知道嗎？

01:52:32 - 01:52:34
所以有這個正反意見。

01:52:34 - 01:52:35
原本我不想講這個理論。

01:52:35 - 01:52:37
但是同學都對這個理論有誤解。

01:52:37 - 01:52:39
一天到晚在寫什麼風險升高風險升高。

01:52:39 - 01:52:45
其實風險升高理論就只能用在什麼情況，無法確定行為人履行義務，結果還會不會發生的情況。

01:52:45 - 01:52:47
只能用在這種情況哦，知道嗎？

01:52:49 - 01:52:50
所以剛剛我們這一題。

01:52:50 - 01:52:52
這一題你不要去寫什麼風險升高理論。

01:52:52 - 01:52:53
因為這題就很確定的。

01:52:54 - 01:52:57
有遵守義務就怎麼樣，結果就會實現，知道嗎？

01:52:57 - 01:52:59
所以這題無關風險升高，風險升高是用。

01:53:00 - 01:53:02
我假設事實不明，才會有這個問題。

01:53:02 - 01:53:02
OK哦。

01:53:03 - 01:53:06
好，所以這個是製造法所涉及的風險。

01:53:06 - 01:53:06
我們看到這邊。

01:53:07 - 01:53:08
好，那我們中場休息一下。

01:53:08 - 01:53:10
370頁這一題，你們先看。

01:53:11 - 01:53:13
這題跟前面的題目同質性還蠻高的，我們先看。

01:53:14 - 01:53:15
等一下呢,我們再回來想。

01:53:20 - 01:53:20
好。

01:53:20 - 01:53:22
那我們來看到370頁這邊。

01:53:22 - 01:53:25
剛剛我們講說啊,過失犯的判斷第一本講,製造法所不許的風險。

01:53:25 - 01:53:27
再來風險實現我們都看完了,那客觀歸責的第三層。

01:53:30 - 01:53:33
是關於被害人自我負責跟專業人員負責的問題。

01:53:34 - 01:53:36
這個東西在過失犯沒有什麼特殊的，都一樣，我們就不多說了。

01:53:38 - 01:53:40
那至於過失犯的主觀，我剛說了。

01:53:41 - 01:53:43
過失犯的主觀基本上你不用寫。

01:53:43 - 01:53:47
因為過失犯的判斷重點永遠都在客觀，永遠都在客觀。

01:53:47 - 01:53:50
所以客觀上只要有符合客觀規則，或者是有符合傳統過失犯的那些要件的話。

01:53:54 - 01:53:55
那客觀就過了，你就不用再寫主觀了。

01:53:58 - 01:53:59
好，下面這一題。

01:53:59 - 01:54:00
請

01:54:00 - 01:54:00
下面這題怎麼寫啊。

01:54:03 - 01:54:06
一樣，十多年前非常經典的一個考題。

01:54:06 - 01:54:07
這一題當中第一個來。

01:54:08 - 01:54:11
關於甲，我們第一個要先寫乙的部分。

01:54:11 - 01:54:15
我們講，當一個題目當中有多數行為人存在的話。

01:54:15 - 01:54:19
如果有人離犯罪近，有人離犯罪遠。

01:54:19 - 01:54:21
那我們要先寫什麼人呢。

01:54:21 - 01:54:23
離犯罪近的那個人，知道嗎。

01:54:23 - 01:54:25
我們要先寫離犯罪近的。

01:54:25 - 01:54:27
所以這一題我們要先寫乙的部分。

01:54:27 - 01:54:32
先寫乙的部分，因為乙是一個離犯罪最接近的人。

01:54:32 - 01:54:34
好，那就乙的部分來說啊，我們怎麼操作。

01:54:36 - 01:54:41
那我們來看喔，就乙的部分來說，乙的什麼行為會成立犯罪。

01:54:42 - 01:54:46
第一個，你說乙撞倒行人的行為成立犯罪嗎？

01:54:47 - 01:54:54
你看喔，乙精神不濟進入昏睡狀態，在路口根本沒有發現紅燈就直接把人撞死了。

01:54:54 - 01:54:59
如果你要說乙撞死行人的行為成立過失致死罪的話。

01:55:00 - 01:55:01
那會卡到一個問題了。

01:55:01 - 01:55:04
他當時睡著了，哪有刑法上的行為。

01:55:04 - 01:55:05
對吧。

01:55:05 - 01:55:12
所以你會發現，第一個標的，如果你講乙撞死行人的行為成立過失致死罪的話。

01:55:12 - 01:55:16
那你會發現那個行為他根本不具有刑法行為的品質。

01:55:17 - 01:55:18
知道吧，沒辦法論。

01:55:18 - 01:55:20
所以你只能退而求其次用什麼呢？

01:55:21 - 01:55:24
用以疲勞駕駛上路的行為，來論他過失致死。

01:55:26 - 01:55:29
所以過失犯很常是這樣，類似的題目我等下會看到好幾題都是。

01:55:30 - 01:55:30
就是。

01:55:30 - 01:55:33
就是過失犯造成結果發生的那個當下的行為。

01:55:33 - 01:55:35
可能沒辦法論罪,但不代表行為人無罪。

01:55:37 - 01:55:39
因為過失犯他們都是非定型犯罪。

01:55:40 - 01:55:42
所以造成結果發生那個當下的行為沒法論罪對不對。

01:55:43 - 01:55:43
沒關係。

01:55:44 - 01:55:47
我們可以退而求其次，論他的前行為。

01:55:48 - 01:55:50
所以我們會用什麼呢，以疲勞上路的行為。

01:55:50 - 01:55:53
來論他過失致死罪，所以以疲勞上路論過失致死。

01:55:56 - 01:55:57
這個是說得通的哦。

01:55:59 - 01:55:59
我說了。

01:56:00 - 01:56:02
你要說以有製造法所共學的風險。

01:56:03 - 01:56:05
重點啊,絕對不再說以他這個

01:56:08 - 01:56:11
重點不在於說呢,以沒有駕照。

01:56:11 - 01:56:14
我說過嘛,駕照跟駕駛的能力沒有什麼太大的關係嘛。

01:56:14 - 01:56:17
重點不在於無照,而在於什麼呢,以疲勞上路。

01:56:18 - 01:56:19
疲勞駕駛很危險。

01:56:19 - 01:56:22
我只能這麼說，疲勞駕駛是一件很危險的事。

01:56:23 - 01:56:29
因為人在疲勞的時候，判斷能力、認知能力會下降。

01:56:30 - 01:56:31
不知道同學有沒有這種經驗？

01:56:31 - 01:56:37
我還記得我大學最後一年要考研究所的時候啊，放榜前很緊張嘛，整晚有睡跟沒睡一樣。

01:56:37 - 01:56:41
結果那天早上，我習慣早上起來都會喝溫開水。

01:56:41 - 01:56:43
我那天早上要裝溫開水的時候，

01:56:44 - 01:56:46
我竟然裝了整杯熱水。

01:56:47 - 01:56:49
然後燙到，我就把杯子打翻，蓋子還破掉。

01:56:50 - 01:56:55
超愚蠢，家裡面的熱水機用的，那個飲水機用的多久，平常都沒犯這種錯。

01:56:55 - 01:56:57
沒睡飽就會犯這種錯。

01:56:57 - 01:56:59
真的，人在睡眠不足的時候，

01:57:00 - 01:57:02
真的容易發生一些這種很莫名其妙的錯誤。

01:57:03 - 01:57:06
像之前復興航空的空難，十年前的一場空難。

01:57:08 - 01:57:10
你們知道機長講的最後一句話是什麼嗎？

01:57:11 - 01:57:13
他說啊，糟糕，收錯發動機了。

01:57:13 - 01:57:14
沒錯。

01:57:14 - 01:57:17
真的，因為那一場空難是這樣，那個根本是人為疏失。

01:57:18 - 01:57:19
那一場空難。

01:57:19 - 01:57:25
原本我記得應該是左邊的引擎壞掉，就飛機起飛之後，左邊那個引擎壞掉。

01:57:25 - 01:57:27
好,那原本左邊的壞掉沒關係。

01:57:27 - 01:57:32
左邊壞掉就把左邊關掉,用右邊的那顆還是可以安全降落。

01:57:32 - 01:57:33
單發失效沒什麼啊。

01:57:33 - 01:57:34
之前那個

01:57:35 - 01:57:35
前陣子

01:57:35 - 01:57:37
前幾個月，華航有一架從桃園飛新加坡的飛機，

01:57:37 - 01:57:39
它單發失效，很勇，硬飛回桃園。

01:57:42 - 01:57:44
就不就近去胡志明這樣做，就硬飛回桃園。

01:57:45 - 01:57:48
有同學知道那個瘋狂機長詹姆士，我都有追蹤他。

01:57:48 - 01:57:50
對啊，他有評論那件事情啊。

01:57:50 - 01:57:51
華航很誇張，為了成本這樣

01:57:54 - 01:57:56
就罔顧旅客安全。

01:57:56 - 01:57:59
但我的意思就是說，單發失效，他是飛得回去的。

01:58:00 - 01:58:00
飛得回去，

01:58:00 - 01:58:02
是模擬機必做的訓練科目。

01:58:03 - 01:58:06
結果那一次復興航空難是，他左邊那一顆壞掉。

01:58:06 - 01:58:09
結果機長把右邊那一顆也關掉。

01:58:09 - 01:58:10
那慘了啊！

01:58:10 - 01:58:12
左邊的壞掉關了，就沒有動力啦！

01:58:12 - 01:58:14
他把右邊那個也關掉。

01:58:14 - 01:58:15
飛機就沒動力啦,

01:58:16 - 01:58:17
最後就變滑翔機就墜機啦。

01:58:17 - 01:58:18
對啊,

01:58:18 - 01:58:21
所以機長最前最後一句話，啊糟糕收錯發動機了,

01:58:21 - 01:58:22
飛機就墜機了。

01:58:23 - 01:58:25
機長有沒有疲勞駕駛我不知道,

01:58:25 - 01:58:26
但我覺得很有可能欸。

01:58:27 - 01:58:33
那我覺得很有可能啊,就是一般這個東西平常在模擬機每幾個月就要訓練一次的事,

01:58:33 - 01:58:34
然後結果竟然搞錯,

01:58:34 - 01:58:36
就是說,疲勞駕駛真的很危險。

01:58:37 - 01:58:40
所以我們要說他有製造法所不容許的風險呢,

01:58:40 - 01:58:44
應該要用疲勞駕駛這一件事,應該要用這個事情來做認定。

01:58:45 - 01:58:47
來,所以這個已確實有過失。

01:58:47 - 01:58:49
那你說假呢,假有沒有過失?

01:58:50 - 01:58:51
我會解讀認為沒有。

01:58:52 - 01:58:53
對，我會覺得認為沒有

01:58:53 - 01:58:53
為什麼？

01:58:53 - 01:58:57
這個就好像老闆叫員工去送貨

01:58:58 - 01:59:02
結果員工去送貨那一天，我們講極端一點

01:59:02 - 01:59:06
員工送貨前喝酒又吸毒，結果在路上把人撞死。

01:59:07 - 01:59:08
你說老闆有過失嗎？

01:59:08 - 01:59:09
怎麼可能？

01:59:10 - 01:59:12
老闆當然可以合理相信他的員工不會做這種事啊，

01:59:12 - 01:59:12
對不對？

01:59:13 - 01:59:17
所以我們講，甲其實就是叫，叫他的兒子。

01:59:17 - 01:59:21
而且他的兒子是一個什麼人？實際上具有駕駛能力的人喔。

01:59:22 - 01:59:25
甲就是叫一個實際上有駕駛能力的人去送貨，

01:59:25 - 01:59:27
結果誰叫他兒子亂搞？

01:59:27 - 01:59:28
那不是甲能控制的啊，

01:59:29 - 01:59:29
知道吧？

01:59:29 - 01:59:33
所以這題當中我會覺得甲根本沒有製造法律所不容許的風險,

01:59:34 - 01:59:38
因為他就是叫一個實際上有駕車能力的人去送貨,

01:59:38 - 01:59:40
那是那個人自己亂搞嘛,我會這樣認定。

01:59:41 - 01:59:43
來,接著,我們看到過失犯的違法性跟罪責。

01:59:45 - 01:59:47
接著371頁這邊,

01:59:48 - 01:59:52
過失犯的違法性跟過失犯的罪責啊，我們來看一下。

01:59:52 - 01:59:57
第一個來，過失犯的違法性，我們怎麼判斷呢？

01:59:58 - 01:59:59
你要看到第一點這邊。

01:59:59 - 02:00:00
這邊。

02:00:00 - 02:00:06
你在談的是，過失犯的違法性除了客觀要件要過之外，要不要看主觀。

02:00:06 - 02:00:14
在談這個問題，過失犯的違法性除了要符合客觀要件之外，我們要不要也看行為人主觀上要不要具備阻卻違法的主觀意思？

02:00:14 - 02:00:17
因為故意犯一定要看嘛，客觀主觀都要嘛。

02:00:17 - 02:00:20
那過失犯可不可以說，不看主觀，客觀過就好了呢？

02:00:21 - 02:00:23
你看喔，過失犯的違法性要不要看主觀？

02:00:24 - 02:00:25
多數說是認為要。

02:00:26 - 02:00:27
肯定說是多數說，是認為要。

02:00:28 - 02:00:30
那要的話，那個主觀要具備到什麼程度？

02:00:31 - 02:00:32
又分兩說。

02:00:33 - 02:00:37
像林鈺雄老師在書上說，過失犯基本上不會有阻卻違法事由的可能性。

02:00:38 - 02:00:40
因為過失犯不會有阻卻違法事由的意思。

02:00:41 - 02:00:50
因為林玉雄老師他對過失犯阻卻違法性的主觀要件，他要求的程度是要達到一個保全法益的目的那種程度。

02:00:51 - 02:00:55
那你要求到保全法益的目的那種程度的話，那當然跟過失犯互斥嘛。

02:00:55 - 02:00:56
因為過失犯就是不小心的嘛。

02:00:57 - 02:00:58
他怎麼可能保全法益的意思，當然不可能。

02:01:00 - 02:01:05
但是也有學者認為說，過失犯的阻卻違法的主觀要件，不用到那麼嚴格。

02:01:05 - 02:01:06
我們翻過來括號二。

02:01:07 - 02:01:09
括號二這個是陳志平老師的看法。

02:01:09 - 02:01:13
他認為說，只要有所謂對應現在不法侵害的意思就夠了。

02:01:14 - 02:01:15
這個什麼意思啊？

02:01:16 - 02:01:17
我舉個案例。

02:01:17 - 02:01:18
來。

02:01:18 - 02:01:22
甲被乙追殺，乙拿著刀要追殺甲。

02:01:22 - 02:01:27
甲就拿著槍抵著，一邊跑，一邊跟乙說你不要再過來，你再過來我就開槍了。

02:01:28 - 02:01:30
你們想像那個情狀，乙拿刀追殺甲。

02:01:30 - 02:01:34
甲邊跑邊拿著槍，回頭跟乙說你再過來我就開槍。

02:01:35 - 02:01:37
結果假因為很緊張，不小心扣到板機。

02:01:38 - 02:01:39
把乙給打死了。

02:01:39 - 02:01:40
就這樣的案例。

02:01:41 - 02:01:45
這樣的案例，如果你採第一說，保全法益保全說的話。

02:01:46 - 02:01:48
那當然沒話說嘛。

02:01:48 - 02:01:49
他哪有保護法益的意思。

02:01:49 - 02:01:49
他就不小心的啊，對不對。

02:01:50 - 02:01:53
所以第一說之下，過失犯當然不會有阻卻違法的空間啊。

02:01:53 - 02:01:56
可是如果你採第二說，對應現在不法侵害的意思。

02:01:57 - 02:02:00
採這一說的話，過失犯可不可以阻卻違法？

02:02:00 - 02:02:01
可以耶

02:02:01 - 02:02:03
因為假知道你要砍他,對不對

02:02:03 - 02:02:05
他當然知道我現在不法侵害啊

02:02:05 - 02:02:06
所以這裡的話看你採哪一說

02:02:07 - 02:02:08
採第二說會比較合理一些啦

02:02:09 - 02:02:09
請審

02:02:09 - 02:02:12
過失犯要不要主觀確認，法是有

02:02:13 - 02:02:14
的主觀要件

02:02:14 - 02:02:16
也有，也有否定說的看法喔

02:02:17 - 02:02:22
否定說的意思就是，過失犯的違法性，根本不用看主觀

02:02:23 - 02:02:24
客觀過失就夠

02:02:24 - 02:02:27
有這個說法，像林書楷老師有主張這一說

02:02:27 - 02:02:30
說過失犯的違法性根本不用看主觀

02:02:31 - 02:02:35
只要客觀有過失，就可以阻卻違法

02:02:35 - 02:02:37
陳也有這說客觀過失就阻卻違法

02:02:37 - 02:02:38
為什麼

02:02:39 - 02:02:41
這邊我引用的理由比較偏學理一點

02:02:41 - 02:02:43
我講一個更簡單的理由

02:02:45 - 02:02:49
我們剛是不是講過釋憲的構成要件,基本上你不用看主觀

02:02:50 - 02:02:50
客觀過就好,對不對

02:02:50 - 02:02:50
好,那再來

02:02:51 - 02:02:54
我們講構成要件該當跟違法性合成叫做不法

02:02:55 - 02:02:57
那既然這兩者合成叫不法

02:02:59 - 02:03:02
屬於正面不法的構成要件

02:03:02 - 02:03:02
不用看主觀

02:03:02 - 02:03:04
那屬於負面不法的構成要件呢

02:03:05 - 02:03:05
那也不用看啊

02:03:05 - 02:03:06
這樣不是更合理嗎，對不對

02:03:07 - 02:03:11
所以確實有學者認為說，在過失犯當中

02:03:11 - 02:03:13
主觀不法要件

02:03:13 - 02:03:15
違法性的主觀要件

02:03:15 - 02:03:16
根本不用看

02:03:17 - 02:03:20
當然更學理的理由是講什麼行為不法跟結果不法

02:03:20 - 02:03:20
那個我不囉嗦

02:03:21 - 02:03:22
你只要記得我剛剛那個說法就好

02:03:23 - 02:03:27
既然構成要件該當跟違法性都是不法的一部分

02:03:27 - 02:03:30
而通說認為過失犯的構成要件

02:03:30 - 02:03:31
不用看主觀

02:03:31 - 02:03:34
那麼同屬於不法的違法性，當然也不用看主觀

02:03:35 - 02:03:37
這是最簡潔的理由，懂嗎

02:03:37 - 02:03:37
所以各位啊

02:03:38 - 02:03:40
你才否定說的話，會得到一個結論

02:03:42 - 02:03:44
過失犯永遠不會有反面容許構成要件錯誤

02:03:46 - 02:03:46
你可以寫一下喔

02:03:47 - 02:03:53
如果你採取這個否定說，就是說過失犯根本不用看主觀確信違法的意思的話

02:03:54 - 02:03:59
那過失犯永遠不會發生反面容許構成要件錯誤

02:04:00 - 02:04:02
過失犯永遠不會有偶然防衛的問題。

02:04:03 - 02:04:04
所以反面來講什麼意思?

02:04:04 - 02:04:07
如果你發現今天這個偶然防衛是發生在過失犯,

02:04:07 - 02:04:12
那你在寫偶然防衛的既遂說跟未遂說之前,你要先解決這個前提問題。

02:04:12 - 02:04:14
過失犯的違法性，要不要看主觀？

02:04:15 - 02:04:16
你要先解決這個問題喔，知道嗎？

02:04:16 - 02:04:17
要先解決這個問題喔。

02:04:18 - 02:04:18
好，我舉個例子。

02:04:20 - 02:04:21
我開車在路上，

02:04:22 - 02:04:24
我開車在路上，綠燈右轉的時候啊，

02:04:24 - 02:04:27
因為我一邊看手機，我開車不專心，

02:04:27 - 02:04:31
所以我撞倒了一個在斑馬線上跑步的行人。

02:04:32 - 02:04:37
結果我把這個行人撞倒之後才發現他是強盜，後面有三個民眾在追捕他。

02:04:38 - 02:04:39
這是什麼？

02:04:40 - 02:04:41
我該當過失傷害,

02:04:41 - 02:04:42
啊違法性這個叫什麼?

02:04:43 - 02:04:44
偶然逮捕現行犯。

02:04:45 - 02:04:45
對吧?

02:04:46 - 02:04:48
那這個時候會不會變反面容許構成要件錯誤?

02:04:49 - 02:04:52
前提那你就要先探討過失犯的違法性要不要看主觀喔,

02:04:52 - 02:04:57
因為如果你採取這個林書楷老師的否定說的話,過失犯違法性不看主觀欸,

02:04:57 - 02:04:59
客觀過就阻卻違法欸,

02:04:59 - 02:05:00
那這一件會怎麼樣?

02:05:01 - 02:05:02
欸,就阻卻違法了喔。

02:05:02 - 02:05:03
知道吧？

02:05:03 - 02:05:08
所以我再講一次啊，如果你認為過失犯的違法性不用看主觀的話，

02:05:08 - 02:05:13
那過失犯不可能會有什麼偶然防衛、偶然避難，不可能，為什麼？客觀上就阻卻違法啦。

02:05:13 - 02:05:14
知道齁？

02:05:16 - 02:05:17
好，所以這個是正反兩說齁。

02:05:18 - 02:05:21
接著來右邊，過失犯有沒有誤想防衛？

02:05:21 - 02:05:23
這好幾年前許恆達老師的文章齁。

02:05:23 - 02:05:25
過失犯有沒有誤想防衛？

02:05:27 - 02:05:27
我們來看一下這個案例。

02:05:29 - 02:05:29
你看喔。

02:05:30 - 02:05:33
甲身形巨大，某日經過仇人乙的身邊時，

02:05:34 - 02:05:36
甲突然惡狠狠地瞪著乙看，

02:05:36 - 02:05:37
乙以為甲要攻擊他，

02:05:38 - 02:05:39
但實際上甲沒有侵害的意思。

02:05:40 - 02:05:41
乙為了保護自己，

02:05:42 - 02:05:45
持自己啊,自以為沒有子彈的手槍，槍託反擊甲。

02:05:46 - 02:05:48
結果啊，槍託打到甲之前，

02:05:49 - 02:05:51
乙就誤觸了板機，

02:05:51 - 02:05:53
手槍內啊，竟然有裝子彈，

02:05:53 - 02:05:54
那乙就忘了嘛。

02:05:54 - 02:05:57
子彈擊發，命中甲的手臂，造成甲受傷。

02:05:58 - 02:05:59
超奇怪的案例，對吧？

02:06:00 - 02:06:00
竟然過失犯還有誤想防衛，對。

02:06:02 - 02:06:07
徐老師的文章就喜歡介紹這種德國學說、德國的案例，我們國內沒有人介紹的，徐老師很喜歡引進這種東西。

02:06:09 - 02:06:12
過失犯如果發生誤想防衛該怎麼辦啊？

02:06:12 - 02:06:14
我講這問題怎麼來的啊。

02:06:15 - 02:06:17
故意犯的誤想防衛，我們通說怎麼看？

02:06:18 - 02:06:21
阻卻故意，然後事情改為行為人過失，對吧？

02:06:21 - 02:06:24
過失犯的誤想防衛，他本來就過失了。

02:06:24 - 02:06:25
你要阻卻什麼故意，對不對？

02:06:26 - 02:06:28
所以來看下面的各說啊。

02:06:28 - 02:06:29
他的做法就是

02:06:30 - 02:06:34
把故意犯的誤想防衛理論帶到過失犯，看會有什麼效果。

02:06:35 - 02:06:35
就是這樣，知道嗎？

02:06:36 - 02:06:39
所以我們看下面的東西不是全新的，這個我們之前都學過喔。

02:06:40 - 02:06:42
像你看，嚴格罪責論。

02:06:43 - 02:06:45
他用16條來處理誤想防衛嘛。

02:06:46 - 02:06:49
那徐老師不支持嚴格罪責論，為什麼？

02:06:49 - 02:06:53
因為嚴格罪責論，他用16條處理，16條是不法意識的欠缺。

02:06:54 - 02:06:56
誤想防衛的人，他的不法意識是沒有問題的啊。

02:06:57 - 02:06:59
所以說的PPT我們前面講過了。

02:06:59 - 02:07:00
如果你忘記的話，你要再回去

02:07:00 - 02:07:00
看喔。

02:07:02 - 02:07:04
誤想防衛是行為人對事實的誤認。

02:07:05 - 02:07:10
雖然就結果上來講，行為人他以為他在做一件法律允許的事，沒有錯。

02:07:11 - 02:07:14
可是真正的不法意識欠缺指的是行為人誤認法律。

02:07:15 - 02:07:17
可是這種案例行為人他不是誤認法律，他是誤認什麼？

02:07:18 - 02:07:18
事實，知道嗎？

02:07:18 - 02:07:20
行為人他誤認的是事實，所以嚴格罪責論

02:07:21 - 02:07:23
他並不是一個妥當的處理方式。

02:07:24 - 02:07:25
而且更何況

02:07:26 - 02:07:27
不法意識的欠缺依照16條

02:07:28 - 02:07:29
他是得減。

02:07:31 - 02:07:33
我跟你講，過失犯減輕其實是沒有什麼實益。

02:07:34 - 02:07:34
你知道為什麼嗎？

02:07:36 - 02:07:38
因為過失犯的法定刑基本上他沒有下限。

02:07:39 - 02:07:41
你看嘛，你過失致死都是啊，就五年以下啊。

02:07:42 - 02:07:43
他沒有下限啊。

02:07:44 - 02:07:45
那你去減就只能減上限啊。

02:07:46 - 02:07:48
可是過失犯很少被判到上限啊，幾乎不會啦。

02:07:49 - 02:07:50
瞭解吧,所以過失犯減輕其實

02:07:50 - 02:07:52
實際上沒有什麼意義啦,宣示意義比較大啦。

02:07:52 - 02:07:55
所以這個說法徐老師他不採。

02:07:57 - 02:07:58
第二說叫限制罪責論。

02:07:59 - 02:08:00
限制

02:08:00 - 02:08:02
限制罪責論的說法，還記得叫什麼嗎？

02:08:02 - 02:08:04
類推適用構成要件錯誤。

02:08:05 - 02:08:10
像前幾天在那個司法的奪榜特訓班在問我說他看不懂限制罪責論。

02:08:10 - 02:08:11
我說對，那不是你的問題。

02:08:12 - 02:08:17
因為國內學者在介紹限制罪責論的時候，都沒有講出臺灣跟德國的關鍵差異。

02:08:18 - 02:08:22
德國的限制罪責論，他們所謂的類推適用構成要件錯誤是什麼？

02:08:23 - 02:08:25
是類推適用德國刑法16條第一項。

02:08:26 - 02:08:27
但我們就沒那個條文啊。

02:08:28 - 02:08:29
所以我是不是跟以前跟同學說過？

02:08:30 - 02:08:34
限制罪責論在國內的問題，就是它跟我們的法律水土不服。

02:08:34 - 02:08:37
德國人講類推適用，但我們沒那個法條，我們要類推適用什麼東西？

02:08:39 - 02:08:41
而且他所謂的類推適用16條第一項。

02:08:42 - 02:08:43
那等於就是放棄三階論喔。

02:08:44 - 02:08:47
就是在三階論之外，我們直接抓16條第一項來類推適用。

02:08:48 - 02:08:52
所以許老師認為說這個說法也不好，因為他已經跳脫了既有的階層論。

02:08:53 - 02:08:55
接著，這個問題還有一說叫期待可能性理論。

02:08:56 - 02:08:59
說這種過失犯的誤想防衛的行為人，他比較沒有期待可能性。

02:09:00 - 02:09:06
可是許老師也不支持這一說，因為許老師說期待可能性的說法太籠統，太模糊了，不適合用來解決個案。

02:09:07 - 02:09:12
所以許老師採的就是下面第四說，叫限制法律效果的罪責理論。

02:09:12 - 02:09:14
許老師採這一說，這是通說的看法。

02:09:15 - 02:09:17
限制法律效果的罪責理論認為說，

02:09:17 - 02:09:19
誤想防衛要怎麼樣？

02:09:20 - 02:09:22
阻卻行為人的罪責故意。

02:09:23 - 02:09:26
然後是情狀改論行為人過失犯，

02:09:26 - 02:09:27
記得吧。

02:09:27 - 02:09:27
罪責故意的概念。

02:09:28 - 02:09:28
好。

02:09:28 - 02:09:31
那這一說如果套到誤想防衛，會怎麼樣？

02:09:32 - 02:09:33
如果套到過失的誤想防衛，

02:09:33 - 02:09:35
好，我們翻過來看它344頁喔。

02:09:37 - 02:09:38
許老師認為說哈，

02:09:38 - 02:09:40
這一說套到過失的誤想防衛的話，

02:09:41 - 02:09:42
那麼，

02:09:42 - 02:09:44
行為人，來看上第三號第四號這邊哈，

02:09:44 - 02:09:48
行為人要對整體的不法行為有預見可能性。

02:09:48 - 02:09:55
也就是要對構成要件的實現跟無阻卻違法事由，兩者都有預見可能性。

02:09:56 - 02:09:58
如果有一個沒有預見可能性的話，

02:09:58 - 02:10:00
那就會否定。

02:10:00 - 02:10:00
過失罪責的過失犯都不成立。

02:10:00 - 02:10:00
所以其實這個結論很簡單。

02:10:04 - 02:10:06
故意犯的誤想防衛是怎麼樣?

02:10:07 - 02:10:08
主卻故意改論過失。

02:10:09 - 02:10:11
那所以過失犯的誤想防衛會怎麼樣?

02:10:11 - 02:10:15
看可不可以連過失都阻卻掉,讓他連過失都沒有,知道嗎?

02:10:16 - 02:10:23
所以如果這個題目我們去套許老師的這個說法,把限制法律效果的罪責理論用到過失犯好,那會怎麼樣?

02:10:25 - 02:10:25
因為你看嘛。

02:10:26 - 02:10:28
行為人要對兩個有預見啊。

02:10:29 - 02:10:32
構成要件實現事實跟無主就違法是有兩個都要預見啊。

02:10:32 - 02:10:38
那這個題目當中，他忘記自己的手槍裝子彈，他確實對構成要件的實現有預見沒有錯。

02:10:38 - 02:10:39
可是那個人是仇人呢。

02:10:40 - 02:10:41
而且還惡狠狠地瞪著他耶。

02:10:42 - 02:10:44
他哪裡預見說那個人沒有想打他？

02:10:44 - 02:10:47
瞭解吧，他對第二件事沒預見，所以他連過失都沒有，OK嗎？

02:10:48 - 02:10:53
所以我們講過失犯的誤想防衛其實通說的看法，學說的看法就是怎麼樣？

02:10:54 - 02:10:56
原本故意犯是主卻故意改論過失。

02:10:56 - 02:10:58
那到了過失犯發生這個問題呢？

02:10:58 - 02:10:59
就是連過失都阻卻。

02:11:00 - 02:11:01
讓他連過失都沒有，簡單講就這個意思喔。

02:11:04 - 02:11:04
好。

02:11:04 - 02:11:06
所以這個東西是我們想到，關於這個

02:11:09 - 02:11:10
過失犯跟誤想防衛。

02:11:11 - 02:11:13
接下來第二大點，過失犯的罪責。

02:11:15 - 02:11:16
主觀的避免可能性。

02:11:17 - 02:11:18
這個要件在處理什麼呢？

02:11:19 - 02:11:22
行為人他有沒有履行注意義務的個人能力？

02:11:24 - 02:11:28
所以過失犯的罪責的這一個主觀的避免可能性。

02:11:28 - 02:11:30
他所要解決的問題叫做

02:11:30 - 02:11:32
行為人個人的能力特別差。

02:11:33 - 02:11:38
比如說新手駕駛第一天上路在國道就遇到爆胎，然後他讓車子翻掉了。

02:11:38 - 02:11:39
大概是這種案例喔。

02:11:39 - 02:11:41
行為人個人能力特別差。

02:11:41 - 02:11:42
那我們說過了。

02:11:42 - 02:11:47
過失犯的構成要件看的是行為人有沒有盡到一般人的注意。

02:11:47 - 02:11:50
所以過失犯的罪責

02:11:51 - 02:11:52
看的就是什麼呢？

02:11:52 - 02:11:56
行為人他個人有沒有履行注意義務的能力。

02:11:57 - 02:11:58
看的是這個東西喔。

02:11:58 - 02:12:00
行為人個人有沒有能力履行注意義務。

02:12:00 - 02:12:01
履行注意義務的能力。

02:12:01 - 02:12:01
好。

02:12:02 - 02:12:06
所以啊,如果行為人個人的能力特別差的情況之下呢,

02:12:06 - 02:12:09
我們就會說行為人他個人沒有這樣子的能力,

02:12:09 - 02:12:11
進而呢,阻卻罪責,不成立犯罪。

02:12:12 - 02:12:14
來,另外,叫做超越承擔的過失。

02:12:15 - 02:12:20
這個東西,很久以前許恆達老師有寫過文章。

02:12:21 - 02:12:22
很久以前2008吧

02:12:22 - 02:12:23
看一下。

02:12:23 - 02:12:25
右邊，對啊，那篇文章是2008。

02:12:26 - 02:12:28
結果你知道嗎？前年考在高考法治。

02:12:29 - 02:12:30
考完一片哀鴻遍野。

02:12:30 - 02:12:31
沒有人看過文章,

02:12:31 - 02:12:33
對，我以前也不會講這個東西，因為以前覺得太學術。

02:12:33 - 02:12:35
但既然前年考了，

02:12:35 - 02:12:38
來，我們就帶各位來看一下，來看一下以前那個考試怎麼出的。

02:12:40 - 02:12:41
這個，看一下喔。

02:12:43 - 02:12:44
這個在

02:12:46 - 02:12:49
32頁第四題,

02:12:49 - 02:12:50
來，我們直接用這題來說。

02:12:51 - 02:12:52
32頁第四題。

02:13:05 - 02:13:05
啊

02:13:32 - 02:13:36
好，這一題就是非常典型的考點，叫超越承擔的過失。

02:13:37 - 02:13:39
我講一下這個名字什麼意思。

02:13:39 - 02:13:41
超越承擔的過失的意思是，

02:13:42 - 02:13:44
行為人他個人欠缺這個能力，

02:13:44 - 02:13:46
他知道自己欠缺。

02:13:46 - 02:13:48
但他就硬著頭皮想做。

02:13:48 - 02:13:50
這個叫超越承擔的過失，你知道嗎？

02:13:50 - 02:13:53
而且從一般人的觀點來講，他就不應該做。

02:13:53 - 02:13:55
這跟新手駕駛不一樣喔！

02:13:55 - 02:13:58
新手駕駛也確實知道自己的經驗不足，沒有錯。

02:13:58 - 02:14:00
可是你不能不讓

02:14:00 - 02:14:03
新手上路啊，你不讓新手上路的話，他就永遠不會開啊，這個狀況不一樣，知道吧？

02:14:04 - 02:14:07
我們講超越承擔過失是，是個人他就沒有這個能力。

02:14:08 - 02:14:10
他也不知道自己沒有這個能力。

02:14:10 - 02:14:12
而且我們覺得他就不應該做。

02:14:12 - 02:14:14
他應該透過其他方式去學習，沒有錯，但他就不應該這樣做。

02:14:16 - 02:14:17
他知道啊，還硬要做。

02:14:18 - 02:14:18
這幾都是嘛。

02:14:19 - 02:14:22
題目裡面講得很清楚，他就是不會開大客車。

02:14:22 - 02:14:24
但他沒錢，他就硬要開，假裝自己會開，結果出事了吧。

02:14:26 - 02:14:28
超越承擔的過失，他問題在哪裡？

02:14:29 - 02:14:31
我們用傳統的過失論想一下喔。

02:14:32 - 02:14:36
體系圖的話，我們可以看到360頁，來看他的過失犯的體系。

02:14:37 - 02:14:37
你看嘛。

02:14:41 - 02:14:43
構成要件的層次有沒有條件因果？

02:14:43 - 02:14:43
有啊。

02:14:44 - 02:14:45
有沒有客觀規則？有啊。

02:14:45 - 02:14:50
因為我們講過過失犯的客觀規則，看的是什麼？行為人有沒有盡到一般人的注意吧。

02:14:50 - 02:14:55
那一般一個理性的人，他在開遊覽車的時候，他就不應該這樣冒然地去轉彎啊，沒有錯啊。

02:14:55 - 02:14:59
所以構成要件的層次，行為人對於由他有過失喔。

02:14:59 - 02:15:00
好，那最主要的是

02:15:00 - 02:15:03
行為人有沒有主觀的避免可能性？

02:15:04 - 02:15:07
原本照體系下來就怎麼樣，就沒有啊，因為他就不會開啊。

02:15:08 - 02:15:08
對吧？

02:15:09 - 02:15:11
所以這種案例麻煩的地方就在這邊。

02:15:11 - 02:15:17
如果你照原本過失犯的判斷體系的話,那行為人他就真的欠缺個人能力啊。

02:15:18 - 02:15:19
對啊,他就不會開啊。

02:15:20 - 02:15:21
所以你說他要無罪嗎?

02:15:22 - 02:15:23
我沒有覺得怪,對吧?

02:15:23 - 02:15:25
所以該怎麼去凹回來,說他有罪。

02:15:27 - 02:15:29
下面的兩種處理方式，我跟你講，如果你原因自由行為會的話，這邊你一定會。

02:15:32 - 02:15:33
因為一模一樣的思維。

02:15:33 - 02:15:35
沒錯，就一模一樣的思維。

02:15:36 - 02:15:39
所以傳統上的說法叫做犯行前置說。

02:15:40 - 02:15:41
傳統上面怎麼說呢？

02:15:42 - 02:15:42
說哈。

02:15:43 - 02:15:46
你在開遊覽車的當下，對你不會開沒有錯，所以這個行為不能成立犯罪。

02:15:47 - 02:15:49
可是我們往回拉。

02:15:49 - 02:15:51
拉到前面，你決定去看遊覽車那個階段。

02:15:53 - 02:15:53
嘿。

02:15:53 - 02:15:56
拉到決定去看遊覽車那個階段，問題就簡單了。

02:15:58 - 02:15:59
沒有人逼你開吧。

02:15:59 - 02:16:00
你可以不要啊。

02:16:00 - 02:16:00
開呀。

02:16:00 - 02:16:01
對呀。

02:16:01 - 02:16:03
所以你沒有能力就不要開啊，又沒有人逼你。

02:16:04 - 02:16:06
所以你當初可不可以決定說你不要開遊覽車？

02:16:06 - 02:16:07
可以吧。

02:16:07 - 02:16:09
所以在決定開遊覽車那個行為，

02:16:10 - 02:16:11
總可以避免的吧。

02:16:12 - 02:16:14
瞭解我的意思吧，總可以避免的吧，沒有人逼你開嘛。

02:16:15 - 02:16:17
所以我們會用什麼呢？用前行為來論罪。

02:16:18 - 02:16:22
用他決定開遊覽車上路這個前行為，來論他過失致死。

02:16:22 - 02:16:25
因為在那個階段他確實可以決定說他不要開。

02:16:25 - 02:16:25
瞭解嗎？

02:16:25 - 02:16:28
所以這個是傳統的說法，叫犯行前置說。

02:16:29 - 02:16:30
有沒有感覺這一說超熟？

02:16:31 - 02:16:34
原因自由行為的構成要件模式不就是這個思維嗎？

02:16:34 - 02:16:34
對，沒有錯。

02:16:35 - 02:16:38
所以這裡的第一說叫做犯行前置說。

02:16:38 - 02:16:44
確實會傾向認為說呢,我們要用犯行前置的方式來讓行為人成立。

02:16:45 - 02:16:47
來讓行為人成立過失致死罪。

02:16:48 - 02:16:51
好,這個是第一說,叫犯行前置說。

02:16:51 - 02:16:53
所以詳細的內容我就不再去唸。

02:16:54 - 02:17:05
再來第二說啊,

02:17:05 - 02:17:18
在376頁的第二點

02:17:18 - 02:17:32
叫做個人能力欠缺的

02:17:32 - 02:17:40
不予考量。

02:17:41 - 02:17:44
這一說，裡面的文字講得很複雜。

02:17:45 - 02:17:50
許老師啊，在題目裡面，在這個論述裡面提到的對他義務對己義務，講到這些法哲學的概念。

02:17:51 - 02:17:52
我講最簡單的思維。

02:17:53 - 02:17:55
個人能力欠缺的不予考量這一說，

02:17:56 - 02:17:59
他其實就跟原因自由行為的例外模式根本就一樣。

02:18:00 - 02:18:02
原因自由行為的例外模式也是這樣講的啊，去覺得說

02:18:03 - 02:18:06
19條一項責任能力欠缺的抗辯

02:18:06 - 02:18:10
他是給那個原本就生病的人用的，原本就智能不足的人用的

02:18:10 - 02:18:15
啊結果有個人未來要犯罪，喝酒吃藥，讓自己的神智出現問題

02:18:16 - 02:18:18
這種人是責任能力欠缺性抗辯的濫用吧

02:18:19 - 02:18:21
他有什麼資格主張是有條一項

02:18:21 - 02:18:21
對不對

02:18:22 - 02:18:23
例外模式用這個思維啊

02:18:24 - 02:18:28
所以，括號二那個個人能力欠缺的不予考量那個說法

02:18:28 - 02:18:30
他就是例外模式的思考

02:18:31 - 02:18:31
一模一樣

02:18:31 - 02:18:32
知道吧

02:18:32 - 02:18:35
所以我才說,原因自由行為你會,那這兩說你一定會

02:18:35 - 02:18:36
因為那個思考根本就一樣

02:18:36 - 02:18:39
那許恆達老師在這個問題上面,他踩的是第二說

02:18:40 - 02:18:41
個人能力欠缺的不予考慮

02:18:42 - 02:18:42
他說，為什麼

02:18:43 - 02:18:45
因為許老師認為犯行前置說

02:18:45 - 02:18:48
他有這種混亂認定細節的問題

02:18:49 - 02:18:50
所以他才

02:18:50 - 02:18:50
第二說

02:18:51 - 02:18:52
個人能力欠缺的不予考慮

02:18:53 - 02:18:55
那其實許老師他前後的邏輯有點怪

02:18:55 - 02:18:59
因為許老師在原因自由行為上面，他也支持例外模式

02:19:00 - 02:19:01
就意外的思維嘛

02:19:01 - 02:19:02
對，他也支持例外模式

02:19:02 - 02:19:05
所以我就說，超越承擔的過失的問題

02:19:06 - 02:19:07
他的思考途徑

02:19:08 - 02:19:10
就跟原因自由行為差不多

02:19:11 - 02:19:13
只是原因自由行為要解決的是責任能力的問題

02:19:14 - 02:19:16
而超越承擔的過失要處理的問題則是什麼呢？

02:19:17 - 02:19:19
過失犯罪者的主觀避免可能性。

02:19:20 - 02:19:21
瞭解吧。

02:19:21 - 02:19:22
好，所以這個思維是一模一樣的。

02:19:22 - 02:19:24
原因自由行為你理解了，這個東西呢，你應該也就會了。

02:19:26 - 02:19:26
好

02:19:26 - 02:19:27
所以這個

02:19:30 - 02:19:32
這個問題我們看到這

02:19:33 - 02:19:33
接下來

02:19:33 - 02:19:34
377頁，我們來看到下面這一題

02:20:33 - 02:20:39
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。

02:20:51 - 02:20:57
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

02:21:15 - 02:21:20
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。

02:22:24 - 02:22:25
這一題設計的很好。

02:22:26 - 02:22:27
透過這個題目

02:22:27 - 02:22:29
我就跟同學講一個概念。

02:22:29 - 02:22:30
就我剛剛

02:22:30 - 02:22:30
舉說的

02:22:31 - 02:22:33
過失犯，他幾乎都是非定型犯罪。

02:22:34 - 02:22:36
所以過失犯的論罪是這樣子喔。

02:22:37 - 02:22:42
那個最後造成結果極端的情為就算無罪，不代表行為人沒事。

02:22:43 - 02:22:46
我們也許可以抓他的前行為來論罪。

02:22:47 - 02:22:49
這個思維在國考中見過超多次。

02:22:49 - 02:22:53
剛剛我們看到那個兒子幫爸爸送貨那一題就是。

02:22:55 - 02:22:59
然後更久以前還是同一年啊，也考過一個類似的題目。

02:22:59 - 02:23:00
那個題目說

02:23:00 - 02:23:01
好

02:23:01 - 02:23:04
有個男生他剛當爸爸不久。

02:23:04 - 02:23:06
有一天參加婚宴回來，那個爸爸喝了很多酒。

02:23:07 - 02:23:09
他就睡在他兒子旁邊。

02:23:10 - 02:23:14
結果那個爸爸半夜翻身的時候，把他兒子給壓死了。

02:23:14 - 02:23:17
那爸爸到底有多肥啊，一翻身把兒子壓死喔。

02:23:17 - 02:23:17
對，最近考試這樣出。

02:23:19 - 02:23:20
各位，一樣的問題。

02:23:21 - 02:23:22
爸爸

02:23:22 - 02:23:23
要怎麼論罪？

02:23:24 - 02:23:28
你要論說爸爸翻身的行為成立過失致死罪嗎？

02:23:30 - 02:23:32
不行，然後翻身老師請防範行為，根本無意識，對不對？

02:23:33 - 02:23:33
所以你要用什麼呢？

02:23:34 - 02:23:37
爸爸睡在兒子旁邊，成立過失致死。

02:23:38 - 02:23:38
懂我的意思吧？

02:23:39 - 02:23:40
最後那個行為不能論罪，對不對？

02:23:40 - 02:23:42
沒關係，我們抓前一個行為來論罪。

02:23:42 - 02:23:43
這一題也是喔。

02:23:44 - 02:23:44
好。

02:23:45 - 02:23:46
這一題當中喔

02:23:47 - 02:23:48
我都說這個爛鳥的題目

02:23:49 - 02:23:50
開車看到被鳥啄啊。

02:23:51 - 02:23:51
我們來看一下。

02:23:52 - 02:23:56
假的第一個來，假駕車上人行道

02:23:56 - 02:23:59
會不會成立過失傷害罪？

02:23:59 - 02:23:59
啊你記不記得

02:24:00 - 02:24:00
你補一個東西。

02:24:01 - 02:24:03
你在敘述條件前，你補一個東西，刑法行為。

02:24:05 - 02:24:07
你補一下，我懶得寫了，你補一下。

02:24:07 - 02:24:10
進口條件前你補一個東西，刑法行為。

02:24:12 - 02:24:13
你補這個東西。

02:24:13 - 02:24:17
看說這個假，有沒有一個刑法意義上的行為。

02:24:17 - 02:24:17
瞭解嗎？

02:24:17 - 02:24:19
補一下這個東西，刑法行為。

02:24:19 - 02:24:23
那各位，假如有刑法上有意義的行為嗎？

02:24:23 - 02:24:24
在這題當中。

02:24:26 - 02:24:29
我們講刑法上有意義的行為是指什麼？

02:24:30 - 02:24:30
啊？

02:24:30 - 02:24:31
第一個要人所為。

02:24:31 - 02:24:34
再來第二個呢,他要是有意識下的情況。

02:24:35 - 02:24:41
那我們講多數的看法,多數說會覺得這種驚慌失措下的舉動。

02:24:42 - 02:24:43
是不是刑法上的行為?

02:24:43 - 02:24:45
是喔,多數說認為是喔。

02:24:46 - 02:24:49
好像有少數說認為不算,林東茂老師吧,還是誰?

02:24:49 - 02:24:50
但那個少數說。

02:24:50 - 02:24:56
多數說確實認為，這裡確實存在一個有刑法意義的行為。

02:24:56 - 02:24:57
知道嗎？

02:24:57 - 02:24:57
這裡確實有。

02:24:58 - 02:24:59
所以在這個題目當中。

02:25:00 - 02:25:01
沒錯。

02:25:01 - 02:25:03
確實假存在一個刑法行為。

02:25:04 - 02:25:04
請起來。

02:25:06 - 02:25:09
我們評價的是他撞上假車撞到人的行為喔。

02:25:10 - 02:25:12
那他衝上人行道的行為。

02:25:12 - 02:25:14
跟別人受傷的結果，有沒有因果有沒有規則？

02:25:15 - 02:25:16
有啊，[redacted] 有，對不對，沒有疑問。

02:25:17 - 02:25:18
違法性沒得阻卻，可是罪責呢？

02:25:19 - 02:25:22
我們說行為人欠缺主觀的避免可能性。

02:25:23 - 02:25:23
為什麼？

02:25:25 - 02:25:27
這個案例就可以凸顯過失犯論罪的兩層次。

02:25:29 - 02:25:29
我再強調一次。

02:25:30 - 02:25:34
過失犯的構成要件看的是行為人有沒有盡到一般人的注意。

02:25:34 - 02:25:41
而過失犯的罪責看的是行為人個人有沒有履行，有沒有能力來履行這個一般人該有的注意。

02:25:41 - 02:25:42
所以這題很明顯，他被婊了。

02:25:45 - 02:25:46
結果沒有馬上停車。

02:25:47 - 02:25:49
還讓自己的車衝上人行道。

02:25:49 - 02:25:53
構成要件的層次我們講述，一個理性謹慎的人就不應該這麼做。

02:25:54 - 02:25:57
一個理性謹慎的人開車看到一半突然被鳥啄。

02:25:57 - 02:25:59
那他應該趕快停車，而不是放任自己的車。

02:25:59 - 02:26:00
衝。

02:26:00 - 02:26:01
衝到人行道上面去撞人，所以構成要這個層次，對他確實有過失。

02:26:05 - 02:26:07
可是到了罪責的層次，我們就會說嘛，人不可能永遠那麼理性，永遠那麼謹慎，我們又不是機器人。

02:26:12 - 02:26:14
我們難免會有無法控制自己的時候。

02:26:14 - 02:26:19
所以在罪責的層次，我們就會說，那沒辦法，假就只是一個一般人啊，一般人這誰開車開到會被鳥擊啊。

02:26:22 - 02:26:24
一般人可能一輩子開車都沒有這種經驗。

02:26:25 - 02:26:27
所以在罪責的層次，他突然被撞著，一時驚慌失措，不知道該怎麼辦。

02:26:33 - 02:26:35
於是最後讓自己的車衝上人行道。

02:26:36 - 02:26:38
沒辦法啦，他就真的驚慌失措了。

02:26:38 - 02:26:42
一般人換作是常開車的人或許也會啦。

02:26:42 - 02:26:47
所以我會說呢，行為人主觀上沒有避免結果發生的個人能力。

02:26:48 - 02:26:48
就是這樣處理，知道嗎？

02:26:49 - 02:26:50
所以這一題我覺得設計的很好。

02:26:51 - 02:26:54
它就是一個用來凸顯過失犯的。

02:26:55 - 02:26:57
不法跟罪責的差異的題目。

02:26:57 - 02:26:58
我覺得這個題目設計得很好。

02:26:59 - 02:27:04
好，所以我們說啊，假若駕車上人行道這個行為不成立過失傷害罪。

02:27:05 - 02:27:06
然後我本來看到光了。

02:27:07 - 02:27:10
所以假若開車的行為可不可以成立過失傷害罪？

02:27:11 - 02:27:11
開車。

02:27:12 - 02:27:12
好，那我們講啊。

02:27:13 - 02:27:15
假開車窗的話，第一個有沒有條件因果關係？

02:27:18 - 02:27:22
有啊，他不開窗的話，那個爛鳥就不會衝進來啊，確實有條件因果關係啊。

02:27:23 - 02:27:24
那客觀上可不可以歸責？

02:27:25 - 02:27:25
不可以，為什麼？

02:27:26 - 02:27:28
他根本沒有製造法所風險的風險。

02:27:30 - 02:27:31
開窗駕車有違規嗎？

02:27:32 - 02:27:35
或者開窗駕車是一個社會通念上認為危險駕駛的行為嗎？

02:27:35 - 02:27:36
不是嘛。

02:27:36 - 02:27:38
開窗駕車不是超常見嗎？

02:27:39 - 02:27:44
尤其是那個公車司機或者是那個開貨車的人，他們幾乎都開窗嘛。

02:27:45 - 02:27:45
我是不會啦。

02:27:46 - 02:27:49
我開車如果開窗就代表車子裡有蚊子。

02:27:50 - 02:27:50
真的。

02:27:50 - 02:27:53
我像是開車去中壢，車子裡有一隻蚊子，我氣死了。

02:27:53 - 02:27:54
他一直盯著我，怎麼打都打不到。

02:27:55 - 02:27:58
對啊，然後我就這邊開著，被咬了好幾個包。

02:27:59 - 02:28:00
我就開窗。

02:28:00 - 02:28:00
想讓蚊子出去

02:28:00 - 02:28:02
開導幾次沒用欸

02:28:02 - 02:28:05
文字被我從新北載到中壢，又從中壢載回來

02:28:05 - 02:28:06
根本

02:28:07 - 02:28:11
對啊，就後來好像是我在66的時候成功把文字甩掉，好像啦

02:28:11 - 02:28:14
我希望他已經不在了，不要我下次開車他又在裡面

02:28:15 - 02:28:16
文字應該也死了吧

02:28:16 - 02:28:16
應該吧

02:28:16 - 02:28:20
所以,我說啦,開窗下車,這是一個很常見的行為啦

02:28:20 - 02:28:24
一般人會覺得說很正常啊,這又不是違規,這又不是什麼危險駕駛

02:28:24 - 02:28:31
所以我們會說,假開窗下車的行為,根本沒有製造法所不容許的風險

02:28:32 - 02:28:34
好了,退一步來說啦,就算有啦

02:28:35 - 02:28:38
一定風險也沒有實現，因為沒有常態性

02:28:39 - 02:28:42
你想喔，被鳥攻擊

02:28:43 - 02:28:45
通常走路會

02:28:45 - 02:28:46
騎車或許也會

02:28:48 - 02:28:49
我騎腳踏車被鳥攻擊過

02:28:50 - 02:28:50
有，真的

02:28:51 - 02:28:55
我去宜蘭騎那個什麼冬山河還是什麼河的自行車道

02:28:56 - 02:28:56
很衰耶

02:28:57 - 02:28:59
鳥衝下來要咬我

02:28:59 - 02:28:59
然後啄我的頭

02:29:00 - 02:29:02
可能我經過牠鳥巢附近

02:29:02 - 02:29:05
我心裡想說，你那爛鳥不要再啄我，對你個小孩一點興趣都沒有，好嗎

02:29:05 - 02:29:08
但那個鳥，牠哪知道牠是想啄我啊

02:29:08 - 02:29:10
我一直一直騎快，我才擺脫牠，我真的覺得超衰

02:29:12 - 02:29:16
所以路人或者是騎腳踏車的，確實可能會被鳥攻擊

02:29:16 - 02:29:17
開車欸

02:29:17 - 02:29:19
鳥衝到車廂裡面去啄他

02:29:19 - 02:29:20
這個是太罕見了吧

02:29:20 - 02:29:23
所以我說，就算有製造法所不允許的風險

02:29:24 - 02:29:25
那風險也沒有實現啊

02:29:25 - 02:29:26
OK，也沒有實現

02:29:26 - 02:29:29
所以呢，這一體的假設不成立任何犯罪

02:29:30 - 02:29:32
結論不成立，但你要分成這兩個層次

02:29:32 - 02:29:33
懂嗎？

02:29:33 - 02:29:34
我們要先去假設前行為

02:29:34 - 02:29:35
前行為無罪，我們再去看護行為

02:29:35 - 02:29:37
要這樣寫才對喔

02:29:40 - 02:29:42
好，所以這個是這一題

02:29:42 - 02:29:44
我們下課前再看幾個題目

02:30:10 - 02:30:12
33頁第七題我們有沒有講過？

02:30:13 - 02:30:14
第七題。

02:30:15 - 02:30:19
好像沒有帶過這題,但我記得我口頭有跟同學講過了。

02:30:20 - 02:30:26
你看,資源回收車的司機站在後車廂的踏板上面。

02:30:27 - 02:30:29
結果過彎的時候他摔下去死掉。

02:30:30 - 02:30:34
我有啦,我應該有講過啦,前面講過彎規則,我應該有口頭講過這題嘛,對不對?

02:30:34 - 02:30:35
所以我說了。

02:30:35 - 02:30:38
這一題曾經有食物鏈解說。

02:30:38 - 02:30:41
說因為這個結果的發生在統計上很罕見。

02:30:42 - 02:30:44
所以，所以說這個叫欠缺相當因果關係。

02:30:45 - 02:30:46
有沒有，我以前講過嘛，對不對？

02:30:46 - 02:30:48
可是我說這個做法是錯的。

02:30:48 - 02:30:52
因為不管你講相當因果關係，或是客觀規則的常態性。

02:30:52 - 02:30:56
他那個常態性或相當性都是一種反面的判斷啊。

02:30:56 - 02:31:01
只要這個因果流程讓一般人覺得不意外，那個就算不苛求統計上的常態。

02:31:02 - 02:31:07
我就說那如果你用統計上的常態去講相當性的話，那酒駕撞到人一定不符合常態性啊。

02:31:08 - 02:31:10
因為統計上來說酒駕撞到人是少數啊，對不對？

02:31:11 - 02:31:11
所以你不會這樣判斷啊。

02:31:12 - 02:31:13
這一題當然有常態性。

02:31:14 - 02:31:18
這一題從學理的觀點，要否定過失犯的成立。

02:31:18 - 02:31:21
理由應該要講被害人自我負責。

02:31:21 - 02:31:22
這比較合理。

02:31:22 - 02:31:23
又沒有人逼他在那邊，對不對？

02:31:23 - 02:31:24
他自己同意的啊。

02:31:24 - 02:31:27
所以這個如果你要否定過失犯成立。

02:31:27 - 02:31:29
應該是要講被害人自我負責才對啦。

02:31:29 - 02:31:30
而不是什麼常態性。

02:31:31 - 02:31:32
好。

02:31:32 - 02:31:33
所以這個我們以前口頭講過。

02:31:33 - 02:31:34
再來那個。

02:31:36 - 02:31:38
因為這邊很多都是那個加重結果犯的題目。

02:31:39 - 02:31:40
來。

02:31:40 - 02:31:43
我們來看到34頁的第10題,對不對,第10題,34第10題。

02:31:51 - 02:31:56
你看哦,經營宮廟的甲,遇到來問事的,臉部有紅疹。

02:31:57 - 02:31:59
他就以1000元的代價提供符。

02:32:00 - 02:32:00
苦藤粉給A。

02:32:02 - 02:32:05
那假就說啊，那個苦藤粉可以清熱排毒，他自己也有吃。

02:32:06 - 02:32:10
啊結果A吃了15天之後啊，多重器官衰竭而死。

02:32:10 - 02:32:17
死因呢，是毒性肝疾病引發的肝衰竭導致多重器官衰竭而死，問說假怎麼論罪。

02:32:19 - 02:32:21
苦藤粉這一題，這是一個真實案例。

02:32:22 - 02:32:24
這件，我們應該怎麼解？

02:32:25 - 02:32:26
題目裡面有講喔。

02:32:27 - 02:32:30
苦藤粉中沒有被驗出中西藥的成分。

02:32:32 - 02:32:37
也就是第一個，他那個苦藤粉就真的是用那種叫做苦，那個那個叫什麼？

02:32:39 - 02:32:42
苦藤粉是由野生植物青黛磨製而成，對，他就是植物磨成的粉。

02:32:44 - 02:32:46
第一個他裡面沒有摻西藥。

02:32:47 - 02:32:50
再來苦藤粉這個東西，它也不是中藥藥典裡面的中藥。

02:32:51 - 02:32:52
這都不是，知道嗎？

02:32:52 - 02:32:56
因為有些植物，那個在中藥的藥典裡面叫做中藥，各位應該可以想像吧，什麼魚腥草啊，還是什麼東西的。

02:32:59 - 02:33:00
這個東西。

02:33:01 - 02:33:02
是中藥，但苦藤粉它不是。

02:33:03 - 02:33:09
所以這一題當中苦藤粉就只是比如說什麼一邊的草、路邊的草磨成粉，但那個只是那種東西而已，知道嗎？

02:33:09 - 02:33:11
它不是重點，它也不是必需。

02:33:12 - 02:33:13
所以這一題，我們行為人怎麼論罪？

02:33:14 - 02:33:15
好，調情我當然有，沒有疑問。

02:33:16 - 02:33:18
那用我們的體系來講，

02:33:18 - 02:33:22
行為人在客觀規則的層次，他有製造法所不允許的風險嗎？

02:33:23 - 02:33:24
沒有啊。

02:33:25 - 02:33:25
當然沒有啊，對啊，這個就好像

02:33:27 - 02:33:30
你拿那個，那個那個什麼東西啊？

02:33:30 - 02:33:31
一下。

02:33:31 - 02:33:33
你拿堅果給你朋友吃。

02:33:34 - 02:33:37
啊結果你朋友堅果過敏，他人就死了。

02:33:37 - 02:33:38
就類似這種情況嘛，對不對？

02:33:39 - 02:33:40
堅果。

02:33:40 - 02:33:42
對啊，堅果不是日常生活常見的食物嗎？

02:33:43 - 02:33:44
那句廣告詞記不記得？

02:33:45 - 02:33:47
我是萬歲牌，我可是不吃的喔。

02:33:47 - 02:33:49
有印象嘛，對啊，那個就日常的食物啊。

02:33:49 - 02:33:51
結果有人堅果過敏的人吃了就掛了。

02:33:52 - 02:33:54
這種案例就跟這題一樣啊。

02:33:55 - 02:33:56
所以我們講喔,

02:33:56 - 02:33:59
苦藤粉它不是中藥，它也不是西藥，它就是

02:34:00 - 02:34:02
一般生活當中可以吃的東西。

02:34:02 - 02:34:04
結果行為人給別人吃，別人就掛了。

02:34:05 - 02:34:06
他哪有製造法所控的風險。

02:34:07 - 02:34:10
就跟你把堅果拿去給你朋友吃，你也沒有製造防守控血的風險。

02:34:10 - 02:34:11
就一樣的意思啊，對不對。

02:34:12 - 02:34:16
所以這一題當中，我們會直接在製造法所不能取的風險的層次

02:34:16 - 02:34:18
就把犯罪的成立否定掉。

02:34:18 - 02:34:21
因為給人家吃苦成分，這根本不是一件錯的事。

02:34:22 - 02:34:24
簡單講這個意思，根本不是一件錯的事。

02:34:24 - 02:34:29
那如果你採取的是傳統過失的話，其實也一樣，行為人他哪有違反客觀注意義務？

02:34:30 - 02:34:33
誰能想得到有人吃這個東西竟然會死？

02:34:34 - 02:34:36
平常不會啊，他自己也有吃啊，知道吧。

02:34:36 - 02:34:40
所以這個在過失犯的客觀構成要件的層次。

02:34:40 - 02:34:42
你可以說行為人沒有製造法律所控的風險。

02:34:43 - 02:34:46
你也可以說行為人根本沒有違反客觀的注意義務。

02:34:46 - 02:34:47
這種解決的，知道吧。

02:34:47 - 02:34:48
這些在法律也是無罪。

02:34:49 - 02:34:50
對啊，誰想得到啊。

02:34:50 - 02:34:53
對啊，就好像我說的嘛，給人家吃堅果，人家死掉了，一樣的意思。

02:34:54 - 02:34:55
好，這一題是這樣，OK。

02:34:56 - 02:35:00
那我們過失犯的前面幾個單元就先看到這邊。

02:35:00 - 02:35:03
我們先休息一個小時，下午兩點了，我們再來講加重結果犯。

02:35:04 - 02:35:05
我們上午的課先上到這邊。